

종합감사

감 사 보 고 서

- 학교법인 서강학원 및 서영대학교 종합감사 -

2024. 9.

교 육 부

감사결과와 공개는 국민의 알권리 충족과 학교(기관) 운영의 투명성을 강화하기 위한 공익적 조치입니다. 따라서 감사결과 실명이 공개된 모든 학교(기관)가 비리에 연관되어 있다는 취지는 아니라는 것을 알려드립니다.

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상기관 현황	2
III. 감사결과	4
1. 감사결과 총괄	4
2. 처분 요구 사항	6
(1) 이사회 운영 부당(징계·문책·<별도조치>임원취임승인취소·통보)	6
(2) 법인 감사 대상 이사회 소집(출석) 미통지 부당(징계·문책)	18
(3) C 권한 위임 및 대학 보직 부여 부당(기관경고·문책·경고·<별도조치>임원 취임승인취소)	31
(4) 법인 임원의 친족관계에 있는 교직원 홈페이지 미공개(주의·통보(시정완료))	35
(5) 정관 개정 및 명예퇴직수당 지급 부당(기관경고·개선·징계·회수· <별도조치>임원취임승인취소)	37
(6) 사무직원 신규채용 및 전보 부적정(통보·<별도조치>통보)	40
(7) 범죄사실 통보 교원에 대한 징계의결 미요구(징계·문책·통보(시정완료))	44
(8) 감사자료 제출 누락(경고)	49
(9) 교원 의원면직 제한사유 미조회(주의)	52
(10) 신규 일반직원(특수관계인) 부당 채용(징계·문책·개선)	55
(11) 파주 문화예술관 운영 부적정(통보)	66
(12) 신규교원 연봉 책정 부적정(경고·개선)	72

(13) 계약직(임시직) 보직 부여 등 부적정(통보·경고·주의)	77
(14) 보직 및 직책수당 중복 지급 부적정(경고·통보)	80
(15) 일반직원 정원 초과 임용(채용·승진) 부당(징계·문책·경고·통보)	86
(16) 전임교원 공개채용 지원자격 심사위원 구성 부적정(통보(시정완료))	89
(17) 강사 임용 전 성범죄 경력 미조회(주의)	92
(18) I 자녀 교원 신규채용 부당(징계·통보·<별도조치>통보)	95
(19) 명예퇴직 대상자 선정 부적정(통보)	105
(20) 대학 재정 운영 부당(기관경고·징계·경고·회수·통보·개선)	108
(21) 사적 비용 교비회계 청구 부적정(경고·통보(시정완료))	127
(22) 하이패스카드(업무용 차량) 사적 사용 부당 등(기관주의·징계·주의·회수)	129
(23) 계약제 교원 명절휴가비 지급 부적정(통보)	135
(24) 회계연도 개시 전 기숙사 선수금 집행 부적정(통보)	139
(25) 예산집행 계정과목 미준수(기관경고)	142
(26) 추가경정예산 편성 전 예산집행 부적정(기관경고·통보)	145
(27) 홍보비 집행 부적정(기관경고·주의·통보(시정완료))	149
(28) 산학협력단 소관 경비 교비회계 집행 부적정(경고·시정)	153
(29) 전 이사장 추도식 경비 교비회계 집행 부적정(경고·시정)	156
(30) 육아휴직수당 지급 부적정(주의·회수)	160
(31) 시설공사 법정경비 미정산(주의·회수)	163
(32) 시설사업 전자조달시스템(G2B) 미활용(기관주의)	167
(33) 시설공사 분할계약 부적정(경고·주의)	171
(34) 시설공사 감독 및 검사 업무 부적정(경고·주의·회수)	175
IV. 현시조치 사항	179

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

학교법인 서강학원 및 서영대학교는 그간의 감사 수감 이력, 교육부 국고지원 규모 등을 고려¹⁾할 때 회계운영 전반에 대한 점검이 필요하였다. 이에 법인과 학교의 재산 및 회계관리·운영에 대한 적정성 등을 점검하고자 2023년 행정감사 기본계획에 반영하여 재무감사를 실시하였으나, 재무감사(23.10.18. ~ 10.27., 8일간) 중 추가 비위 의혹²⁾ 등 기관운영 전반에 걸쳐 종합감사 필요성이 제기되어 2024년 행정감사 기본계획에 반영하여 종합감사를 하게 되었다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 학교법인 서강학원의 이사회 운영, 재산 운용, 재무·회계관리와 함께 서영대학교의 조직·인사, 입시·학사, 예산·회계, 시설·물품 및 민원 제기사항에 대한 확인 등 기관 운영 전반에 대하여 2020. 3월 ~ 2024. 3월 감사일까지 수행한 업무를 점검하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 학교법인 서강학원 및 서영대학교에 대한 지도·감독부서의 점검 결과, 주요 언론보도·민원 등 관련 자료를 수집·분석하였고, 재무감사 시 확인된 사항에 대하여 재검토하였으며, 2024. 3. 18.부터 4. 5.까지 15일간 감사인력 10명(회계사 포함)을 투입하여 실지감사를 하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당하다고 판단되는 사항과 관련하여 2024. 4. 5. 학교법인 서강학원 사무국장 등 주요 보직자가 참석한 가운데 감사마감회의를 하고, 2024. 5. 24. 서면으로 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 답변서를 받는 등 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였다. 이후 교육부에서는 감사마감회의에서 제시된

1) 설립(1979.) 이후 종합감사 미수감, 재무감사 수감(2012.) 후 11년 경과, 국고지원(21.) 규모 전문대학 80교 중 17위

2) 자녀 채용 및 복무 관리 부당, 조직·인사 부당 운영

의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐, 2024. 7. 1.(1차), 2024. 7. 3.(2차), 2024. 7. 8.(3차), 2024. 7. 10.(4차) 감사처분심의회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사대상기관 현황³⁾

1. 주요 연혁

학교법인 서강학원은 1976. 7월 A 박사가 설립(초대 이사장)하여, 1978. 10월 B 박사가 제2대 이사장으로 취임하였으며, 2006. 6월 제3대 C이사장이 취임한 이후 2024. 3월 감사일 현재까지 직무를 수행하고 있다. 또한, 대학은 1978. 12월 서강실업전문대학으로 설립인가를 받은 이후(초대 학장 BJ), 1992. 서강전문대학, 1998. 서강정보대학 및 2011. 7월 서영대학을 거쳐, 2011. 11월 현재의 서영대학교로 교명을 변경하였으며, 2004. 9월 제14대 I학장(당시 서강정보대학)이 취임한 이후 현재까지 직무를 수행하고 있다.

2. 법인 현황

학교법인 서강학원은 금번 감사대상인 서영대학교 외 서강고등학교, 서강중학교 및 서영유치원을 설치·경영하고 있고, 이사 8명, 감사 2명 등 임원 10명을 두고 있다.

[표 1] 학교법인 서강학원 임원 현황

직 위	성 명	성 별	임 기	전·현직(주요경력)
이사장	C	-	-	-
이 사	F	-	-	-
이 사	H	-	-	-
이 사	D	-	-	-
이 사	I	-	-	-
이 사	E	-	-	-
이 사	J	-	-	-
이 사	G	-	-	-
감 사	K	-	-	-
감 사	L	-	-	-

3) 이 부분은 감사결과 지적된 문제점의 종합적 이해를 돕기 위해 감사대상기관의 현황을 기술한 것으로, 감사대상 기관이 제출한 자료 및 대학알리미를 바탕으로 작성되었으며 현장조사 등 감사의 방법으로 검증한 내용이 아님

3. 재정 현황⁴⁾

학교법인 서강학원의 예산은 2022회계연도 257,680천원에서 2023회계연도 270,076천원으로 12,396천원(4.8%) 증가하였고, 서영대학교의 예산은 2022회계연도 42,358,106천원에서 2023회계연도 43,860,382천원으로 1,502,276천원 증가(3.5%)하였다. 또한, 서영대학교 산학협력단의 예산은 2022회계연도 8,734,059천원에서 2023회계연도 6,423,318천원으로 2,310,741천원 감소(26.5%)하였다.

[표 2] 학교법인 등 최근 3년간 예·결산 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021회계연도		2022회계연도		2023회계연도
	예 산	결 산	예 산	결 산	예 산
법인회계	274,861	259,510	257,680	261,224	270,076
교비회계	41,057,337	43,836,921	42,358,106	44,141,216	43,860,382
산단회계	8,868,483	8,726,388	8,734,059	9,428,064	6,423,318

4. 전임교원 확보 현황

서영대학교의 전임교원 1인당 학생수는 학생정원 대비 34.59명이고, 재학생 대비 38.56명이며, 전임교원은 학생정원 대비 59.90%, 재학생 대비 53.45%를 확보하고 있다.

[표 3] 전임교원 1인당 학생수 및 전임교원 확보 현황

(2023. 8. 기준)

구 분	학생수(명)	전임교원현황(명)	전임교원 1인당 학생수(명)	전임교원 확보율(%)
학생정원	4,289	124	34.59	59.90
재 학 생	4,781		38.56	53.45

5. 시설확보 현황

서영대학교는 입학정원 기준(93,738㎡) 대비 152.4%의 교지를 확보(142,833㎡)하고 있고, 교사는 입학정원 기준(46,869㎡) 대비 148.9%를 확보(69,796㎡)하고 있다.

[표 4] 교육시설(교지·교사) 확보 현황

(2023. 8. 입학정원 기준)

구 분	기 준	보 유	확보율(%)
교지(㎡)	93,738	142,833	152.4
교사(㎡)	46,869	69,796	148.9

4) 재정현황의 '예산'항목은 매 회계연도 본예산 기준임

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과는 [표 5]와 같다.

[표 5] 감사결과 총괄

(단위 : 건, 명, 천원)

기관명	신분상 조치					행정상 조치	재정상 조치
	중징계	경징계	경고	주의	계		
학교법인 서강학원	-	1명 (1건)	-	-	1명 (1건)	· 기관경고 3건 · 통 보 1건 · 통보(시정완료) 2건 · 시 정 1건 · 개 선 1건 【합계 8건】	- 【합계 0건】
서 영 대 학 교	3명 (5건)	7명 (17건)	4명 (27건)	2명 (24건)	16명 (73건)	· 기관경고 4건 · 기관주의 2건 · 통 보 13건 · 통보(시정완료) 3건 · 시 정 1건 · 개 선 3건 【합계 26건】	· 회수 6건 291,983천원 【합계 6건】
합 계	3명 (5건)	8명 (18건)	4명 (27건)	2명 (24건)	17명 (74건)	· 기관경고 7건 · 기관주의 2건 · 통 보 14건 · 통보(시정완료) 5건 · 시 정 2건 · 개 선 4건 【합계 34건】	· 회수 6건 291,983천원 【합계 6건】
교육부 등 <별도조치>	-	-	-	-	-	· 임원취임승인취소 3건 · 통보 3건 【합계 6건】	-

※ ()안은 신분상 조치 대상자에 대한 지적 건수 합계임 / 문책 대상자들은 징계에 포함하여 기재

※ 신분상 조치 경합 시에는 상위 조치로 함

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

○ 법인 이사회 부당 운영 (중징계 등)

- 이사회에 참석하지 않은 임·직원이 이사회에 참석한 것으로 회의록을 작성(27회) 하고, 교육부에서 종합감사 실시가 통보되자 허위로 개최된 이사회 회의록을 홈페이지에서 삭제 및 감사자료에도 제외하는 등 회의 자체가 없었던 것으로 은폐를 시도하였으며, 해당 사건에 대한 이사회를 다른 날 실시한 것으로 회의록 등 관련 서류 일체를 허위 작성한 직원(2명, 중징계) 및 은폐 시도 직원(1명, 경징계)
- 법인 감사(임원정수 2명)에게는 매년 한차례(결산심의)만 소집 통지를 하고 나머지 이사회에서는 소집 통지 대상에서 임의 제외한 법인직원(3명, 경징계)

- 관련 법령 및 정관에서 정하는 절차에 따르지 아니하고 C이 서명한 위임장만을 근거로 권한이 없는 ○○장에게 C 결재 권한을 위임하였으며, C인감을 보관하면서 법인 문서에 결재한 ○○장(경징계)
- 「사립학교법」*에 위배됨에도 명예퇴직수당 지급요건을 완화(재직기간 20년 이상 → 15년 이상)하는 내용으로 이사회에서 정관을 개정(20.7.)한 이후 재직기간이 18년인 배우자에게 명예퇴직수당을(117,889천원) 지급(22.8.)한 I(경징계 및 회수 등)
- * 20년 이상 근속한 사람이 정년 전에 스스로 퇴직하는 경우에 명예퇴직수당 지급

○ 신규 교직원(특수관계인/ I 자녀) 부당 채용 및 부적정한 인사 운영 등 (중징계 등)

- 교원 3명의 음주운전(20.7.), 폭행(22.1.) 및 보험사기(23.11.) 관련 피의사실이 통보되었음에도, 교원징계위원회에 징계의결을 요구하지 않은 직원(2명, 경징계)
- I의 아들을 직원으로 채용하면서, 채용방식을 임의 변경(공개채용→특별채용)하였고, 관련 경력(직급상향요건)이 없음에도 5급으로 채용하여 ☆☆장으로 임용(20.8.)한 I 등 교직원(7명, 중징계 및 경징계 등)
- 정관 내 정원표를 준수하지 않고 직원 승진 또는 신규 임용한 직원(4명, 경징계)
- I의 딸을 사과 교수로 채용하면서 산업체 경력으로 인정할 수 없는 3년 11개월의 경력을 인정함으로써, 자격 미달자를 임용(교육경력 : 서영대 시간강사 등 1년 4개월)한 교원(2명, 경징계 및 통보 등)

○ 대학 재정 부적정 운영 (경징계 등)

- 이사회에서 I에 대한 특별상여금 지급은 이사장에게 위임하는 것으로 의결하였음에도, 결재권자인 C의 도장이 아닌 I의 도장을 날인한 채 특별상여금 140,000천원을 지급한 I(경징계 및 회수) 및 직원(2명, 경고)
- 업무용으로 충전된 하이패스카드를 개인 차량에 탈·부착하는 방법으로 합계 1,286천원을 개인용무로 사용한 직원(1명, 경징계 및 회수 등)

이에 대하여 학교법인 서강학원 이사장 및 서영대학교 총장 등에게 채용방식을 공개채용에서 특별채용으로 임의 변경하여 I의 아들을 채용하였고, 관련 경력이 없음에도 직급을 상향하여 임용한 관련자(I 포함)들에 대한 중징계(해임)를 요구하는 등 총 34건의 감사결과를 처분 요구하였다.

2. 처분 요구 사항 : 34건[붙임 참조]

붙임

처분 요구 사항

교 육 부

징계·문책·<별도조치>임원취임승인취소·통보

제 목 이사회 운영 부당

소 관 기 관 학교법인 서강학원

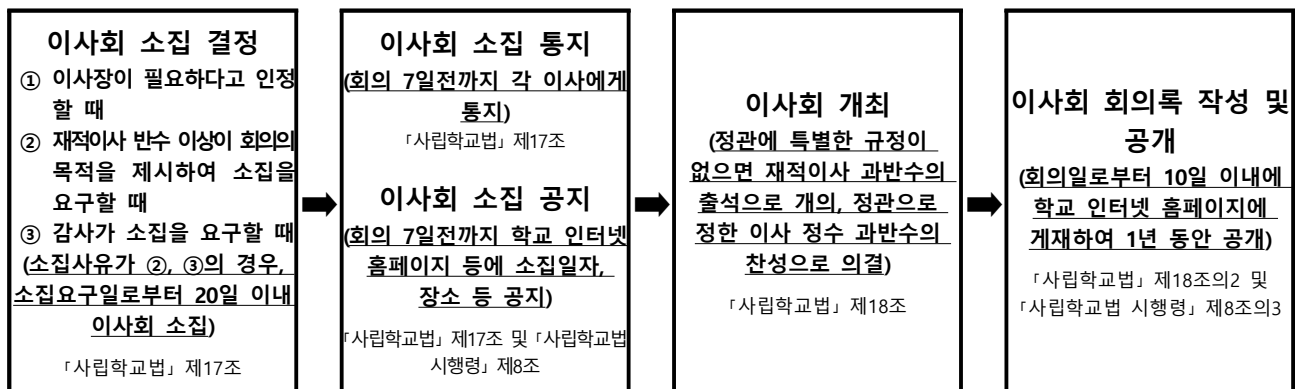
조 치 기 관 학교법인 서강학원

내 용

1. 업무개요

학교법인 서강학원은 「사립학교법」 및 「학교법인 서강학원 정관」에 따라 정관의 변경에 관한 사항, 임원의 임면에 관한 사항, 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요사항 등을 이사회를 통해 심의·결정하고 있다.

【표 1】 이사회 개최 절차도



2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제27조(민법의 준용)에 따라 준용되는 「민법」 제61조(이사의 주의의무)에 따르면 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 하고, 「사립학교법」 제17조 제5항 및 「사립학교법 시행령」 제8조(이사회 소집) 제1항에 따르면 이사장은 이사회를 소집할 때에는 회의 7일 전까지 학교법인이 설치·경영하는 학교의 인터넷 홈페이지 등에 소집 일자, 장소 등을 공지해야 하며, 「사립학교법」 제18조의2(회의록의

작성 및 공개 등) 제4항 및 제5항, 「사립학교법 시행령」 제8조의3(회의록의 공개기간 등) 제1항에 따르면 이사장은 이사회 회의록은 공개하여야 하고, 이사회의 회의록은 회의일로부터 10일 이내에 해당 학교의 인터넷 홈페이지에 게재하여 1년 동안 공개해야 한다고 규정하고 있다.

또한, 「사립학교법」 제18조(의사정족수와 의결정족수 등) 제1항, 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제1항 및 제2항, 제19조(임원의 직무) 제3항, 제45조(정관 변경 등) 제1항에 따르면 이사회는 정관에 특별한 규정이 없으면 재적이사 과반수의 출석으로 개의하고, 정관이 정한 이사정수의 과반수 찬성(정관 변경은 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성)으로 의결하며, 이사회는 출석한 임원과 직원의 성명 등의 사항을 적은 회의록을 작성하여야 하고, 이사는 이사회에 출석하여 학교법인의 업무에 관한 사항을 심의·결정하며, 회의록에는 출석 임원 모두가 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 학교법인 서강학원은 이사회 개최 당일 실제 이사회 회의장에 참석한 임원(이사 및 감사)에 대해서만 이사회 회의록에 자필 서명을 받아야 하고, 참석하지 않은 임원(이사 및 감사)은 회의록 상 불참임원으로 기재하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

【'24. 2. 27.자 이사회 회의록 은폐 및 '24. 3. 4.자 회의록 대체 관련】 — ①

그럼에도, 2024. 3. 7. 오전 11:30경 대학 홈페이지에 실제 이사회를 개최하지 않고 서면으로만 실시한 2024. 2. 27.자 이사회 회의록을 대학 홈페이지에 공개함으로써 회의결과 처리절차를 완료하였으나, 같은 날 오후 교육부 종합감사 실시 인지(공문 및 유선 통보)를 계기로 기 탑재된 회의록 공개 게시물 삭제 후 2024. 2. 27.자 이사회는 2024. 3. 14. 교육부에 제출한 '종합감사 사전제출자료' 상 '법인 이사회 개최 현황'에서 누락시키는 등 회의 자체가 없었던 것으로 처리¹⁾(별표 1' 참조)한 사실이 있고,

당초 2024. 2. 27.자 이사회로 안건처리하려 했던 안건들이 '2024. 3. 1.자 서▷ ▷ 교원 임용'과 '▷▷ 2023학년도 최종 추가경정 예산(안)'건 등으로 이사회를

1) CCTV 확인(최근 1개월 자료 보관) 등을 통해 감사 접근 시 허위 이사회 개최 사실이 들통나게 될 것이 뻔하여 '회의록 탑재 게시물 삭제'를 시작으로 개최 사실을 은폐하기로 한 것이고, 2024. 2. 16. 홈페이지에 기 게시한 '이사회 개최 공지'(24. 2. 27. 개최 예정) 또한 종합감사 실시 통보 당일인 '24. 3. 7. 비공개 처리 후 '24. 3. 20. 게시물 삭제

미개최한 것으로 내버려 두고, 교육부 종합감사 이후에 이사회 심의·의결하는 것으로 처리하기에는 어려운 중요한 안건이라 2024. 3. 4. 이사회를 개최한 것으로 이사회 회의록²⁾ 등 관련 서류 일체를 허위로 작성한 사실이 있다.

【표 2】 '24. 3. 4. 이사회 회의가 개최된 것으로 처리하기 위한 사후조치 내역 (3. 7. 종합감사 실시 통보 이후 시점)

※ 생 략

또한, 학교법인 서강학원은 2024. 3. 7. 광주광역시교육청에 2024. 3. 1.자 ▷▷ 학교 교원 및 기간제교원 임용 보고'와 광주광역시교육청 및 광주광역시동부교육지원청에 '2023학년도 ▷▷학교 교비회계 세입·세출 4차 추경예산서 제출' 공

2) 2024. 3. 4. 입학식 때 일부 이사들을 포함한 외부손님들이 학교를 방문한 바 있었기에 이 날짜에 외부식당에서 이사회를 한 것처럼 서류를 꾸밈

문을 각각 시행하면서 위 2024. 2. 27.자 이사회 회의록을 첨부하여 보고하였고,
 ※ CCTV 자료 확인 결과, 2024. 2. 27. 16:00 이사회가 이사장실에서 개최되지 않은 사실 재확인

【표 3】 감사지적 ① 관련 이사회 회의록 상 안건 처리 현황

개최내용			소집통보내용 (의결내용)	이사현황 [정수(8)/재적(8)]		감사현황	
회차	개최일시	장 소		회의록 상 참석자	회의록 상 불참자	회의록 상 참석자	회의록 상 불참자
제2024-02회 (회의록 홈페이지 공개 후 감사실시 통보를 계기로 은폐)	'24.2.27. (화) 16:00 ~ 17:40	이사장실	제1호 서강중학교 교원 임용(안) 심의 제2호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제3호 서강중학교 사무직원 임용(안) 심의 제4호 서강중학교 2023학년도 학교비 제4회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제5호 서강고등학교 교원 임용(안) 심의 제6호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제7호 서강고등학교 사무직원 임용(안) 심의 제8호 서강고등학교 2023학년도 학교비 제4회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제9호 서강고등학교 2023학년도 학교비 명시이월(안) 심의 제10호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의 제11호 서영대학교 상변기 전임교원 승진(안) 심의 제12호 서영대학교 전임교원 휴직(안) 심의 제13호 서영대학교 상변기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제14호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의	7	1	0	2
제2024-02회	'24.3.4. (월) 12:00 ~ 13:10	00 일식	제1호 서강중학교 교원 임용(안) 심의 제2호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제3호 서강중학교 사무직원 임용(안) 심의 제4호 서강중학교 2023학년도 학교비 제4회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제5호 서강고등학교 교원 임용(안) 심의 제6호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제7호 서강고등학교 사무직원 임용(안) 심의 제8호 서강고등학교 2023학년도 학교비 제4회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제9호 서강고등학교 2023학년도 학교비 명시이월(안) 심의 제10호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의 제11호 서영대학교 상변기 전임교원 승진(안) 심의 제12호 서영대학교 전임교원 휴직(안) 심의 제13호 서영대학교 상변기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제14호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의	5	3	0	2

2024. 3. 4.자 이사회 개최 건에 대해서는 대학 홈페이지 공지없이 이사들에게
 유선통화로 전달한 것으로 처리하였고, 2회(3/4, 3/14)의 이사회 회의록은 이사회
 회의록 법정 공개시한(회의일로부터 10일 이내)을 도과하였음에도 2024. 4. 5. 감사일
 현재까지 홈페이지 탑재하지 않은 사실이 있다.

【'21. 1. 28.자 이사회 개최 관련】 -- ②

학교법인 서강학원은 2021. 1. 28. 10:30부터 17:00까지의 일정으로 '▷▷ 기간
 제교사 채용 면접'3)이 이사장실에서 개최되었음에도4) 같은날 14:00부터 15:30까

3) 법인 측에서는 '당시 실제 면접 참석자가 적어 빨리 끝났을 것'이라고 소명했으나, ▷▷로부터 제출받은 자료에 따르면 13:30부터 진행되는

지 면접장소와 동일한 이사장실에서 '2021-1회 이사회'에 이사 7명이 참석하여 18개 안건⁵⁾을 심의·의결한 것으로 이사회 회의록을 작성한 사실이 있다.

【표 4】 감사지적 ② 관련 이사회 회의록 상 안건 처리 현황

개최내용			소집통보내용 (의결내용)	이사현황 [정수(8)/재적(8)]		감사현황	
회차	개최일시	장 소		회의록 상 참석자	회의록 상 불참자	회의록 상 참석자	회의록 상 불참자
제2021-01회	'21.1.28. (목) 14:00 ~ 15:30	이사장실	제1호 서영유치원 2020회계연도 학교비 제3회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제2호 서영유치원 2021회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제3호 서강중학교 2020회계연도 학교비 제3회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제4호 서강중학교 2021회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제5호 서강고등학교 교장 재임용(안) 심의 제6호 서강고등학교 교사 복직(안) 심의 제7호 서강고등학교 2020회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제8호 서강고등학교 2021회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제9호 서영대학교 2020회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제10호 서영대학교 교직원 사학연금 및 퇴직수당 법인부담금 학교부담(안) 심의 제11호 서영대학교 특별상여 지급(안) 심의 제12호 서영대학교 2021회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제13호 학교법인 서강학원 정관 개정(안) 심의 제14호 학교법인 서강학원 교원징계위원회규정 개정(안) 심의 제15호 서영대학교 대학제규정 개정(안) 심의 제16호 서영대학교 실험실습기자재 및 집기비품 불용 처리(안) 심의 제17호 학교법인서강학원 2020회계연도 법인비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제18호 학교법인서강학원 2021회계연도 법인비 세입세출 자금예산(안) 심의	7	1	0	2

【이사회 미참석 이사 및 교직원 이사회 회의록 참석 허위 기재 관련】 — ③

학교법인 서강학원은 【별표 2】 “이사회 불출석 이사 이사회 회의록 참석 허위 기재 현황”과 같이 2022. 12. 29.부터 2023. 9. 15.까지 총 10회의 이사회에서 개인 사정(육아)으로 출석하지 않은 이사 J가 이사회 회의에 출석하여 상정된 안건들에 대한 심의·의결에 참여한 것처럼 이사회 회의록을 작성하고 사후에 이사 J의 서명을 받았다.

또한, 【별표 3】 “이사회 미참석 교직원 이사회 회의록 기재 현황”과 같이

국어, 영어, 수학 과목의 면접 대상자(총 27명) 대비 실제 응시생이 21명으로 이사회 개최가 불가능한 상황으로 확인됨

- 또한, 당시 면접 응시대상자들에게 ‘대기장소인 대학본부 2층에 1시간 30분을 기다려달라’는 내용을 전달하고 이사회가 진행되었을 것이라 소명하나, 2021. 1. 25. ▽▽학교 홈페이지에 공지된 ‘기간제교사 면접 일정’ 관련 시간 변경 등 객관적인 근거자료가 제시되지 못함
- 학교법인 서강학원 정관 개정(안), 학교법인, 서영대학교, ㉠㉠ 및 ▷▷ 학교 2021회계연도 세입세출 자금예산(안), 서영대학교 특별상여 지급(안) 등

2020. 4. 23.부터 2023. 7. 26.까지 ●●장 겸 □□장 M이 △△캠퍼스에 머물며 이사회에 출석할 수 없었음에도⁶⁾ □□캠퍼스에 위치한 이사장실에서 개최된 총 17회의 이사회 회의에 출석하여 이사회 안건을 설명한 것처럼 이사회 회의록을 작성하였다.

4. 관계기관 등 의견 및 검토결과

가. 관계기관 등 의견

학교법인 서강학원은 법령 적용 등에 대해서는 이견 없으나, 제2024-2회 이사회는 2024. 3. 4.에 개최된 것이 맞다고 사실관계를 반박하면서, 당시의 정황을 다음과 같이 서술하였다.

제2024-2회 이사회 개최를 이유로 2024. 2. 16.(금) 이사회 소집 통보서를 각 이사들에게 발송하여 2024. 2. 27.(화) 16:00 이사장실에서 개최 일정을 잡았는데, 코로나 이후 5년 만에 개최되는 2024. 3. 4.(월) ▷▷ 입학식 일정과 근소하게 겹치는 이유를 근거로 D 이사의 이사회 변경제안이 있었고,

법인사무국은 원활한 법인 행사를 위해 제2024-2회 이사회 변경 논의(2024. 2. 20. ~ 21.) 후 2024. 2. 27. 개최하기로 한 제2024-2회 이사회를 2024. 3. 4. 변경 개최하는 것으로 결정하고, 2024. 2. 22.에 각 이사들에게 유선통화로 이사회 개최일자 변경사실을 통보하고, 최종 2024. 2. 26.에 변경 기안을 결재하였으며,

2024. 3. 4. 입학식을 마치고 회의장소로 이동하여 제2024-2회 이사회 회의를 진행하였는데, 안건 중 ‘▷▷ 2023학년도 최종 추가경정 예산(안)’의 경우 이사회 일정을 변경하더라도 2024. 3. 4.은 모든 학교의 학기 개시일로서 ‘추가경정 예산(안)’의 의사결정에 큰 문제가 없을 것으로 판단하였으나 산하 ■■■장이 이사회 개최를 2024학년도 시작 전인 2024. 3. 1. 이전으로 해 줄 것을 간곡하게 요청하게 되었고, 이사들은 2. 27.자 이사회에 대해 크게 지적하였으나 이사회 회의록이 학기가 개시되기 전 날짜로 제출되지 않으면 ▷▷ 학생들 재정 지원 등에 불이익이 있을까봐 부득불 2024. 2. 27. 이사회 회의록을 작성하여 광주광역시 교육청에 제출하게 된 것이라고 설명하였다.

또한, 2024. 3. 4. 개최된 이사회를 소급할 방법이 없어 이사회 당일 회의록을 2부

6) 출장처리(파주→광주)가 되어 있지 않거나, 당일 출장이 있더라도 광주행 항공편 도착시간이 이사회 개최 시간대 이후로 확인되는 등 이사회 회의 참석이 불가하였음

작성하여 2024. 2. 27.(화) 16:00 이사회 회의록은 ▷▷학교의 교육청 보고용으로 사용하고 폐기하였으며, 실제 2024. 3. 4.(월) 12:00 이사회 회의록은 내부 보관하게 된 것이라고 주장하였다.

나. 검토결과

학교법인의 의견대로 2024. 2. 26. 당시에 이미 2024. 2. 27.자 이사회를 2024. 3. 4.로 이사회 날짜를 변경하는 내부기안이 있었다면, 2024. 3. 7. 오전 서영대학교 홈페이지(이사회 회의록 게시판)에 2024. 3. 4.자 이사회 회의록이 아닌 2024. 2. 27.자 이사회 회의록을 탑재하였는지 설명이 되지 않고, 내부기안을 통한 날짜 변경이 교육부 종합감사 실시 통보시점(2024. 3. 7. 오후) 이후라는 사실을 뒷받침하는 근거는 ‘감사결과 확인된 문제점’에 기술한 바와 같이 다수 존재하는 바 의견을 받아들이기 어렵고, 학교법인은 코로나 이후 5년 만에 개최되는 2024. 3. 4.(월) ▷▷ 입학식 일정과 근소하게 겹치는 이유를 근거로 D 이사의 이사회 변경제안이 있었다고 날짜 변경 배경을 설명하였으나 정작 날짜 변경을 제안하였다는 D 이사는 2024. 3. 4. 학교를 방문하지 않은 것으로 확인된다.

또한, 학교법인은 2024. 3. 4. 이사회를 개최하고 이사들(E 등 4명)이 이사회 회의록을 소급해서 작성하는데 대해 문제를 크게 지적했으나 양해를 얻어 2024. 2. 27.자와 2024. 3. 4.자 이사회 회의록 2개7)를 동시에 서명받게 된 것이라고 의견을 제시하나, 2024. 3. 7. 오전 제2024-2회 이사회 회의 최종 결과를 대학 홈페이지에 공개할 때 2024. 2. 27.자 이사회 회의록을 탑재하여 공식화한 것으로 미루어 2024. 3. 4.자 이사회 회의록은 공식 이사회 회의록으로 사용할 의도는 물론 회의록 작성의 필요성이 전혀 없었던 것이고, 실제 2024. 3. 4.에는 2024. 2. 27. 이사회에 이사들이 참석하지 않았기에 2024. 2. 27.자 이사회 회의록에 이사들의 서명이 없는 상태였기 때문에 학교를 방문한 이사들의 서명을 받을 필요가 있었을 뿐이다.

이에 덧붙여, 학교법인의 의견대로 2024. 3. 4. 이사회를 개최하고 2024. 3. 4.자 이사회 회의록 서명을 받으면서 2024. 2. 27.자 이사회 회의록의 서명도 같이 받는 것으로 처리하고자 하였다면, 2024. 2. 27.자 이사회 회의록의 서명도 2024. 3. 4. 학교를 방문한 이사 4명과 당연직이사인 총장 총 5명으로 서명받는 것이 당연한데도 2024. 2. 27.자 이사회 회의록은 2024. 3. 4.자 이사회 회의록과 달리 이사 7명의 서명이

7) 2024. 2. 27.자 이사회 회의록과 2024. 3. 4.자 이사회 회의록은 개최일시 및 참석자의 차이만 있을 뿐 안건 및 발언내용 일체가 동일한 회의록임

이뤄져 있어 객관적으로 소명이 되지 않는다.

그리고 학교법인은 ■■■장이 이사회 개최를 2024학년도 시작 전인 2024. 3. 1. 이전으로 해 줄 것을 간곡하게 요청해서 2개의 회의록이 작성되었다고 주장하는데, 제2024-2회 이사회 안건이 2월말 이전에 처리되었어야 할 이유는 2024. 3. 1.자 ▷▷학교 교원 임용(안), 2023학년도 ▷▷학교 최종 추가경정 예산(안) 등 ▷▷학교 안건들만이 아니라 2024. 2월말 서영대학교 전임 교원 퇴직(안), 2024. 3. 1.자 서영대학교 전임교원 신규임용 및 승진 동의(안) 등 학교법인 및 서영대 차원에서도 문제가 있는 상황임에도 서영대학교를 제외한 ▷▷학교 측의 귀책⁸⁾만 있었던 것처럼 설명하고 있다.

아울러, 학교법인의 주장에 따르면 2024. 2. 27.자 이사회 회의록은 ▷▷학교의 교육청 보고용(전자문서 첨부)으로만 사용되었어야 하나, 2024. 3. 7. 제2024-2회 이사회 회의의 최종 결과 공개용으로 서영대학교 홈페이지(이사회 회의록 게시판)에 2024. 2. 27.자 이사회 회의록을 탑재한 사실이 있어 주장을 신뢰하기 어렵다.

‘이사회 허위 개최’ 사실을 은폐하는 것에서 나아가 이 허위 개최된 이사회의 안건들이 시기상으로 하자는 있기는 하나 사후 의결이라도 된 것처럼 혐의를 축소·가공하는 방식으로 감사에 조직적인 대응을 함으로써 관할청을 기망한 학교법인 서강학원의 이같은 일련의 부당행위에 대해 엄정한 처분이 필요하다고 판단된다.

5. 징계요구 양정

이사회 회의에 참석하지 않은 임직원이 출석하여 심의·의결 과정에 참여한 것처럼 이사회 회의록을 작성하거나 그 작성에 관여한 ○○장 임시직 O, ■■■장 일반직6급 T의 행위는 「학교법인 서강학원 직원징계위원회규정」 제2조(징계의 사유) 제1항 제1호 및 제2호, 「서영대학교 직원인사규정」 제16조(징계제청) 제1항 제1호에 따른 ‘직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 자’ 및 ‘법령, 정관 규정을 위반하였을 때’에 적용되어 징계사유에 해당하고,

감사과정에서 2024. 3. 4. 학교법인이 이사회가 열렸다고 주장하는 회의장소에 참석여부, 2021. 1. 28.자 이사회 개최 관련 허위 진술로 사실관계를 은폐하고자 한 학교법인 서강학원 소속 ■■■장 일반직5급 BH의 행위는 「학교법인 서강학원 직원

8) 이사회 소집 및 개최일의 결정은 학교법인의 소관임에도 ▷▷학교의 판단 실수로 이사회 날짜가 잘못 정해진 것이라는 감사대응 논리를 만든 것이고, 결국 교육부 종합감사 통보시점 이후 사후에 이사회 날짜를 변경 처리한 것을 사전에 변경된 것으로 수습하기 위해 만들어진 각본에 불과함

징계위원회규정」 제2조(징계의 사유) 제1항 제3호, 「서영대학교 직원인사규정」 제 16조(징계제청) 제1항 제3호에 따른 ‘법인 및 학교의 대내·외를 불문하고 공무상의 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하였을 때’ 및 ‘직원으로서 품위를 손상시켰을 때’에 적용되어 징계사유에 해당한다.

6. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장은

① 이사회 회의에 참석하지 않은 임직원이 출석하여 심의·의결 과정에 참여한 것처럼 이사회 회의록을 작성한 ■■■장 일반직6급 T에게 ‘중징계’ 조치하시기 바라며, (징계)

② 이사회 회의에 참석하지 않은 임직원이 출석하여 심의·의결 과정에 참여한 것처럼 이사회 회의록을 작성하는데 관여한 ●●장 임시직 O을 정관 등 자체규정에 따라 ‘문책(중징계)’ 조치하시기 바랍니다. (문책)

③ 또한, 감사과정에서 이사회 개최 및 참석여부 관련 허위 진술로 사실관계를 은폐하고자 한 학교법인 서강학원 소속 ■■■장 일반직5급 BH에게 ‘경징계’ 조치하시기 바랍니다. (징계)

<별도조치>

(임원취임승인 취소)

(광주광역시교육청 통보)

【별표 1】

이사회 관련 학교법인 업무진행 경과

※ 생 략

【별표 2】

이사회 불출석 이사 이사회 회의록 참석 허위 기재 현황

※ 생 략

【별표 3】

이사회 미참석 교직원 이사회 회의록 기재 현황

※ 생 략

교 육 부

징계·문책

제 목 법인 감사 대상 이사회 소집(출석) 미통지 부당

소 관 기 관 학교법인 서강학원

조 치 기 관 학교법인 서강학원

내 용

1. 업무개요

학교법인 서강학원은 「사립학교법」 및 「학교법인 서강학원 정관」에 따라 정관의 변경에 관한 사항, 임원의 임면에 관한 사항, 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요사항 등을 이사회를 통해 심의·결정하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제15조(이사회) 제1항 및 제4항, 제17조(이사의 소집) 및 제19조(임원의 직무) 제4항에 따르면 학교법인에 이사회를 두며, 이사회는 이사장이 소집하고 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있으며, 감사는 학교법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일, 이사의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일, 학교법인의 재산상황과 회계 또는 이사의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일 등을 직무로 행한다고 규정하고 있다.

따라서, 학교법인 서강학원은 감사가 직무를 원활하게 수행할 수 있도록 이사회 개최 시 소집의 안내(통지)가 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 학교법인 서강학원은 【별표】 “법인 감사 대상 소집통지 없는 이사회 개최 현황”과 같이 2020. 3.부터 2024. 3.까지 개최된 총 42차례 이사회 중 4회(결산안

심의)만 소집을 통보하고 38차례에 대해서는 법인 감사에게 이사회 소집 사실을 통보하지 않아 감사의 직무를 정상적으로 수행할 수 없게 한 사실이 있다.

특히, 법인 감사를 대상으로 소집통지를 실시하지 않은 38건 중 37건[1건(2024. 3. 4.)은 이사 및 감사 전원에게 소집통지 미발송]은 매회 이사회 개최 내부결재 공문 상 감사 2명을 '소집통보 대상'에 명시하고서도 소집통지서의 실제 발송 대상에서 제외하였다.

4. 관계기관 의견 및 검토결과

가. 관계기관 의견

학교법인 서강학원은 감사결과 사실관계에 이견이 없지만, 법인 정관 제22조(이사회 구성 및 기능 등) 제3항에 의거 “감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.”고 명시하였는 바, 출석의 가능성을 표현한 것이지 그 여부를 의무하지 않는다고 판단되고, 법인 정관 제20조(감사의 직무) 제1항에 의거 본 법인 산하기관의 결산 시 진행되는 내부감사를 실시하고 그 내용을 이사회에 출석하여 해당 내용에 대해 보고하는 결산 이사회에 대해 소집 통지해 왔다고 소명하였다.

그리고 앞으로 이사회 개최시 감사에게 등기우편 발송 등 관련 사안에 대해 신중히 처리할 수 있도록 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

나. 검토결과

「사립학교법」 제15조 제4항 및 「학교법인 서강학원 정관」 제22조 제3항에 따른 감사의 이사회 출석 발언권 보장을 위해서는 이사회 소집통지 안내가 필수적으로, 이사회 소집통지 대상에서 법인 감사를 임의로 제외하는 일은 없어야 하므로 법인의 주장을 받아들이기 어렵다.

또한, 「사립학교법」 제19조 제4항 및 「학교법인 서강학원 정관」 제20조 제1항에 따르면 학교법인 서강학원이 제시한 감사의 직무(내부감사 보고를 위한 결산 이사회 참여, 연 1회)외에도 '이사회 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일' 등의 중요 직무가 있음에도 임의적으로 결산 이사회 소집 통지만 실시하여 '정상적인 이사회 운영 여부를 감시'하는 감사의 직무 수행에 지장을 초래하였고, 결국 법인 감사의 이사회

참석 배제 상황 중 학교법인 서강학원 이사회에서 이사회 불참 임직원이 이사회 회의록에 참석자로 기재되는 등 '이사회 허위 개최' 사례가 다수 발생하는 상황으로 이어진 점을 고려했을 때 본 건을 단순 과실로 보기 어렵다고 판단된다.

【표】 학교법인 서강학원 정관 관련 조항

제20조(감사의 직무) 감사는 다음 각 호의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일
2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견할 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일
5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

5. 징계요구 양정

법인 감사를 내부결재 상 '소집통보 대상'에 명시하고서도 소집통지서의 실제 발송 대상에서 제외하는 등 법인 감사에게 이사회 소집 사실을 통보하지 않아 감사의 직무를 정상적으로 수행할 수 없게 한 전 ○○장 일반직3급 N, ○○장 임시직 O, ■■■장 일반직6급 T의 행위는 「학교법인 서강학원 직원징계위원회규정」 제2조(징계의 사유) 제1항 제1호 및 제2호, 「서영대학교 직원인사규정」 제16조(징계제청) 제1항 제1호에 따른 '직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 자' 및 '법령, 정관 규정을 위반하였을 때'에 적용되어 징계사유에 해당한다.

6. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장은

① 법인 감사를 내부결재 상 '이사회 소집통보 대상'에 명시하고서도 소집통지서의 실제 발송 대상에서 제외한 전 ○○장 일반직3급 N(퇴직으로 불문), ■■■장 일반직6급 T 등 2명에게 '경징계' 조치하시기 바라며, (징계)

② 또한, 법인 감사를 내부결재 상 '이사회 소집통보 대상'에 명시하고서도 소집통지서의 실제 발송 대상에서 제외한 전 ○○장 일반직3급 O(현 ○○장 임시직)을 정관 등 자체규정에 따라 '문책(경징계)' 조치하시기 바랍니다. (문책)

【별표】

법인 감사 대상 소집통지 없는 이사회 개최 현황

개최내용				소집통보내용 (의결내용)	소집통지 현황	
연번	회차	개최일시	장 소		통지대상	통지여부
1	제2020-03회	20.03.12.(목) 14:00~15:30	이사장실	제1호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제2호 교원 징계위원회 위원 위촉(안) 심의	감사 2명	X
2	제2020-04회	20.04.23.(목) 14:00~15:50	이사장실	제1호 서영유치원 2019회계연도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제2호 서강중학교 교원 징계처분(안) 심의 제3호 서강중학교 교사 휴직(안) 심의 제4호 서강중학교 2019회계연도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제5호 서강고등학교 2019회계연도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제6호 서영대학교 2019회계연도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제7호 서영대학교 2021학년도 제2차 및 2022학년도 정원 조정(안) 심의 제8호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 제9호 학교법인서강학원 교원징계위원회 위원 위촉(안) 심의 제10호 학교법인서강학원 2019회계연도 법인비 세입세출 자금결산(안) 심의	감사 2명	O
3	제2020-05회	20.06.04.(목) 14:00~15:50	이사장실	제1호 서영대학교 하반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제2호 교육용기본재산(토지) 임대(안) 심의 제3호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의	감사 2명	X
4	제2020-06회	20.06.25.(목) 14:00~15:50	이사장실	제1호 서영유치원 2020학년도 학교비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제2호 서강중학교 교원 복직(안) 심의 제3호 서강중학교 2020학년도 학교비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제4호 학교법인 서강학원 정관 개정(안) 심의 제5호 서영대학교 이행보증보험 청약(안) 심의 제6호 2019회계연도 서영대학교 교비회계 결산 수정 및 재제출(안) 심의 제7호 서영대학교 실험실습기자재(실습차량) 및 차량운반구 불용처리(안) 심의	감사 2명	X
5	제2020-07회	20.07.30.(목) 14:00~15:50	이사장실	제1호 개방이사추천위원회 위원 추천(안) 심의 제2호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의	감사 2명	X
6	제2020-08회	20.08.27.(목) 14:00~15:50	이사장실	제1호 서강중학교 교감 임용(안) 심의 제2호 서강중학교 교사 특별승진 및 퇴직(안) 심의 제3호 서강중학교 교사 복직(안) 심의 제4호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제5호 서강고등학교 교사 복직(안) 심의 제6호 서강고등학교 교사 휴직(안) 심의 제7호 서강고등학교 교사 퇴직(안) 심의 제8호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제9호 서영대학교 전임교원 해임(안) 심의 제10호 서영대학교 전임교원 승진(안) 심의 제11호 서영대학교 하반기 전임교원 기간제 재임용 동의(안) 심의 제12호 서영대학교 하반기 계약제(연봉제) 전임교원 재임용 동의(안) 심의 제13호 서영대학교 하반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용	감사 2명	X

개최내용				소집통보내용 (의결내용)	소집통지 현황	
연번	회차	개최일시	장 소		통지대상	통지여부
				동의(안) 심의 제14호 서영대학교 하반기 검입(초빙)교원 임용(안), 해임(안) 및 검입교원 신규임용 동의(안) 심의 제15호 서영대학교 실험실습기자재 및 집기비품 불용처리(안) 심의 제16호 임기 만료된 임원(추천감사) 선임(안) 심의		
7	제2020-09회	20.10.08.(목) 14:00~15:50	이사장실	제1호 서영유치원 2020학년도 학교비 제2회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제2호 서강중학교 교사 퇴직(안) 심의 제3호 서강중학교 2020학년도 학교비 제2회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제4호 서강고등학교 2020학년도 학교비 제1회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제5호 서영대학교 2020학년도 학교비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의	감사 2명	X
8	제2020-10회	20.11.12.(목) 11:00~12:00	이사장실	제1호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제2호 서영대학교 교육용기본재산(토지) 처분(안) 심의 제3호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의	감사 2명	X
9	제2020-11회	20.12.17.(목) 11:00~12:00	이사장실	제1호 서강고등학교 기간제 교사 임용(안) 심의 제2호 서영대학교 상반기 전임교원 기간제 재임용 동의(안) 심의 제3호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 재임용 동의(안) 심의	감사 2명	X
10	제2021-01회	21.01.28.(목) 14:00~15:30	이사장실	제1호 서영유치원 2020회계연도 학교비 제3회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제2호 서영유치원 2021회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제3호 서강중학교 2020회계연도 학교비 제3회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제4호 서강중학교 2021회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제5호 서강고등학교 교장 재임용(안) 심의 제6호 서강고등학교 교사 복직(안) 심의 제7호 서강고등학교 2020회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제8호 서강고등학교 2021회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제9호 서영대학교 2020회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제10호 서영대학교 교직원 사학연금 및 퇴직수당 법인부담금 학교부담(안) 심의 제11호 서영대학교 특별상여 지급(안) 심의 제12호 서영대학교 2021회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제13호 학교법인 서강학원 정관 개정(안) 심의 제14호 학교법인 서강학원 교원징계위원회규정 개정(안) 심의 제15호 서영대학교 대학제규정 개정(안) 심의 제16호 서영대학교 실험실습기자재 및 집기비품 불용처리(안) 심의 제17호 학교법인서강학원 2020회계연도 법인비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제18호 학교법인서강학원 2021회계연도 법인비 세입세출 자금 예산(안) 심의	감사 2명	X
11	제2021-02회	21.02.25.(목) 11:00~12:30	이사장실	제1호 서강중학교 교사 복직(안) 심의 제2호 서강중학교 교사 임용(안) 심의 제3호 서강중학교 교사 전보(안) 심의 제4호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의	감사 2명	X

개최내용				소집통보내용 (의결내용)	소집통지 현황	
연번	회차	개최일시	장 소		통지대상	통지여부
				제5호 서강중학교 기간제교사 전보(안) 심의 제6호 서강중학교 2020학년도 학교비 제4회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제7호 서강중학교 2020학년도 학교비 명시이월(안) 심의 제8호 서강고등학교 교사 퇴직(안) 심의 제9호 서강고등학교 교사 휴직(안) 심의 제10호 서강고등학교 교사 임용(안) 심의 제11호 서강고등학교 교사 전보(안) 심의 제12호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제13호 서강고등학교 기간제교사 전보(안) 심의 제14호 서강고등학교 2020학년도 학교비 제3회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제15호 서강고등학교 2020학년도 학교비 명시이월(안) 심의 제16호 서영대학교 전임교원 해임(안) 심의 제17호 서영대학교 전임교원 승진(안) 심의 제18호 서영대학교 상반기 겸임(초빙)교원 임용(안), 해임(안) 및 겸임(초빙)교원 신규임용 동의(안) 심의 제19호 임기 만료된 임원(이사) 선임(안) 심의		
12	제2021-03회	21.03.25.(목) 11:00~12:00	이사장실	제1호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의	감사 2명	X
13	제2021-04회	21.04.15.(목) 14:00~14:50	이사장실	제 1호 서영대학교 전임교원 징계의결(안) 심의	감사 2명	X
14	제2021-05회	21.04.22.(목) 14:00~15:50	이사장실	제1호 서영유치원 2020회계연도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제2호 서영유치원 2021회계연도 학교비 제1회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제3호 서강중학교 사무직원 승진(안) 심의 제4호 서강중학교 2020학년도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제5호 서강고등학교 교사 휴직(안) 심의 제6호 서강고등학교 사무직원 승진(안) 심의 제7호 서강고등학교 2020학년도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제8호 서영대학교 2020회계연도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제9호 서영대학교 2021회계연도 학교비 제1회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제10호 서영대학교 교육용 기본재산(교지) 매도(안) 심의 제11호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 제12호 학교법인 서강학원 정관 개정(안) 심의 제13호 학교법인서강학원 교원징계위원회 위원 위촉(안) 심의 제14호 학교법인서강학원 2020회계연도 법인비 세입세출 자금 결산(안) 심의 제15호 학교법인서강학원 2021회계연도 법인비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의	감사 2명	O
15	제2021-06회	21.05.06.(목) 12:30~14:30	00한정식 <00소제>	제1호 서영대학교 총장 선임(안) 심의	감사 2명	X
16	제2021-07회	21.06.24.(목) 14:30~15:30	이사장실	제1호 서강중학교 교장 재임용(안) 심의 제2호 서강중학교 2021학년도 학교비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제3호 서강고등학교 2021학년도 학교비 제1회 세입세출 추가	감사 2명	X

개최내용				소집통보내용 (의결내용)	소집통지 현황	
연번	회차	개최일시	장 소		통지대상	통지여부
				경정 자금예산(안) 심의 제4호 서영대학교 2022학년도 제2차 및 2023학년도 제2차 정원 조정(안) 심의 제5호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 제6호 서영대학교 하반기 계약제(연봉제) 전임교원 재임용 동의(안) 심의		
17	제2021-08회	21.07.29.(목) 14:30~15:30	이사장실	제 1호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 제 2호 서영대학교 교육용기본재산(토지) 처분(안) 심의 제 3호 개방이사추천위원회 위원 추천(안) 심의	감사 2명	X
18	제2021-09회	21.08.27.(금) 13:00~15:00	00일식	제1호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제2호 서강중학교 학교비 이월금 반환(안) 심의 제3호 서강고등학교 교사 퇴직(안) 심의 제4호 서강고등학교 교사 복직(안) 심의 제5호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제6호 서강고등학교 사무직원 전보(안) 심의 제7호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의 제8호 서영대학교 하반기 겸임(초빙)교원 임용(안), 해임(안) 및 겸임교원 신규임용 동의(안) 심의 제9호 서영대학교 사무직원 전보(안) 심의 제10호 임기 만료된 임원(개방이사) 선임(안) 심의	감사 2명	X
19	제2021-10회	21.11.26.(금) 14:00~15:30	이사장실	제1호 서영유치원 2021회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제2호 서강중학교 교사 휴직(안) 심의 제3호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제4호 서강중학교 2021회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제5호 서강고등학교 2021회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제6호 서영대학교 2021회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의	감사 2명	X
20	제2022-01회	22.01.20.(목) 14:00~15:50	이사장실	제1호 서영유치원 2021회계연도 학교비 제3회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제2호 서영유치원 2022회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제3호 서강중학교 교장자격 인정 검정(안) 심의 제4호 서강중학교 사무직원 신규채용 계획(안) 심의 제5호 서강중학교 2021학년도 학교비 제3회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제6호 서강중학교 2022회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제7호 서강고등학교 교사 복직(안) 심의 제8호 서강고등학교 교사 휴직(안) 심의 제9호 서강고등학교 2021학년도 학교비 제3회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제10호 서강고등학교 2022학년도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제11호 서영대학교 2021회계연도 학교비 제3회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제12호 서영대학교 교직원 사학연금 및 퇴직수당 범인부담금 학교부담(안) 심의 제13호 서영대학교 특별 상여 지급(안) 심의 제14호 서영대학교 2022회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제15호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 제16호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의 제17호 서영대학교 상반기 전임교원 기간제 재임용 동의(안)	감사 2명	X

개최내용				소집통보내용 (의결내용)	소집통지 현황	
연번	회차	개최일시	장 소		통지대상	통지여부
				심의 제18호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 재임용 동의(안) 심의 제19호 서영대학교 실험실습기자재 및 집기비품 불용처리(안) 심의 제20호 학교법인서강학원 2021회계연도 법인비 제2회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제21호 학교법인서강학원 2022회계연도 법인비 세입세출 자금 예산(안) 심의		
21	제2022-02회	22.02.24.(목) 14:00~15:40	이사장실	제1호 서영유치원 2021회계연도 학교비 제4회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제2호 서강중학교 교원 퇴직(안) 심의 제3호 서강중학교 교장 임용(안) 심의 제4호 서강중학교 교감 임용(안) 심의 제5호 서강중학교 교사 복직(안) 심의 제6호 서강중학교 교사 휴직(안) 심의 제7호 서강중학교 교사 전보(안) 심의 제8호 서강중학교 사무직원 임용(안) 심의 제9호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제10호 서강중학교 기간제교사 전보(안) 심의 제11호 서강중학교 2021학년도 학교비 제4회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제12호 서강고등학교 교사 퇴직(안) 심의 제13호 서강고등학교 교사 복직(안) 심의 제14호 서강고등학교 교사 전보(안) 심의 제15호 서강고등학교 사무직원 전보(안) 심의 제16호 서강고등학교 사무직원 신규채용 계획(안) 심의 제17호 서강고등학교 영양교사 정원 배치(안) 심의 제18호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제19호 서강고등학교 2021학년도 학교비 제4회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제20호 서강고등학교 2021학년도 학교비 명시이월(안) 심의 제21호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의 제22호 서영대학교 전임교원 승진(안) 심의 제23호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제24호 서영대학교 상반기 겸임(초빙)교원 임용(안), 해임(안) 및 겸임(초빙)교원 신규임용 동의(안) 심의 제25호 vision2027 산학협력중장기발전계획 수립(안) 심의 제26호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의	감사 2명	X
22	제2022-03회	22.03.24.(목) 14:00~15:40	이사장실	제1호 서강고등학교 교사 휴직(안) 심의 제2호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제3호 정관 개정(안) 심의 제4호 교원징계위원회 개정(안) 심의 제5호 직원징계위원회 개정(안) 심의 제6호 안전보건관리규정 제정(안) 심의 제7호 대학제규정 개정(안) 심의 제8호 임기 만료된 임원(이사) 선임(안) 심의	감사 2명	X
23	제2022-04회	22.04.21.(목) 14:00~15:30	이사장실	제1호 서영유치원 2021회계연도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제2호 서영유치원 2022회계연도 학교비 제1회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제3호 서강중학교 교사 휴직(안) 심의 제4호 서강중학교 2021학년도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제5호 서강중학교 2022학년도 학교비 제1회 세입세출 추가경정	감사 2명	O

개최내용				소집통보내용 (의결내용)	소집통지 현황	
연번	회차	개최일시	장 소		통지대상	통지여부
				자금예산(안) 심의 제6호 서강고등학교 기간제교사(영양교사) 임용(안) 심의 제7호 서강고등학교 2021학년도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제8호 서영대학교 2021회계연도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제9호 서영대학교 2023학년도 제3차 및 2024학년도 학과 정원 조정(안) 심의 제10호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 제11호 학교법인서강학원 정관 재개정(안) 심의 제12호 학교법인서강학원 교원징계위원회(중고 및 대학) 위원 위촉(안) 심의 제13호 학교법인서강학원 2021회계연도 법인비 세입세출 자금 결산(안) 심의		
24	제2022-05회	22.06.23.(목) 14:00~15:30	이사장실	제1호 서강중학교 교사 복직(안) 심의 제2호 서강고등학교 2022학년도 학교비 제1회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제3호 서영대학교 하반기 기간제 전임교원 재임용 동의(안) 심의 제4호 서영대학교 하반기 계약제(연봉제) 전임교원 재임용 동의(안) 심의 제5호 학교법인서강학원 정관 개정(안) 심의 제6호 서영대학교 대학제규정 개정(안) 심의	감사 2명	X
25	제2022-06회	22.08.25.(목) 14:00~15:30	이사장실	제1호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제2호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제3호 서강고등학교 기간제교사 휴직(안) 심의 제4호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의 제5호 서영대학교 전임교원 승진(안) 심의 제6호 서영대학교 하반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제7호 서영대학교 하반기 겸임(초빙)교원 임용(안), 해임(안) 및 겸임교원 신규임용 동의(안) 심의 제8호 서영대학교 실험실습기자재 및 집기비품 불용처리(안) 심의 제9호 대학제규정 개정(안) 심의	감사 2명	X
26	제2022-07회	22.11.10.(목) 12:30~14:30	00일식	제1호 서영유치원 2022회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제2호 서강중학교 교사 휴직(안) 심의 제3호 서강중학교 2022회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제4호 서강고등학교 기간제교사 복직(안) 심의 제5호 서강고등학교 2022회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제6호 서영대학교 2022회계연도 학교비 제1회 세입세출 추가 경정 자금예산(안) 심의 제7호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 제8호 서영대학교 실험실습기자재 및 집기비품 불용처리(안) 심의 제9호 학교법인 서강학원 임기만료된 임원(감사) 선임(안) 심의	감사 2명	X
27	제2022-08회	22.12.29.(목) 14:00~15:30	이사장실	제1호 서강고등학교 기간제교사 휴직(안) 심의 제2호 서강중학교 사무직원 전직(안) 심의 제3호 서강고등학교 사무직원 일반(근속) 승진(안) 심의 제4호 대학제규정 개정(안) 심의 제5호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 재임용 동의(안) 심의	감사 2명	X
28	제2023-	23.01.19.(목)	이사장실	제1호 서영유치원 2022회계연도 학교비 제3회 세입세출 추가	감사 2명	X

개최내용				소집통보내용 (의결내용)	소집통지 현황	
연번	회차	개최일시	장 소		통지대상	통지여부
	01회	14:00~15:50		경정 자금예산(안) 심의 제2호 서영유치원 2023회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제3호 서영유치원 규칙변경(안) 심의 제4호 서강중학교 2022학년도 학교비 제3회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제5호 서강중학교 2023학년도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제6호 서강고등학교 교장자격인정검정 대상자(안) 심의 제7호 서강고등학교 2022학년도 학교비 제3회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제8호 서강고등학교 2023학년도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제9호 서영대학교 VISION2030 중장기발전계획 개편(안) 심의 제10호 서영대학교 2022회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제11호 서영대학교 특별 상여 지급(안) 심의 제12호 서영대학교 교직원 사학연금 및 퇴직수당 법인부담금 학교부담(안) 심의 제13호 서영대학교 2023회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제14호 학교법인서강학원 2022회계연도 법인비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제15호 학교법인서강학원 2023회계연도 법인비 세입세출 자금예산(안) 심의 제16호 임기 만료된 임원(이사) 선임(안) 심의		
29	제2023-02회	23.02.23.(목) 14:00~15:50	이사장실	제1호 서강중학교 교원 퇴직(안) 심의 제2호 서강중학교 교사 복직(안) 심의 제3호 서강중학교 교사 휴직(안) 심의 제4호 서강중학교 교사 전보(안) 심의 제5호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제6호 서강중학교 2022학년도 학교비 제4회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제7호 서강고등학교 교원 퇴직(안) 심의 제8호 서강고등학교 교장 임용(안) 심의 제9호 서강고등학교 교감 임용(안) 심의 제10호 서강고등학교 교사 복직(안) 심의 제11호 서강고등학교 교사 전보(안) 심의 제12호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제13호 서강고등학교 기간제교사 전보(안) 심의 제14호 서강고등학교 2022학년도 학교비 제4회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제15호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의 제16호 서영대학교 상반기 전임교원 승진(안) 심의 제17호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제18호 서영대학교 실험실습기자재 및 집기비품 불용처리(안) 심의 제19호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의	감사 2명	X
30	제2023-03회	23.03.23.(목) 14:00~15:00	이사장실	제1호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제2호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의 제3호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의	감사 2명	X
31	제2023-04회	23.04.20.(목) 14:00~15:30	이사장실	제1호 서영유치원 2022회계연도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제2호 서영유치원 2023회계연도 학교비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제3호 서강중학교 2022학년도 학교비 세입세출 간주처리 예산(안) 심의	감사 2명	O

개최내용				소집통보내용 (의결내용)	소집통지 현황	
연번	회차	개최일시	장 소		통지대상	통지여부
				제4호 서강중학교 2022학년도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제5호 서강고등학교 2022학년도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제6호 서영대학교 2022회계연도 학교비 세입세출 자금결산(안) 심의 제7호 학교법인서강학원 2022회계연도 법인비 세입세출 자금결산(안) 심의		
32	제2023-05회	23.05.25.(목) 14:00~15:00	이사장실	제1호 학교법인 서강학원 정관 개정(안) 심의 제2호 서영대학교 2024학년도 제3차 및 2025학년도 제2차 정원조정(안) 심의 제3호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 제4호 서영대학교 인허가보증보험 청약(안) 심의 제5호 서영대학교 교육용기본재산(건물) 취득(안) 심의	감사 2명	X
33	제2023-06회	23.06.27.(화) 14:00~15:00	이사장실	제1호 서강중학교 2023학년도 학교비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제2호 서강고등학교 2023학년도 학교비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제3호 서영대학교 하반기 기간제 전임교원 재임용 동의(안) 심의 제4호 서영대학교 하반기 계약제(연봉제) 전임교원 재임용 동의(안) 심의	감사 2명	X
34	제2023-07회	23.07.26.(수) 14:00~15:00	이사장실	제1호 개방이사추천위원회 위원 추천(안) 심의 제2호 서영대학교 하반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제3호 학교법인 서강학원 정관 개정(안) 심의 제4호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의	감사 2명	X
35	제2023-08회	23.08.24.(목) 14:00~15:00	이사장실	제 1호 서강중학교 교원 퇴직(안) 심의 제 2호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제 3호 서강고등학교 교원 퇴직(안) 심의 제 4호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제 5호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의 제 6호 서영대학교 전임교원 승진(안) 심의 제 7호 서영대학교 하반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제 8호 서영대학교 하반기 겸임(초빙)교원 임용(안), 해임(안) 및 겸임교원 신규임용 동의(안) 심의 제9호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 제10호 임기 만료된 임원(추천감사) 선임(안) 심의	감사 2명	X
36	제2023-09회	23.09.15.(금) 14:00~15:00	이사장실	제1호 서강고등학교 교사 휴직(안) 심의 제2호 서영대학교 하반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제3호 학교법인 서강학원 정관 재개정(안) 심의	감사 2명	X
37	제2023-10회	23.11.24.(금) 12:30~14:00	00일식	제1호 서강중학교 2023학년도 학교비 제2회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제2호 서강중학교 교사 복직(안) 심의 제3호 서강고등학교 2023학년도 학교비 제2회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제4호 학교법인 서강학원(서영대학교) 교육용기본재산(토지) 처분(안) 심의 제5호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의 제6호 서영대학교 전임교원 징계의결(안) 심의	감사 2명	X
38	제2023-11회	23.12.21.(목) 16:00~17:00	이사장실	제1호 서영대학교 상반기 기간제 전임교원 재임용 동의(안) 심의 제2호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 재임용 동의(안) 심의 제3호 학교법인 서강학원 정관 개정(안) 심의	감사 2명	X

개최내용				소집통보내용 (의결내용)	소집통지 현황	
연번	회차	개최일시	장 소		통지대상	통지여부
				제4호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의		
39	제2024-01회	24.1.25.(목) 16:00~16:50	이사장실	제1호 서영유치원 2023회계연도 학교비 제2회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제2호 서영유치원 2024회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제3호 서강중학교 2023회계연도 학교비 제3회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제4호 서강중학교 2024회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제5호 서강고등학교 2023회계연도 학교비 제3회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제6호 서강고등학교 2024회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제7호 서영대학교 전임교원 해임(안) 심의 제8호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제9호 서영대학교 2023회계연도 학교비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제10호 서영대학교 특별상여 지급(안) 심의 제11호 서영대학교 교직원 사학연금 및 퇴직수당 법인부담금 학교부담(안) 심의 제12호 서영대학교 2024회계연도 학교비 세입세출 자금예산(안) 심의 제13호 학교법인 서강학원 정관 개정(안) 심의 제14호 학교법인 서강학원 2023회계연도 법인비 제1회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제15호 학교법인 서강학원 2024회계연도 법인비 세입세출 자금예산(안) 심의	감사 2명	X
40	제2024-02회 (회의록 홈페이지 공개 후 감사실시 통보를 계기로 은폐)	24.2.27.(화) 16:00~17:40	이사장실	제1호 서강중학교 교원 임용(안) 심의 제2호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제3호 서강중학교 사무직원 임용(안) 심의 제4호 서강중학교 2023학년도 학교비 제4회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제5호 서강고등학교 교원 임용(안) 심의 제6호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제7호 서강고등학교 사무직원 임용(안) 심의 제8호 서강고등학교 2023학년도 학교비 제4회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제9호 서강고등학교 2023학년도 학교비 명시이월(안) 심의 제10호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의 제11호 서영대학교 상반기 전임교원 승진(안) 심의 제12호 서영대학교 전임교원 휴직(안) 심의 제13호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제14호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의	감사 2명	X
41	제2024-02회	24.3.4.(월) 12:00~13:10	00일식	제1호 서강중학교 교원 임용(안) 심의 제2호 서강중학교 기간제교사 임용(안) 심의 제3호 서강중학교 사무직원 임용(안) 심의 제4호 서강중학교 2023학년도 학교비 제4회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제5호 서강고등학교 교원 임용(안) 심의 제6호 서강고등학교 기간제교사 임용(안) 심의 제7호 서강고등학교 사무직원 임용(안) 심의 제8호 서강고등학교 2023학년도 학교비 제4회 세입세출 추가경정 자금예산(안) 심의 제9호 서강고등학교 2023학년도 학교비 명시이월(안) 심의 제10호 서영대학교 전임교원 퇴직(안) 심의	감사 2명	X

개최내용				소집통보내용 (의결내용)	소집통지 현황	
연번	회차	개최일시	장 소		통지대상	통지여부
				제11호 서영대학교 상반기 전임교원 승진(안) 심의 제12호 서영대학교 전임교원 휴직(안) 심의 제13호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임용 동의(안) 심의 제14호 서영대학교 제규정 개정(안) 심의		
42	제2024-03회	24.3.14.(목) 12:00~12:30	이사장실	제1호 서강고등학교 교원 임용(안) 심의 제2호 서영대학교 상반기 계약제(연봉제) 전임교원 신규임명 동의(안) 심의	감사 2명	X

교 육 부

기관경고·문책·경고<별도조치>임원취임승인취소

제 목 C 권한 위임 및 대학 보직 부여 부당

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 학교법인 서강학원

내 용

1. 업무개요

학교법인의 이사장은 「사립학교법」 및 「학교법인 서강학원 정관」에 따라 이사회를 소집하고 그 의장이 되며, 학교법인을 대표하고 학교법인 내부의 사무를 총괄하도록 규정하고 있고, 학교법인 서강학원과 서영대학교는 「학교법인 서강학원 정관」 및 「서영대학교 직제규정」에 따라 직제를 관리하고 규정에 따른 직급을 고려하여 각 부서별 보직을 부여하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제19조(임원의 직무) 제1항 및 제2항에 따르면 이사장은 학교법인을 대표하고 이 법과 정관에 규정된 직무를 수행하며 그 밖에 학교법인 내부의 사무를 총괄하고, 이사장이 궐위되거나 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관으로 정하는 바에 따르고, 정관에 규정이 없으면 이사회에서 호선한 다른 이사가 이사장의 직무를 대행한다고 되어 있고, 「학교법인 서강학원 정관」 제17조(이사장의 선출방법과 그 임기 등), 제18조(이사장 및 이사의 직무) 제1항, 제19조(이사장 직무 대행자 지정) 제1항 및 제3항에 따르면 이사장은 이사회에서 이사의 호선으로 취임하며, 이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리하고, 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행하며, 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 학교법인 서강학원은 이사장이 건강상의 이유 등으로 그 직의 수행이 어렵다고 판단될 경우 「사립학교법」 및 「학교법인 서강학원 정관」에 따른 관련 절차에 따라 이사장 직무대행자 지정 등 조치를 취해야 한다.

또한, 「학교법인 서강학원 정관」 제95조(법인 사무조직) 제1항에 따르면 이 법인의 업무를 처리하기 위하여 법인사무국 및 법인기획실을 두고 국에는 국장, 실에는 실장을 둘 수 있으며, 국장 및 실장은 5급 이상의 직원 또는 부교수 이상의 교원으로 보한다고 되어 있고, 「서영대학교 직제규정」 제14조(사무처) 제1항에 따르면 사무처장은 5급 이상의 직원 또는 부교수 이상의 교원으로 보한다고 규정하고 있다.

따라서, 학교법인 및 대학의 보직을 부여할 때에는 정관에 따른 직급 요건을 충족하는 자를 임용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 학교법인 서강학원은 2023. 10. 24.자 C(0000년생, I의 장인)이 서명한 ‘건강 악화에 따른 원거리 이동상 어려움으로 법인 관련 문서의 결재 권한을 ○○장 ○에게 위임한다’는 내용의 위임장을 근거로 2023. 10. 24.부터 2024. 4. 감사일 현재까지 관련 법령 및 정관에서 정하는 절차를 따르지 아니하고 ○○장 ○(임시직으로 대학에서 채용 후 대학 ■■■장 및 ○○장 겸직)이 C 명의의 인감도장을 보관하면서 대리결재하도록 한 사실이 있고,

※ ○○장 진술에 따르면, 서울에 거주하는 C는 2023. 10. 위임장 작성 이전부터 보청기 없이는 의사소통이 안되어 유선보고가 어려웠음

또한, 학교법인 서강학원과 서영대학교는 2022. 12. 31.자 정년퇴임 이후 2023. 1. 1.자 임시직으로 채용한 ○1)에게 대학 ■■■장 및 ○○장 보직을 부여한 사실이 있다.

4. 관계기관 의견 및 검토결과

가. 관계기관 의견

1) 2022. 12. 31.자 정년퇴임 전까지 일반직3급으로 2018.7.1.~2022.12.31. 대학 ■■■장, 2020.7.1.~2022.12.31. ○○장(대학 ■■■장 근무기간 중 법인업무 겸직)으로 재직

학교법인 서강학원은 감사결과에 이견은 없으나, “C이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 일시적으로 그 직무를 수행할 방법을 정하는 것으로서, 이사장의 권한을 침해하거나 법령에서 예정하지 않은 새로운 권한을 부여하는 내용이 아닌 이상, 그 직무를 대신 수행하게 할 수 있다고 판단함”이라는 법제처 법령해석례(법제처-12-0336, 2012. 7. 12.)가 있다고 제시하였고, C의 일시적인 건강문제를 규정에서 제시된 사고나 궐위로 해석하는 것은 무리로 판단된다고 의견을 덧붙였다.

그리고 앞으로 C 직무 대행에 관해 제기된 문제점, 경력직의 계약직 채용, 보직 임명 과정에서 제기된 문제점을 면밀히 검토하여 미비점을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

나. 검토결과

학교법인 서강학원이 제시한 법제처 법령해석례(법제처-12-0336, 2012. 7. 12.)의 전문 내용을 확인한 결과, “정관으로 이사 중 한 명에게 「사립학교법」 및 같은 법 시행령에서 규정하고 있지 아니한 ㉮㉮이라는 직함을 부여하여, C이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 그 직무를 대신 수행하게 할 수 있는지?”에 대한 법령해석으로 C의 권한을 이사 중 어떤 사람에게 위임하느냐를 결정하는 방법은 사립학교가 자율적으로 정할 수 있다는 취지일 뿐, 위임장만으로 임시직으로 임용된 ○○장에게 C 결재권 일체를 위임한 본 건 지적과 달리 이사 중에서 직무대행자를 지정한 사례로 확인된다.

또한, 2023. 10. 위임장 작성 전에도 C의 사전결재가 이뤄지지 못해 왔고 서울에 거주하는 C이 필요시 광주(본교)를 방문할 때 사후결재가 이뤄진 것으로 확인되는 점, 위임장 작성의 직접적 배경이 필요에 따라 광주를 방문하는 것조차 힘들어졌기 때문인 점으로 미루어 일시적인 상황으로 보기 어렵다.

5. 징계요구 양정

관련 법령 및 정관에서 정하는 절차를 따르지 아니하고 위임장만을 근거로 C명의의 인감도장을 보관하면서 대리결재한 ○○장 임시직 O의 행위는 「학교법인 서강학원 직원징계위원회규정」 제2조(징계의 사유) 제1항 제1호 및 제2호, 「서영대학교 직

원인사규정」 제16조(징계제청) 제1항 제1호에 따른 '직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 자' 및 '법령, 정관 규정을 위반하였을 때'에 적용되어 징계사유에 해당한다.

6. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장은

① 관련 법령 및 정관에서 정하는 절차를 따르지 아니하고 위임장만을 근거로 이사장 명의의 인감도장을 보관하면서 대리결재한 ●●장 임시직 ○을 정관 등 자체규정에 따라 '문책(경징계)' 조치하시기 바랍니다. (문책)

② 앞으로 법인을 운영하면서 규정에 맞지 않게 보직을 부여하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관경고)

③ 또한, 임시직으로 채용한 ○에게 대학 ■■장 보직을 부여한 서영대학교 I에게 '경고' 조치하시기 바랍니다. (경고)

<별도조치>

(임원취임승인 취소)

교 육 부

주의·통보(시정완료)

제 목 법인 임원의 친족관계에 있는 교직원 홈페이지 미공개

소 관 기 관 학교법인 서강학원

조 치 기 관 학교법인 서강학원

내 용

1. 업무개요

학교법인 서강학원은 「사립학교법」 및 「학교법인 임원 등의 인적사항 공개 등에 관한 고시(교육부 고시)」에 따라 학교법인 임원과 친족관계에 있는 교직원을 공개하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제72조의3(임원의 친족 교직원 공개)에 따르면 학교법인은 학교법인 임원과 「민법」 제777조(친족의 범위)에 따른 친족관계에 있는 교직원을 교육부장관이 정하는 바에 따라 공개하여야 하고, 「민법」 제777조에 따르면 친족관계는 8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자에 해당하는 자이며, 「학교법인 임원 등의 인적사항 공개 등에 관한 고시(교육부 고시, '22. 3. 25. 개정)」 제4조(임원과 친족 교직원) 제1항 및 제2항에 따르면 학교법인은 학교법인 임원과 「민법」 제777조에 따른 친족관계에 있는 교직원을 당해 학교의 인터넷 홈페이지에 상시 공개하여야 하고, 학교법인은 교직원이 학교법인 임원의 변경 또는 교직원 채용 등으로 공개대상이 된 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 15일 이내에 해당 사실을 공개하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 학교법인 서강학원은 학교법인 임원의 변경 또는 교직원 채용 시 학교법인 임원과의 친족관계를 파악하여 공개대상자가 누락되는 일이 없도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 학교법인 서강학원은 2020. 8. 1. 서영대학교 직원(일반직 5급)으로 신규 임용된 C의 외손자이자 이사 I의 아들 R¹⁾를 2024. 4. 감사일 현재까지 대학 홈페이지의 ‘학교법인 임원과 친족관계에 있는 교직원 현황’ 공개 현황에서 누락시켜 온 사실이 있다.

4. 관계기관 의견

학교법인 서강학원은 감사결과를 수용하면서, 업무담당자의 단순 업무 착오로 누락된 것으로 향후 학교법인 임원의 변경 또는 교직원 채용 시 학교법인 임원과의 친족관계를 파악하여 공개대상자가 누락되는 일이 없도록 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

6. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장은

① C의 외손자이자 I의 아들 R를 대학 홈페이지의 ‘학교법인 임원과 친족관계에 있는 교직원 현황’ 공개 현황에서 누락한 ○○장 임시직 O, ■■장 일반직6급 T 등 2명에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

② 실지감사 이후 직원 R를 대학 홈페이지의 ‘학교법인 임원과 친족관계에 있는 교직원 현황’에 공개하여 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

1) 2022. 3. 1. ~ 2024. 4. 감사일 현재 : 휴직 중

교 육 부

기관경고·개선·징계·회수·<별도조치>임원취임승인취소

제 목 정관 개정 및 명예퇴직수당 지급 부당

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

내 용

1. 업무개요

학교법인 서강학원과 서영대학교는 「사립학교법」에 규정한 법령상 기준을 토대로 교원 및 직원의 명예퇴직 제도를 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제60조의3 제1항 및 제2항에 따르면 사립학교교원으로서 20년 이상 근속한 자가 정년전에 자진하여 퇴직하는 경우에는 예산의 범위안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있고, 명예퇴직수당의 지급대상 범위, 지급액, 지급 절차, 그 밖에 필요한 사항은 정관으로 정한다고 규정하고 있다.

따라서, 학교법인 서강학원과 서영대학교는 명예퇴직수당 관련 정관 개정 및 수당 지급 대상의 선정 등 업무처리는 상위 법령인 「사립학교법」에서 정한 기준 범위 내에서 이루어져야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 학교법인 서강학원과 서영대학교는 명예퇴직수당의 지급대상 범위, 지급액 등을 정관으로 정한다는 「사립학교법」 제60조의3 제2항을 근거로 2020. 6. 25. 제2020-6회 이사회를 통해 상위법인 '사립학교법(명예퇴직수당 지급 대상 : 20년 이상 근속한 사립학교교원)'에 위배하여 명예퇴직수당 지급 대상을 대학 재직기간 15년 이상(정년퇴직일이 10년 이내인 자)으로 하는 내용으로 '학교법인 서강학원 정관'을 개정한 사실이 있고,

위 개정 정관에 따라 2022. 6. 29. 대학 재직기간이 18년인 부교수 U(I의 배우자, C의 딸)을 2022년 8월말 명예퇴직자로 확정 한 후 2022. 9. 8. 명예퇴직수당 117,889,110원을 지급한 사실이 있다.

※ 위 정관 개정 이후 교원 명예퇴직수당 지급대상자 총 13명 중 대학 재직기간 20년 미만은 1명

4. 관계기관 의견 및 검토결과

가. 관계기관 의견

학교법인 서강학원과 서영대학교는 본 건과 관련하여 교원인사위원회 및 이사회 의결을 거쳤고 무엇보다 교육부 승인이 이뤄진 사안으로 법인 정관의 개정 및 명예퇴직 대상 선정 절차에 하자가 없다고 소명하였다.

※ 교육부 승인의 근거로 공문 '학교법인 서강학원 정관변경 보고'(서강학원-33, 2020.7.7.) 제출

나. 검토결과

「사립학교법」 제45조 제2항 및 제3항에 따르면, 학교법인이 정관을 변경한 경우에는 교육부장관이 정하여 고시하는 서류를 갖추어 14일 이내에 교육부장관에게 보고하여야 하고, 보고를 받은 교육부장관은 변경 사항이 법률에 위반된다고 판단 하면 30일 이내에 해당 학교법인에 시정 또는 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있고, 법인 및 대학에서 소명근거로 제출한 학교법인 서강학원의 '학교법인 서강학원 정관변경 보고(서강학원-33(2020.7.7.))' 공문은 교육부에서 정관변경에 대한 검토 결과를 회신한 '승인' 공문이 아닌 학교법인이 교육부에 발송한 단순 '보고'¹⁾ 공문으로 확인된다.

따라서, 본 건 정관변경과 관련하여 법령상 절차인 교육부 보고가 이뤄졌고 이후 교육부로부터 별도의 시정 명령이 없었다는 이유로 학교법인과 대학이 추진한 법령에 위배된 정관변경과 이를 근거로 지급된 명예퇴직수당이 정당화될 수는 없고, 특히, 학교법인과 대학은 정관 변경의 배경을 교직원 복지 향상을 도모하고자 하기 위함이라고 설명하나, I의 배우자이자 C의 딸인 특수관계인이 이 개정된 정관의 유일한 수혜자가 된 점을 감안할 때 엄정한 조치가 요구된다고 판단된다.

1) 「사립학교법」 제45조 제3항에 따른 교육부의 시정 또는 변경 명령이 없었던 이유로 학교법인과 대학측에서는 교육부의 '승인'이 있었다고 주장하는 것이나, 동 조항은 당위규정이 아님

5. 징계요구 양정

법령에 위반되게 I의 배우자를 명예퇴직 대상자로 선정하여 명예퇴직수당을 지급하도록 한 서영대학교 I의 행위는 「학교법인 서강학원 교원징계위원회규정」 제3조(징계의 사유 및 종류) 제1항 제2호, 「서영대학교 교원인사규정」 제40조(징계사유) 제1항 제1호에 따른 '직무상 의무를 위반하거나 직무 이행을 태만히 한 자' 및 '교육관계법령과 정관 및 대학의 제규정을 위반하였을 때'에 적용되어 징계사유에 해당한다.

6. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장은

① 앞으로 「정관」 등 자체 규정에 「사립학교법」 등 상위법령과 위반되는 내용이 포함되지 않도록 관련 업무를 철저히 하기 바랍니다. (기관경고)

② 또한, 상위 법령인 「사립학교법」에 맞게 명예퇴직 관련 「정관」의 내용을 조속히 개정하기 바랍니다. (개선)

③ 법령에 위반되게 I의 배우자를 명예퇴직 대상자로 선정하여 명예퇴직수당을 지급하도록 한 I에게 '경징계' 조치하시기 바랍니다. (징계)

서영대학교 총장은

부적정하게 지급한 명예퇴직수당 117,889,110원을 당사자로부터 회수하여 교비회계에 세입조치하기 바랍니다. (회수)

<별도조치>

(임원취임승인 취소)

교 육 부

통보·<별도조치>통보

제 목 사무직원 신규채용 및 전보 부적정

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

내 용

1. 업무개요

학교법인 서강학원(이하 “서강학원”)은 「사립학교법」 등에 따라 사무직원의 임용 등에 대하여 정관으로 정하도록 되어있다. 「학교법인 서강학원 정관」 제58조 제5항(임용)에 따르면, 학교소속 일반직원의 임용에는 학교의 장의 제청을 거쳐 이사장이 임용한다고 규정하고 있고, 서영대학교 사무처 총무과는 「학교법인 서강학원 정관」 제97조 제1항 및 「업무분장 및 위임전결규정」 제9조 제2항 제2호에 따라 직원인사업무 및 직원업무평가를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제70조의2(사무기구 및 정원)에 따르면 사립학교 사무직원의 임용 등에 대하여서는 정관으로 정하도록 되어있으며, 「학교법인 서강학원 정관」 제58조 제5항(임용)에 따르면, 학교소속 일반직원의 임용에는 학교의 장의 제청을 거쳐 이사장이 임용한다고 규정하고 있고, 「직원인사위원회규정(서영대)」 제6조 제1항(기능)에 따르면, 동 위원회는 직원의 신규임용에 따른 제청에 관한 사항을 심의하도록 되어있다. 또한 「인건비 재정결함보조금 지원을 위한 사립학교 사무직원 인사관리 지침(2019.3., 광주광역시교육청, 이하 “지침”）」에 따르면, 신규임용은 그 공고를 교육청과 학교홈페이지에 게시하는 공개경쟁에 의하여야 하며, 교육청과 그 임용에 대한 사전 협의를 거쳐 채용계획을 수립하고 임용 후 NEIS에 인사기록을 등재하고 그 결과를 교육청에 보고하여야 한다.

따라서 사무직원의 임용은 직원인사위원회의 심의를 거쳐 이루어져야 하며, 인건비 재정결함보조금을 지원받는 사립 고등학교 사무직원의 신규 임용 시에는 교육청과 그 임용에 대한 사전협의를 거쳐 채용계획을 수립하고 공개채용 후 결과를 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 서영대학교는 2019. 9. 25. 前 ◇◇장 V의 추천으로 W1)을 사무직원(◇◇ 근무)으로 특별채용하고, 동일한 날인 2019. 9. 25. 15:00에 직원인사위원회를 개최하여 신규 발령된 위 W을 2019. 10. 1.자로 ▽▽고등학교2) 행정실로 전보토록 심의한 뒤, 연속하여 ▽▽고등학교로 전보발령토록 이사장의 결재를 득한 사실이 있다.(이 과정에서 직원 W에 대한 신규채용 관련 직원인사위원회의 심의는 이루어지지 않았다.3))

아울러, 서강학원은 광주광역시교육청에는 2019. 10. 4.에 고등학교 사무직원 1명(X)과 대학교 직원 1명(W)이 상호 전보되는 것으로 임용보고를 한 사실이 있다.(직원 W의 인사기록카드(NEIS)에는 2019.10.1. 신규채용 기록만 기재되어 있고, 서영대학교 ◇◇의 근무기록은 기재되어 있지 않으며, W근무분에 대한 9월분 월급은 지급되지 않았다.)

W의 경우, 서영대학교 ◇◇ 신규임용(특별채용)에 대한 직원인사위원회의 심의도 부재하고 해당월 급여도 지급되지 않았으며, 채용 당일에 직원인사위원회에서 ▽▽고등학교 전보가 심의 및 결정되었는바, W이 공고(공개경쟁채용)를 거치지 아니한 특별채용형태로 ▽▽고등학교에 신규채용된 것과 사실상 동일한 결과를 초래하게 되었다.

4. 관계기관 등 의견 및 검토 결과

① 수감기관 의견

서영대학교는 사실관계 및 법령적용에 이견이 없다고 밝히면서도 당시 인사 조치가 추진된 과정을 고려해줄 것을 요청하였다. 서영대학교는 2019년 당시△△캠퍼스에 ◇◇ 분사무소 신설을 추진하면서, □□캠퍼스 일정기간 근무 후 △△캠퍼스에서 근무하는 조건으로 직원을 채용하고자 하였으나 지원자가 없어 신규직원 특별채용, 법인 내 직원 중 근무 희망자 모집 등 모집 경로를 다변화하였으며,

1) 채용 추천자인 前 ◇◇장과 오촌 관계(사촌의 딸)

2) 2019년 기준, ▽▽고등학교 인건비 재정결함보조금 교부액은 총 3,720,876천원

3) 해당 위원회에서 타 직원(BO)의 채용 심의는 있었으나, 그 외 채용(안)은 심의되지 않았으며, 그 이전 인사위원회(2019-4차)에서도 해당 내용은 논의되지 않음

그 결과 ◇◇ 분사무소 업무(서영대 ◇◇) 추진의 중요성이 더 크다고 판단하여 관련 직원 2명의 동의를 받아 근무경력이 있는 직원과 인사교류를 진행하게 된 것이라고 밝혔다. 특히 ▽▽고등학교 행정실 측의 입장에서는 신규직원을 받게 되어 업무 관리의 실익이 없음에도 △△캠퍼스 직원 배치의 중요성 때문에 업무를 추진하였는바, ▽▽고등학교의 사무직원 배치 관련 인사사항은 해당 인사과정에서 중요 고려사항이 아니었고 전보 발령에 따라 재정결함보조금이 증가하지도 않았는바⁴⁾ 해당 사유에 의한 협의가 필요하지 않음을 부대의견으로 밝히면서 초래된 결과 위주로 채용 부당을 주장하는 것은 부적정하다는 의견을 밝혔다. 다만, 추후 인사 관리 시에는 절차상 미비점이 발생하지 않도록 각별히 유념하겠다고 밝혔다.

아울러, 2019. 9. 25.에 개최된 직원인사위원회 회의록에 W의 채용 건 없이 전보발령 건을 심의한 것으로만 기재되어 있는 것과 관련해서는 별다른 증빙 없이 전보 발령 안건에서 채용 건을 함께 논의하였다는 의견만을 제출하였다.

② 관할청(광주광역시교육청) 의견

광주광역시에 소재한 고등학교를 관할하고 있는 광주광역시교육청은 확인된 사실관계에 이견이 없다면에서도 동 사안은 원칙적으로 대학에서 고등학교로 전보 발령된 것으로 직접적인 지침 위반으로 단정하기에는 어렵지만 이러한 사례가 재발하지 않도록 기관경고 처분을 바라는 의견과 함께 유사 사례가 발생하지 않도록 관할 법인과 학교에 지도·감독을 철저히 하겠다는 의견을 제출하였다.

아울러, 「지침(2019.3.)」에는 “대학 법인 소속 사무직원과의 교류발령 또는 전입 발령으로 재정결함보조금 증가 사유가 발생할 경우 반드시 사전에 교육청과 협의”토록 하고 있으나 이번 사항은 대학 법인 신규직원이 전입발령된 것으로 위 지침의 위반사항으로 보이지 않는다는 참고의견을 제출하였다.

③ 검토 결과

서강학원에서 직원을 신규채용 및 전보발령하면서, ▽▽고등학교에 교부되는 인건비 재정결함보조금이 오히려 감소하고, 동 지침에서 우회적인 신규채용에 대하여 명확한 금지 사항을 규정하고 있지 않으며 관할청 또한 같은 의견임을 고려하여 볼 때, 이 사항에 관하여 감사일 현재 확인된 사항을 기준으로 “채용 부적정”

4) 고등학교의 10호봉 직원과 대학 법인의 1호봉 직원 간 전보로 ▽▽ 측의 인건비성 재정결함보조금은 도리어 감소

또는 “국가 재정 손실” 등을 의도한 것으로 단정하기 힘들어 보인다.

다만, 서영대학교 ◇◇에 신규임용된 것에 대해 직원인사위원회 심의가 있었는지 여부에 대해 객관적인 증빙을 제시하지 못하고 있으며, W이 ◇◇ 근무기간 급여 미지급 사유에 대해서는 합리적 설명을 제출하지 못하고 있음을 고려해보면, 직원인사위원회 미심의 등 채용절차 미비가 재발하지 않도록 통보하는 것이 적정하다.

또한, 이와 같은 인사 사례가 공개채용을 회피할 목적으로 악용될 수 있고, 이후 「지침(2019.3.)」에 규정된 사립 고등학교 직원 공개채용을 의무화하는 규정이 「사립학교법」 제70조의3(사무직원의 임용) 제1항과 「동법 시행령」 제27조의2(사무직원의 신규채용)로 명문화(2021.8., 2022.2. 각각 조문 신설)되어 감사일 현 시점에서는 비위의 중대성이 한층 커진 것에 비추어보면, 고등학교 직원 신규채용을 우회한 것으로 판단될 수 있는 동 사례에 대하여 관할청이 보다 심층적인 판단 후 자체적으로 처분할 수 있도록 관할청인 광주광역시교육감에 통보함이 적정한 것으로 보인다.

5. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장 및 서영대학교 총장은

직원인사위원회 심의 등 인사 관련 규정을 준수하여 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 처리하시기 바랍니다. (통보5)

<별도조치>

(광주광역시교육청 통보)

5) 직원인사위원회 미심의 외 고등학교 직원 신규채용 우회 부분 등에 대하여서는 교육부에서 처분하지 않으나, 관할청인 광주광역시교육감이 당해 지적사항에 대하여 「지침」 위반사항 추가조사 및 별도 처분이 가능함(교육부 사학감사담당관)

교 육 부

징계·문책·통보(시정완료)

제 목 범죄사실 통보 교원에 대한 징계의결 미요구

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사립학교법」 등 관계법령에 따라 교원의 징계를 관리하고 있다. 또한 「학교법인 서강학원 정관」 제95조 제1항(법인 사무조직)과 「학교법인 서강학원 정관 시행세칙」 제12조 제1항(업무)에 따라 서강학원 법인 사무국은 이사회 의결 사항 이행에 관한 협조 등의 업무를 담당하고, 서영대학교 사무처 총무과는 「학교법인 서강학원 정관」 제97조 제1항(하부조직) 및 「업무분장 및 위임전결규정」 제9조 제2항 제5호(사무처)에 따라 교원 포상 및 징계 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제61조 제1항(징계의 사유 및 종류) 및 제64조(징계의결의 요구)에 따르면 직무의 내외를 불문하고 교원으로서의 품위를 손상하는 행위를 한 때에는 사립 학교 교원의 임용권자는 미리 충분한 조사를 한 후 당해 징계사건을 관할하는 교원징계위원회에 그 징계의결을 요구하여야 함을 규정하고 있고, 「동법 시행령」 제25조(교원의 징계의결 요구)는 이러한 징계의결 요구에는 징계의 종류와 양을 기재 하도록 하는 등 구체적 절차를 규정하고 있다. 또한, 「교원징계위원회규정(서영대)」 제3조(징계의 사유 및 종류) 제1항 제3호에 따르면 “직무의 내외를 불문하고 교원 으로서의 품위를 손상하는 행위를 한 때”에는 징계의결을 요구하고 징계처분을 하여야 함을 규정하고 있다.

따라서 관계기관으로부터 범죄사실 등이 통보된 경우, 교원 임용권자인 이사장 및 소관 부서는 징계 관련 사실을 조사하고, 관할 위원회인 교원징계위원회에 징계의결을 요구하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 2020. 7. 22.에는 광주북부경찰서장으로부터 ㄱ과 소속 교수 S의 음주운전 등 범죄수사상황을 통보¹⁾받고도 감사일 현재까지 3년 이상 교원징계위원회에 징계의결을 요구하지 않았다.²⁾ 특히, 2022. 2. 21.에는 서울동부지방검찰청 검사장으로부터 前 ㄴ과 소속 조교수 Y의 피의사실(폭행) 및 구약식 처분을 통보받고도, 징계를 요구하지 않고 2024. 2월 퇴직(의원면직)³⁾ 처리하여 징계가 불가능하게 되었으며, 2023. 11. 20.에 통보된 ㄷ과 소속 조교수 Z 또한 감사일 현재까지 징계의결이 요구되지 않았다.

[표] 범죄 사실 통보 교원에 대한 징계처리 현황

※ 생 략

-
- 1) 「사립학교법」 제66조의3 제1항에 따라 사립학교 교원의 수사를 시작한 때와 이를 마친 때에는 10일 이내에 해당 교원의 임용권자에게 그 사실을 통보하게 되어 있으나 광주북부경찰서에서는 수사과정에서 피의자가 교원임을 알지 못하여 통보를 누락하였으며, 2020년 감사원 감사에서 적발되어 지연 통지되었음
 - 2) 교원의 범죄사실 통보와 관련한 징계 조사와 관련하여서는, 교무처가 아닌 징계위원회를 운영하는 법인 사무국에서 담당한다고 진술함(□□장 등)
 - 3) 의원면직을 신청 교원에 중징계 의결이 요구 중일 경우, 의원면직 제한(「사립학교법」 제61조의2 제4항 제2호)

[참고 1] 서영대학교 교원징계위원회규정 내 징계기준(별표 1)⁴⁾

비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
비위의 유형				
7. 품위유지의무 위반				
하. 음주운전	비고 제7호에 따름(별표 3)			
거. 그 밖의 품위유지의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

[참고 2] 서영대학교 교원징계위원회규정 내 음주운전징계기준(별표 3)⁵⁾

음주운전 유형		처리기준
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우	정직 - 감봉
	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상인 경우 및 음주측정 불응의 경우	정직

4. 관계기관 의견 및 검토 결과

① 관계기관 의견

서영대학교는 사실 관계 및 법령 적용 전반에 이견이 없다고 밝히면서도 해당 업무추진 과정과 그 사유와 관련하여 의견을 제출하였다. 우선, S 교수의 범죄 사실이 발생일로부터 2년 이상 경과한 시점에서 수사기관으로부터 범죄사실이 통지되었다는 점, Y 前 조교수의 범죄사실과 관련하여 구약식으로 종료되었다는 사실을 감안하여 징계의결을 요구하지 않고 ○○장이 각각 ‘구두경고’하였다는 의견을 제출하였다. 아울러, 지적된 교원 3명 중 현직에 있는 2명에 대해 이사장이 2024. 5. 17.에 징계의결을 요구하고, 교원징계위원회에서 2024. 5. 24.에 S 교수에 대해서는 ‘징계시효 도과로 경고’, Z 조교수에 대해서는 임용 전 직무와 무관한 사안으로 인한 품위유지의무 위반이 있는 것으로 보아 징계를 의결하지 않고 ‘경고’ 처분토록 결정하였다. 또한 Y 前 조교수의 경우 의원면직 제한 사유 조회 시, 해당 사항이 없었음을 참고 의견으로 제출하였다.

4) 2019.12.1.에 개정되었으며, 상위법령인 「사립학교법」 및 하위법령에는 이에 앞선 2019.10.에 동일하게 개정됨

5) 위와 같음

② 검토 결과

서영대학교 측에서는 S 교수를 구두 경고한 사유로 “2년 이후 범죄사실이 통지”된 것을 들고 있으나, 이러한 범죄사실이 지연 통지된 것은 S 교수가 진술하였듯 음주운전 적발 당시 본인이 교원이었다는 사실을 숨긴 것이 주된 원인으로 보이는 점, 음주운전이 발생한 2018. 7.을 징계시효 기산점⁶⁾으로 잡는다 하더라도 범죄사실을 통보받은 시점인 2020. 7.에 징계시효가 도과하지 않는 점을 고려하면 학교 측의 주장은 맞지 않는다. 특히 「사립학교법 시행령」 제25조의4(징계의 감경기준) 제2항 제4호(2019.10. 신설)에 따르면 음주운전은 감경이 불가하며 “「도로교통법」 제44조 제1항에 따른 음주운전”은 감경이 불가능한 징계사유로 징계조사 및 절차가 합당하게 진행되었다면 관련 법령에 따라 정직이 불가피한 사안임에도 감사일 현재에는 징계시효 도과로 징계가 불가능하게 된바, 업무관리자의 직무 해태가 있었던 것으로 보인다.(2024.5.24.에 경고처분됨)

Y 前 교수가 구약식 처분, 즉 약식기소되었다는 것은 「형사소송법」 제448조(약식명령을 할 수 있는 사건) 및 제449조(약식명령의 청구)에 따른 것으로 보이는데, 해당 처분은 “공판절차 없이 약식명령으로 피고인을 벌금, 과료 또는 몰수에 처할 수 있게” 하는 것으로, 오히려 범죄사실과 징계사유가 명확히 있음을 확인하는 계기에 해당한다. 이를 이유로 징계 의결을 하지 않았다는 서영대학교 측 관련자들의 주장 역시 타당하지 않다. 또한 의원면직(2024. 2.)으로 인해 Y 前 교수에 대해서도 징계가 가능하지 않은 상황임을 추가로 고려할 필요가 있다.

징계 처분이 이뤄져야했을 교원 3명 중 2명에 대해 2024. 5. 24.에 교원징계위원회의 심의가 있었음은 사실이나, 앞서 언급한 대로 징계시효 도과자 및 의원면직자에 대해서는 징계가 가능하지 못했고 실제로 징계시효 도과자는 경고 처분, 의원면직자는 징계심의를 대상이 되지 않았던 사실을 고려하면 관련자들의 반복적인 법령과 규정 위반 및 중대한 업무 해태가 있었던 것으로 보여지는바, 이를 처분양정 참작 요소로 보기 어렵다.

6) 경찰에게 직업(교원)을 숨긴 비위사실이 연속되어 범죄사실이 학교에 지연 통지된 것으로 볼 경우 2020.7.을 징계시효 기산점으로 볼 여지도 상당함

5. 징계요구양정

이 지적사항은 징계 처분 등 인사에 관련된 비위⁷⁾로 기본적인 법령을 준수하지 않은 사실이 명백하고 당사자들도 이를 명확히 인정하고 있다. 이러한 비위가 발생하여 관련 교원 3명 중 2명에 대해서는 각각 징계시효 도과와 의원면직으로 징계가 불가능하고 이중 1명은 관련 법령을 고려하면 정직(중징계) 요구가 필수적⁸⁾인 인원이었는바, 적법한 징계권이 관련자들의 비위로 행사되지 못하게 된 사정이 발생하였고 이는 적어도 징계 사유에 달하는 상당한 비위에 해당함이 인정된다. 또한, 위반한 법령과 규정은 각각 사립학교 설치의 근거법인 「사립학교법」에 규정된 기본적 법령과, 위 법령 내용을 그대로 담아 제·개정한 대학 자체 규정인 「교원 징계위원회규정(서영대)」이라는 점에서 기본적인 과실이 인정된다. 한편, 이 지적사항 관련자들은 감사기간 중 “같이 사는 식구들끼리 징계를 하는데 인정이 가고”, 교원징계위원회를 일일이 여는 것에 “행정력의 한계”가 있는 사정의 고려를 요청하는 발언을 하였는데, 이는 단순 과실의 존재 외에 비위의 심각성을 인지하지 못하는 행정력 부재로 볼 수밖에 없는바, 징계사유가 명확한 사항으로 판단된다. 그 외 징계의 수준과 관련하여 참작할 요소도 없다. 이에, 관련 업무 추진 및 의사결정에 주로 참여한 관련자 2명에 대하여 경징계 이상의 징계를 요구함이 적절하다.

6. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장 및 서영대학교 총장은

① 「사립학교법」, 「학교법인 서강학원 정관」 및 자체 규정에 따라 관련 업무를 담당한 ■■■장 ○을 ‘문책(경징계)’, ■■■장 T을 ‘경징계’ 조치하시기 바라고, (문책·징계)

② 범죄사실이 통보된 교원에 대해 관련 법령 및 자체규정에 따라 조치하시고 관련 사례가 재발하지 않도록 업무를 엄중하게 추진하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

7) 「직원인사규정(서영대)」, 「직원징계위원회규정(서영대)」 등 자체 규정에서 사무직원의 징계와 관련하여 별도의 세부기준을 두고 있지 않은 바, 「교원징계위원회규정(서영대)」 내 징계 기준을 참조하면, 인사관련 비위의 경우 “비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우” 해임에서 정직, “비위의 정도가 약하고 경과실인 경우” 감봉에서 견책으로 하고 있음

8) 법령 상 감경이 불가하고, 징계위원회 판단에 따라 가중은 가능한 사안에 해당함

교 육 부

경 고

제 목 감사자료 제출 누락

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

내 용

1. 업무 개요

학교법인 서강학원 및 서영대학교는 「공공감사에 관한 법률」 제19조(자체감사계획의 수립·실시) 제1항 및 제20조(자료제출의 요구), 「사립학교법」 제48조(보고징수 등), 「교육부 감사규정」 제3조(감사의 종류 등) 및 제9조(자료제출의 요구) 등에 따른 교육부 종합감사를 2024. 3. 18.부터 2024. 4. 5.까지 수감하였고, 이와 관련하여 서영대학교에서 업무를 담당하는 부서는 감사관의 요구에 따라 업무 관련자료를 감사기간 이전 또는 감사기간 중에 제출하였다.

한편, 서영대학교 사무처 총무과는 「학교법인 서강학원 정관」 제97조 제1항(하부조직) 및 「업무분장 및 위임전결규정」 제9조 제2항 제5호(사무처)에 따라 교직원 포상 및 징계 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「공공감사에 관한 법률」 제20조(자료제출의 요구) 및 「교육부 감사규정」 제9조(자료제출의 요구)에 따르면 감사기구의 장은 자체감사를 위해 필요할 때 자체감사 대상기관 또는 그 소속 공무원이나 직원에 대해 출석·답변의 요구, 관계서류·장부 및 물품, 전산정보시스템에 입력된 자료의 조사 등의 제출을 요구할 수 있다. 「공공감사에 관한 법률」 제20조 제3항에 따르면 자료제출 조치를 요구받은 자체감사대상기관이나 그 소속공무원 및 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다고 되어 있다.

따라서 교육부로부터 종합감사 등 감사를 수감 중인 학교법인 서강학원 및 서영대학교(근무자)는 교육부 감사관의 자료 제출 요구에 따라 성실하게 자료를 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

서영대학교 사무처는 교육부 종합감사 수감과 관련하여 2024. 3. 14.(목) 감사 자료를 사전 제출하면서 교원 범죄사실 통보 및 처리현황을 “해당사항 없음”으로 기재하여 제출하였다. 그런데, 서영대학교 사무처는 감사기간 중 엑셀로 작성된 “2020~2024년 대외접수문서(전부서)” 등 전자문서를 2024. 3. 19.(화) 오후 14시, 17시 30분 경에 usb에 담아 추가로 제출하였으며, 해당 자료 내에서 ㄱ과 교수 S, ㄴ과 前 조교수 Y 범죄사실 통보와 관련된 공문 4건이 교육부 감사단에 추가 확인되었다. 아울러, 2024. 3. 28.(목) 오후 17시 경에 외부 공문을 수신하는 전산시스템을 교육부 감사단이 추가 확인한 결과, ㄷ와 조교수 Z의 피의사실 통보 관련 공문 2건을 접수하였음이 추가로 확인된 사실도 있다. 사전 감사자료 제출 시 없는 것으로 제출된 교원 범죄사실 통보 현황과 관련하여, 총 2회에 걸쳐 전·현직 교원 3명의 범죄사실 관련 공문 6건이 [표]와 같이 추가 발견되었다.

[표] 감사자료 제출 누락 문서 현황(교원 범죄사실 통보 관련)

※ 생 략

4. 관계기관 의견 및 검토 결과

① 관계기관 의견

서영대학교는 사실관계와 법령 적용 전반에 이견이 없다면서도 감사방해의 의도가 없었다는 의견을 제출하였다. 우선, 종합감사 관련 업무가 사무처에 집중되며, 업무부하가 발생하여 자료제출에 누락이 있었으며, 특히 수기로 대장을 작성하여 활용하는 서영대학교 업무 특성상 검증 및 확인 과정이 미흡한 것이 자료 제출 누락의 원인이 되었다고 주장한다. 또한, 교육부 감사단이 감사기간 중 전산 관련 자료 등을 요구할 수 있음을 인지하고 있었는바, 이러한 감사자료 제출 누락으로 인해 대학이 얻을 수 있는 실익이 없기 때문에, 해당 자료를 고의로 미제출할 이유가 없다고 주장한다.

② 검토 결과

서영대학교는 전산 자료가 아닌 수기 자료에 기반하여 행정업무가 진행되어왔기 때문에, 서영대의 자료 제출에 오기가 있거나 누락이 있을 경우 그대로 교육부 감사단의 업무 부하 발생과 감사 지연으로 이어졌고, 이는 감사기간 연장(10일→15일)의 주된 사유 중 하나가 되었음을 고려할 필요가 있다. 또한 외부공문을 수신하는 전산 시스템 또한 감사단이 감사기간 중 자체적으로 인지하고 나서야 확인할 수 있었던바, 감사단이 해당 시스템에 접근·요구할 수 있음을 인지하고 있어 실익이 없다는 주장 또한 이유 없다. 특히, 동건은 범죄사실 통보 건이 다수가 아니라는 점, 문서 및 지적사항의 중요성을 감안하면 누락 및 오기하였다는 주장을 신뢰하기 어려운 점 또한 고려될 필요가 있다.

다만, 자료를 허위로 제출한 적극적 방해 행위가 아니라는 점, 2회에 걸쳐 자료를 누락하여 그 의도성이 상당 부분 추정되나 이 지적사항과 관련된 “범죄사실 통보 교원에 대한 징계의결 미요구” 처분에 따라 관련자 징계를 요구한 점을 처분 양정에 고려할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장 및 서영대학교 총장은

관련 업무를 담당한 ■■■장 O, ■■■장 T, ■■■장 AA 등 3명을 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

교 육 부

주의

제 목 교원 의원면직 제한사유 미조회

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사립학교법」 등에 따라 교원의 복무 관련 사항을 관리하고 있다. 또한, 「학교법인 서강학원 정관」 제95조 제1항(법인 사무조직)과 「학교법인 서강학원 정관 시행세칙」 제12조(업무)에 따라 서강학원 법인 사무국은 이사회 의결사항 이행에 관한 협조 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제61조의2 제1항(의원면직을 신청한 교원의 징계사유 확인 등)은 각급학교 교원의 임용권자는 교원이 의원면직을 신청한 경우 다음 각 호의 사항을 감사원과 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에 확인하여야 한다고 규정하고 있고, 「같은 법」 제61조의2 제4항 제4호는 관할청의 감사부서 등에서 중징계에 해당하는 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 경우 의원면직을 허용해서는 아니된다고 규정하고 있다. 또한, 관할청인 교육부장관 등에 확인을 의뢰하여야 한다는 관할청(교육부 사학감사 담당관)의 안내 또한 계속되었다.¹⁾

따라서, 사립대학은 관할청인 교육부장관 등에게 의원면직(원에 의한 중도 퇴직에 해당하는 명예퇴직 포함)을 하고자 하는 교원의 의원면직 제한사유를 조회하여야 한다.

1) 「사립학교법 개정(교원 의원면직 제한 대상) 안내」(사학감사담당관-2482, 2016.8.10.), 「사립학교법 개정(교원 의원면직 제한 대상 해당여부 확인 요청)내용 재 알림」(사학감사담당관-481, 2019.1.31.), 「교원 의원면직 제한사유 대상 확인 절차 등 재 알림」(사학감사담당관-2382, 2023.5.11.)

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 서강학원 법인 사무국은 의원면직자에 대한 면직 제한사유 해당 여부를 관계기관에 조회하면서 【별표】 “교원 의원면직 제한사유 미조회 현황(2021.3~현재)”과 같이 ㄹ과 前 조교수 AB 등 의원면직자 29명에 대해서 소재지 관할 검찰청, 경찰청 및 감사원에만 의원면직 제한사유 조회를 실시하고 관할청인 교육부에는 이를 일체 조회하지 않았으며, 이 중 ㄱ과 前 조교수 AC의 의원면직 제한사유 조회를 면직일로부터 395일 후에 실시하는 등 8명에 대하여 면직일 이후에 면직 제한사유를 조회하였다. 특히, 명예퇴직자 8명(ㄴ과 前 교수 U(現 I 배우자) 등 정년 이전에, 원에 의하여 퇴직)에 대해서는 교육부, 감사원, 검찰청, 경찰청에 의원면직 사유 일체를 조회하지 않았다.

4. 관계기관 의견

학교법인 서강학원은 사실관계 및 법령 적용 전반에 이견이 없다고 밝혔다. 또한, 관할청인 교육부의 공문 안내가 있었음을 확인하였고, 명예퇴직자에 대해서도 의원면직자와 같이 의원면직 제한 조회를 하여야 함을 인정하였다. 또한, 해당 규정의 취지가 징계를 면탈하려는 목적의 의원면직을 제한하고자 하는 것 등에 있는바, 앞으로 업무 추진 시 각별히 유념하고 업무 매뉴얼을 개선 및 보완해 나가겠다는 의견을 제출하였다.

5. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장 및 서영대학교 총장은

관련 업무를 담당한 ○○장 O, ■■장 T 등 2명을 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
(주의)

【별표】

교원 의원면직 제한사유 미조회 현황(2021.3~현재)

※ 생 략

교 육 부

징계·문책·개선

제 목 신규 일반직원(특수관계인) 부당 채용

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

내 용

1. 업무개요

학교법인 서강학원은 「사립학교법」 등에 따라 사무직원의 임용 등에 대하여 정관으로 정하도록 되어 있다. 또한, 「학교법인 서강학원 정관」 제95조 제1항(법인 사무조직)과 「학교법인 서강학원 정관 시행세칙」 제12조 제1항(업무)에 따라 서강학원 법인 사무국은 이사회 의결사항 이행에 관한 협조 등을 담당하고 있고, 서영대학교 사무처 총무과는 「학교법인 서강학원 정관」 제97조 제1항(하부조직) 및 「업무분장 및 위임전결규정」 제9조 제2항 제2호(사무처)에 따라 직원인사업무 및 직원업무평가를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제70조의2(사무기구 및 정원)에 따르면 사립학교 사무직원의 임용 등에 대하여서는 정관으로 정하도록 되어있으며, 「학교법인 서강학원 정관」 제58조 제5항(임용)에 따르면, 학교소속 일반직원의 임용에는 학교의 장의 제청을 거쳐 이사장이 임용한다고 규정하고 있다. 「직원인사규정(서영대)」 제5조(신규임용의 원칙)는 “직원의 신규임용은 공개경쟁채용 전형에 의하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 총장이 필요하다고 인정할 때에는 특별채용을 할 수 있다.”고 하고 있으며, 「제규정관리 규정(서영대)」 제18조 제2항(업무편람)에 의해 구속력을 갖는 서영대학교 행정업무편람(별표 참조)에 따르면 직원임용계획을 수립하고 그에 근거하여 직원을 채용토록 하고 있다. 또한, 「고용정책기본법」 제7조 제1항(취업기회의 균등한 보장)은 “사업주는

근로자를 모집·채용할 때에 합리적인 이유 없이 성별, 신앙, 연령, 신체조건, 사회적 신분, 출신지역, 학력, 출신학교, 혼인·임신 또는 병력(病歷) 등을 이유로 차별을 하여서는 아니되며, 균등한 취업기회를 보장하여야 한다”고 규정하고 있다. 또한, 「대학 윤리강령(서영대)」에 따르면 “교수(직원)는 직위를 이용한 인사 관여, 이권 개입, 알선, 청탁행위, 금품 등 수수 행위를 하지 않는다”고 규정하고 있다.

또한, 「舊 교육부 보안업무규정시행세칙(2023.9. 개정 이전)」 제6조(신원조사) 및 제7조 제2호(신원조사의 대상)에 의하면 사립학교 교직원의 임용 전에 신원조사를 실시하도록 규정하고, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 제5항(아동·청소년 관련기관등에의 취업제한 등)에 따르면 대학은 “취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업 하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자에 대하여 성범죄의 경력을 확인하여야 하여야” 함을 규정하고 있다.

따라서, 사무직원의 임용은 임용계획을 수립하고 관련 법령 및 규정에 따라 추진하여야 하고, 이 과정에서 기관장과의 혈연관계 등 사회적 신분 내지는 기타요소에 근거하여 합리적 이유 없는 차별적 조치를 취해서는 아니되며, 부당한 인사관여 또는 이권개입이 발생하지 않도록 노력하여야 한다. 또한, 임용 이전에 신원조사와 성범죄경력조치를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 서영대학교 사무처는 2020. 7. 8. “직원 채용(안)”을 수립(I결재 득)하고, 해당 계획에 접수방법을 “온라인 지원”으로 하여 공개채용을 추진¹⁾하는 내용을 명시하였음에도, 채용방법 변경을 위한 별도의 구체적인 내부 보고 및 결재 없이, 내부 교직원의 추천에 의한 특별채용으로 직원채용절차를 추진²⁾하였다.

아울러, 수립된 “직원 채용(안)”에 붙여진 문서는 “임용 후 직급은 (일반직 9급)입니다.(단, 경영전공자는 경력자에 한하여 일반직 8급이상으로 임용할 수 있음.)”으로 기재³⁾되어 있음에도, 직원인사위원회의 심의(2020. 7. 31.)를 거쳐 경영학과를 졸업하였으나 관련 경력이 없는 R(現 I의 아들)를 [표 1] “2020. 8. 신규 임용직원 현황”과 같이 5급으로 채용하였다.

1) 서영대학교 행정업무편람 또한 직원 공개채용 시 직원 임용 공고 및 접수를 추진함을 명기

2) 별도의 변경계획이 보고 및 결재되지 않음을 감사기간 중 확인함(서영대학교 ■■■)

3) 이외에 직급을 상향하여 임용할 수 있는, 다른 문서 상 근거가 없음을 감사기간 중 확인함(서영대학교 ■■■)

[표 1] 2020. 8. 신규 일반직원 채용 및 임용 현황

연번	발령 직위	직위(급)	성명	임용일	특이사항
1	-	5급	R	2020.08.01.	OO학과 졸업, 경력 없음
2	-	8급	-	2020.08.01.	OO학과 졸업, 사기업 인사팀 2년 근무
3	-	9급	-	2020.08.01.	—과 졸업, 경력 없음

직급을 상향한 근거에 대하여, 직원인사위원회 위원장은 당시 직원인사위원회에서 R의 5급 채용을 주장하면서 R가 □□대학원에 재학 중인 것(실제로는 입학 예정)으로 잘못 알고 그것을 경력 산정의 주요 요소로 설명하였으며, 복수의 직원인사위원들 또한 이러한 사실을 인정 및 진술하였다. 또한, [표 2] 신규 임용직원 호봉산정 현황과 같이, R가 신규임용 당시 인정받은 경력은 군복무 경력이 유일⁴⁾하나 군복무 경력은 전공 관련 경력으로 판단하기는 어렵고, 그 외 경력은 존재하지 않는다. 결국 법령과 자체 규정에 따라 수립한 “직원 채용(안)”에 따라 직급을 상향할 수 있는 유일한 근거인 경력이 없는데도 불구하고, 現 I의 아들인 R에 대해 임의로 4단계의 직급을 상향하여 채용하게 되었다.

또한, 인사 발령과 관련하여 직급을 심의 및 결정한 직원인사위원회 위원장 및 위원 중 다수(간사 겸 위원 제외)가 R가 I의 아들임을 알았음을 진술하였는데, 이와 관련하여 회피·기피 등의 절차도 시행되지 않았는바, R의 신분 또는 위원과의 친분관계 등 사적인 관계가 이러한 직급 부여에 영향을 미쳤을 가능성을 배제할 수 없게 되었다.

[표 2] 신규 임용직원 호봉산정 현황(발체, 서영대학교 사무처 제출)

성 명	임용일	경력	입사일	퇴 직 일	경력기간 / 환산율
R	2020.08.01.	O군(軍)	-	-	2년 / 100%
이OO	2024.01.01.	OOOO OO공사	-	-	3년 7개월 / 30%

또한, 당시 신규 임용된 3명에 대하여 신원조회 및 성범죄전력조회를 임용일인 2020. 8. 1.로부터 6일이 경과한 2020. 8. 7.에 실시하였다.

4) R 신규임용 시 군복무 경력을 직급 상향의 근거가 되는 경력으로 산정하여 임용한 것은 아님을 확인함(직원인사위원회 위원 겸 간사 T)

4. 관계기관 의견 및 검토 결과

① 관계기관 의견

서영대학교 사무처는 채용과정에 있어서 「직원 인사규정」, 「대학 윤리강령」 및 관계규정인 「학교법인 서강학원 정관」 제21조의2(청렴의무)와 「부정청탁 및 금품수수 금지에 관한 규정」, 「청렴자문위원회규정」 등을 준수하여 공정하게 업무를 수행하였음을 주장한다. 또한, 「교원인사규정(서영대)」 제22조의2를 준용⁵⁾하여 심사위원과 지원자 간 특수관계⁶⁾ 등을 사전에 확인하는 절차가 있음을 주장하였다. 다만, 사무처에서는 R가 I의 아들임을 심의 전 알지 못하였다고 주장한다.

또한, 채용예정직급(9급)과 실제 채용직급(5급)이 달라진 것과 관련하여서는, (“채용(안)”에는 기재되어있지 않으나) 2020년 대학 중장기발전계획 추진에 따라 부처장 채용이 채용 목적이었으며, 부처장 직위에 맞는 직급인 5급으로 채용하게 된 것이라고 주장하였다. 다만, 채용예정직급인 9급에서 4개 직급을 상향하여 5급으로 부여한 전례나 1개 직급을 상향한 타 지원자와의 비교 설명 요청에 대해서는 의견을 제출하지 않았다.

아울러, 사립학교 교원 및 직원의 임용계약은 「사립학교법」이 정한 절차에 따라 이루어지는 사법상의 고용계약으로 학교법인이 누구를 교원으로 임용할 것인지, 어떠한 기준과 방법으로 보수 등 계약조건을 정할 것인지는 학교법인의 자유의사 또는 판단에 달려있다며 판례(대판 2018다262653 등)를 들어 고용관계가 대학의 자율임을 강조하였다. 다만, 제기된 문제점과 우려를 해소하기 위해 채용 공정성을 엄격히 보장하기 위해 규정 및 절차 보완을 적극 검토하겠다고 밝혔다.

② I(특수관계인, R의 父) 및 C(R의 외조부) 의견

I 및 C는 관련 규정과 신의성실의 원칙에 따라 업무를 추진하고 있음을 밝히면서, 채용업무에 대한 객관성 및 공정성 내지는 신뢰를 확보할 수 있도록 규정과 절차를 보완하겠다고 밝혔다.

I는 이러한 채용과정에 대하여 직원인사를 포함한 대학 업무를 총괄하는 관리자로서 법률과 규정에 따른 관리책임을 다하고 있다고 밝히면서 인사업무자

5) 준용의 근거는 없는 것으로 보임

6) 심사위원과 채용후보자 간 친족, 지도교수 및 공동연구자, 그 외 친분이 있거나 관련이 있다고 심사위원이 인정하는 경우 (「교원인사규정(서영대)」 제22조의2 제1항)

의 판단과 추진내용에 신뢰를 가져야 한다고 주장하면서, 현재까지 법률 및 내부규정에 따라 진행된 인사위원회 결정을 존중했고 본인은 한 번도 인사위원회 결정을 따르지 않은 사례가 없으며 정당한 이유 없이 이 건에 대해서만 인사위원회 결정을 거부하는 것이 부당하고 오히려 업무의 공정성을 훼손할 우려가 있다고 주장하였다.

③ 서영대학교 직원인사위원회 의견

서영대학교 직원인사위원들은 사무처와 동일하게, 채용과정에 있어서 규정을 준수한다는 의견을 제출하면서, 심사위원과 지원자 간 특수관계 등을 사전에 확인하는 절차가 있고 이에 따라 채용절차를 진행하였다고 주장한다. 다만, 이러한 회피·기피·제척절차가 이루어졌다는 객관적인 증빙은 제출하지 않고 있다.

또한, R의 직급상향 요건인 “경영 전공자의 경력” 존재여부에 대하여 감사기간 중에는 ‘□□대학원 입학 예정’이라는 사실 조차 “정성적으로 경력으로 볼 수 있다”는 의견을 견지하고, 감사기간 후의 질문서에는 이에 대한 명확한 답변 없이 ‘□□대학원 입학 예정’은 잠재능력과 역량에 대한 평가 대상의 일부라는 주장만을 제출하였다. 이외 9급에서 5급으로 직급을 상향한 전례와 타 지원자의 1개 직급 상향사례와의 비교설명을 요청한 데에 대한 의견은 제출되지 않았고, 부처장 보직 및 5급 선발의 필요성 관련 의견은 사무처의 의견과 동일하게 제출되었다.

④ 검토 결과

서영대학교 사무처에서는 R가 I의 아들임을 사전에 인지하지 못하였다고 주장하나 적어도 ■■■장 겸 직원인사위원장인 O의 경우 “실제로 R, AD 직원이 I자녀, ㄸ자녀인지 위원들이 알았고, 적어도 인사위원들은 그것을 알았고”라고 발언하고 타 인사위원 발언에서 “A 제사” 등의 행사가 있다는 발언을 고려하면 적어도 ■■■장은 R가 I 아들임을 인지하고 있었으며, ■■■장 O의 진술 중 “물론 특수관계입니다만 I님 아들이어서 앞으로 학교의 전반을 알게 할 필요가 있고, 학교 전반 업무를 알게 하기 위해서 저희 직원인사위원회가 논의를 하고 I님께 보고를 올린 것” 내지는, “I님 아드님이어서가 아니라 친분이 있어서 더 마음이 가고 하는 것은 사람이니 어쩔 수 없는 것이지요.” 등의 발언을 고려하면, 채용 절차 전반에서 R가 I의 아들이라는 사정과 그에 대한 친분이 배제되어 채용 절차 전반이 추진되었다고 보기 힘들

다. 이러한 사정은 기존에 결재된 채용(안)과 달리 임의적으로 공개채용이 특별채용으로 추진되고, 근거 없이 직급 상향이 이루어지는 등의 사건이 한 건의 채용에서 계속하여 일어나는 등의 사정을 고려하면 더욱 그렇다. 마지막으로 서영대학교 측 주장과 같이 채용을 포함한 직원인사업무가 기본적으로 법인, 대학의 자율이지만 그 자율은 판례가 부연하듯 「사립학교법」과 관계법령을 준수하는 테두리 내에서 존중되는 것인바, 임의적이고 편향된 채용에 대한 명확한 답변이나 의견제출 없이, 그러한 채용 행태조차 대학 자율로서 존중되어야 함을 주장하는 것은 근거가 매우 부족한 것으로 판단된다.

I은 채용 대상자인 R의 아버지이며, C는 R씨의 외조부이다. I은 R의 채용과 관련하여 직원인사위원회 의사결정에 그대로 따랐을 뿐이며 정당한 이유 없이 그것을 거부하는 것이 부당하다는 주장을 펴고 있다. 그러나, 직원인사위원회에서 직급을 상향하는 의사결정이 채용계획이나 변경계획 등에 명확히 근거를 두지 않은 채, 직계비속인 본인의 아들에 관하여 근거 없이 직급을 4단계나 향상하는 특혜를 부여하는 것이었는바, 기본적으로 정당성이 결여된 특혜 부여에 해당한다. (신뢰하기 어려운 주장이나) 설령 서영대학교 I이 감사기간 중 주장한 대로 해당 채용 건에 대해 직원인사위원회 결정에 대해 상세사항을 몰랐고 그저 직원인사위원회의 결정을 존중하기만 했다 하더라도, 이는 1차적으로 「사립학교법」에 따른 자체규정, 「고용정책기본법」 등을 위반한 업무추진 사항을 면밀히 관리감독하지 않고 R와 친분이 있는 자들의 채용절차 참여를 용인함으로써 교무 및 사무를 통할하는 I으로서 기본적인 업무관리책임을 해태한 것으로 볼 수 있다. 또한, I이 채용 관련 문서에 결재하였음에도 직계 비속의 채용지원 사실을 몰랐고 채용 이후에 알았다거나 기관장 직계비속이 채용되는 특이사안에 대해 상세히 보고받지 않았다는 주장은 기본적으로 신뢰받기 어려운바, ‘직위를 이용한 인사관여’ 및 ‘청렴의무 미준수’에 해당한다고 볼 여지도 충분하다. 또한, R의 직계 존속인 I 본인은 이러한 비위를 통해 사실상의 직·간접적 혜택을 받게 됨을 부인할 수 없다.

서영대학교 직원인사위원회 위원들은 교원 채용절차에 준하여 기피·회피·제척 절차를 준수하였다고 하나, 간사인 T 과장 외에는 기본적으로 R가 I의 아들임을 알고 있다는 진술을 1차례 이상 한 바가 있고, 위원장인 O은 직접적으로 친분이 있고 그것이 심사에 영향을 미쳤다고 진술하였음에도 회피·기피·제척이 진행된 증빙 제출 없이 그것을 준용하고 준수하였다는 의견만 제출하고 있어 그 주장

은 신뢰하기 어렵다. 또한 직급 상향의 기본 근거가 되는 경력 산정에 대해서는 의견제출을 요청하여도 일체 제출하지 않고, 잠재능력과 역량에 대한 평가 중 일부로 □□대학원 입학 예정을 평가하고, 조직 내 사정에 따라 5급으로 채용하였다는 주장만을 제출하였는데, R의 평가점수가 높은 것이나 조직 내부의 채용 사정은 직급 상향의 근거와는 무관한 것이다. 결국, 이러한 주장은 직급 상향의 유일한 근거인 “경력”이 R에게 없고 이러한 직급 상향의 근거가 없음을 서영대학교 측에서 자인할 수밖에 없는 상황을 방증한다.

5. 징계요구양정

① 징계시효 검토

교원의 징계시효에 관하여서는 「사립학교법」 제66조의4(징계 사유의 시효)에 따라 일반적인 사안은 그 시효를 징계사유 발생일로부터 3년으로 하고 있으나, 「국가공무원법」 제78조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 징계 사유가 발생한 날부터 5년 이내로 하고 있고, 「학교법인 서강학원 정관」 제55조의2(징계사유의 시효) 또한 이와 동일하게 정하고 있다.

한편, 「국가공무원법」 제78조의2(징계부가금) 제1항 제1호는 “금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산상 이익을 취득하거나 제공한 경우”를, 이에 따른 「공무원징계령」 제17조의2(징계부가금) 제1항 제3호는 그 이익에 대해 “채무면제, 취업제공, 이권(利權)부여 등 유형·무형의 경제적 이익”에 해당하는 것임을 규정하고 있다. 해당 법문언을 판단해보건대, 유형·무형의 경제적 이익이 특정인에게 제공된 사안에 대해서는 징계 시효가 5년으로 적용된다. 동 사안에서 R가 절차에 맞게 채용되었다면 5급이 아니라 9급이었을 것이고, 그렇게 채용되었다면 5급 3호봉이 아니라, 9급 3호봉의 임금을 받으며 노무를 제공했을 것으로 사료된다. 그 차액은 본봉을 기준으로 [표 3]과 같이, 임용일로부터 2022년 3월 휴직 전까지 19개월 간 20,449,800원에 달하며, 9급이 수령할 수 없는 보직 및 직책수당을 가산할 경우 해당 금액은 더욱 커질 수 있는바, 9급이 아닌 5급으로 직급이 상향 채용되어 상당한 경제적 이익이 R에게 발생하였다고 볼 수 있다. 「공무원징계령」 제17조의2(징계부가금) 제1항에서 “골프 등의 접대 또는 교통·숙박 등의 편의 제공” 또한 징계시효를 5년으로 규정하고 있음을 참조하면, 직급을 상향하여 채용하는 행위에 연관되는 경제적 이익은 같은 조문의 다른 호에서 규정하고

있는 이익보다 더 중대한 취업·이권과 관련된 경제적 이익으로서 징계 시효를 5년으로 적용하는 것이 적정하다.

[표 3] R 지급 급여액 차액 산정

(단위 : 천원)

	5급 3호봉(월액)	9급 3호봉(월액)	차액(월별)	개 월	차액 총액
2020.08.~2020.12.	2,748.1	1,703.1	1,045.0	5	5,225.0
2021.01.~2021.07.	2,776.0	1,720.4	1,055.6	7	7,389.2
	5급 4호봉(월액)	9급 4호봉(월액)	차액(월별)	개 월	차액 총액
2021.08.~2021.12.	2,887.8	1,773.6	1,114.2	5	5,571.0
2022.01.~2022.02.	2,934.7	1,802.4	1,132.3	2	2,264.6
계				19	20,449.8

※ 출처 : 서영대학교 제출 자료(서영대학교는 공무원봉급표를 직원 급여 산정에 준용함)

아울러, 서영대학교 사무직원에 대해서는 서영대학교 자체규정에서 징계시효를 두고 있지 않은바, 원칙적으로는 해당 논의가 불필요한 것으로 보인다.(예비적으로 교원의 징계시효와 직원의 징계시효를 같게 본다⁷⁾하더라도 논의의 결과가 달라지지 않는다.) 그러므로, R 채용일인 2020. 8. 1.로부터 징계시효를 기산하고 감사일 현 시점이 징계시효가 5년 이내에 해당하는바, 이 지적사항과 관련된 서영대학교 교원과 직원에 대하여 감사일 현재 징계 요구가 가능함을 사전에 밝히고 징계 수준을 양정한다.

또한 징계시효의 기산점은 비위행위가 완료된 시점으로 하는데, 이 비위행위의 주된 성격이 I의 자인 R에게 특혜를 근거 없이 부여한 것임을 고려하면, R가 휴직 전 봉급을 받은 마지막 시점인 2022.2.를 기산점으로 보아 징계를 요구하는 것도 가능하다.

② 징계수준 양정

이 지적사항은 신규채용과 관련된 채용분야 비위⁸⁾로, 명확한 근거 없이 공개채용을 특별채용으로 변경하고, 직급 상향의 유일한 근거인 경력사항이 존재하지 않았음에도 9급에서 5급으로 임의 상향하였고, 이러한 비위를 통해 I의 자녀가 특별

7) 징계시효를 무제한적으로 보는 것은 신의성실의 원칙에 반한다는 주장을 고려하더라도, 그 경우에도 정관에서 직원의 징계, 신분보장 등에 대하여 교원의 것을 준용한다는 규정이 있거나, 단체협약 부칙 등에서 일반의 노동관행을 따른다고 규정하고 있는 경우 교원의 징계시효를 직원에게 준용시키는바, 교원의 징계시효를 직원에게 준용(대법 2012다54119, 광주고법 2019나13006)시킨다고 보아도 이 사안에 대하여 직원의 징계시효는 5년에 해당한다. 서강학원 및 서영대학교는 정관에서 교원과 직원의 징계를 따로 규정하고 있으나, 직원의 신분보장에 관해서는 교원의 것을 준용한다고 규정하고 있을 뿐이고, 별도의 단체협약 및 근로계약서도 작성하고 있지 아니한다.

8) 「사립학교 교원 징계규칙」, 「교원징계위원회규정(서영대)」에 따르면, 인사관련 비위의 경우 “비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우” 해임, “비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우” 해임에서 정직, “비위의 정도가 약하고 경과실인 경우” 감봉에서 견책으로 하고 있으며, 서영대학교 사무직원에게는 별도의 징계기준을 두고 있지 않은바 위 징계기준을 참조하여 양정함.

한 혜택을 얻었다는 점에서 사회적으로 비난가능성이 매우 크며 비위 또한 매우 심각하다. 또한, 채용예정직급에서 요건을 충족하면 한 직급을 상향하여 채용하는 일반적인 채용관례와 달리 네 개의 직급을 I의 아들에 대하여 상향하는 특이한 채용사례에 대하여 I의 자녀와의 친분 등을 확인하거나 사전에 배제하는 절차도 없었고, 근거에도 없는 경력을 있는 것처럼 하여 직급을 상향하는 것으로 위원회 심의를 거친 것은 매우 중한 과실에 해당하며, 이러한 의사결정을 주도하고, 이러한 의사결정 사유를 “I님 아들이어서 앞으로 학교의 전반을 알게 할 필요가 있고, 학교 전반 업무를 알게 하기 위해서”라고 설명하고 있는 ■■■장 겸 직원인사위원장 O과 이러한 업무 추진을 용인하고 최종적으로 승인하였으며 이러한 비위의 가장 큰 수혜를 받는 I에게 (사실상 고의에 준하는) 중과실이 있는 것으로 사료되는바, 비위가 심각하고 중과실이 있는 것으로 보아 중징계(해임)를 요구함이 적정하다.

그 외 이러한 직원 채용업무를 담당 및 추진한 前 ■■■장(現 ■■■장) 및 ▲▲장과 직원인사위원장의 설명에 동조한 것으로 보이는 위원장 외의 직원인사위원 4명에 대해서는, 다소 보조적인 위치에서 이러한 비위를 주도적으로 결정한 ■■■장 등의 지시에 따라 업무를 수행하거나 동조한 것으로 보아 경과실에 해당하는 과실이 있는 것으로 보이고, 이러한 채용 절차를 수행함으로써 이들이 얻는 이득 또한 크지 않으며, 이러한 인원에 대해서까지 비위를 심각하다고 판단하는 데도 무리가 따르는바, 비위의 정도가 약하고 경과실에 해당하는 것으로 보아 경징계 의결을 요구함이 타당하다. 다만, 이러한 채용절차를 근거 없이 특별채용으로 전환하여 추진하고 직원인사위원 겸 간사로 참여하여 의사결정에도 참여하였으며, 신원조회 및 성범죄경력 조회를 지연 실시한 행정적 과실까지 있는 前 ■■■장(現 ■■■장) T에 대해서는 다수의 과실이 중첩되어 중과실이 있는 것으로 판단되는바, 중징계 의결을 요구함이 타당하다.

6. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장은

관계법령과 규정을 위반하여 관련 업무(I의 아들 채용)를 추진하고, 대학의 총괄 관리자로서 업무관리책임을 해태한 서영대학교 I를 ‘중징계(해임)’ 조치하시기 바랍니다. (징계)

서영대학교 총장은

① 이 업무를 주도한 ■■장 겸 서영대학교 직원인사위원회 위원장 O을 ‘문책 (중징계(해임))’ 조치하시기 바라고, (문책)

※ 임시직에 해당하는 ■■장 O의 경우 해임에 따른 ‘계약해지’ 등의 조치를 함께 취하기 바람

② ■■장 T을 ‘중징계’ 조치하시기 바라며, (징계)

③ ▲▲장 AR, 당시 직원인사위원회 위원인 V, BC, BL 등 4명을 각각 ‘경징계’ 조치하시기 바라고, (징계)

④ 채용 공정성을 제고하여 이러한 채용사례가 다시 발생하지 않도록 관련 제도 및 규정을 개선하시기 바랍니다. (개선)

【별표】 서영대학교 행정업무편람(제4편 인사행정) 발췌

※ 생 략

교 육 부

통보

제 목 파주 문화예술관 운영 부적정

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

학교법인 서강학원과 서영대학교는 「학교법인 서강학원 정관」 제98조 제1항(부속기관)에 따라 파주에 문화예술관 등의 부속기관을 두고 「업무분장 및 위임전결 규정(서영대)」 제11조(문화예술관)에 따라 “서강학원 자료 수집 및 정리, 서강학원 자료 전시 및 관리”를 담당하고 있다. 「동 규정」 제9조의2 제2항 제3호(기획행정처)에 따라 기획행정처 기획행정과는 “기구, 직제의 신설 및 조정”을 지원하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「문화예술관 운영규정(서영대)」 제5조(기능)에 따르면 문화예술관은 “서강학원 및 본교 역사자료의 지속적인 수집, 전시, 보존관리” 등을 담당하고, 「동 규정」 제8조(개관시간) 및 제9조(휴관일)에 따르면, 문화예술관은 매주 월요일, 국정 공휴일, 문화예술관이 필요하다고 정한 날 이외의 날에는 오전 10:00부터 오후 4:00까지 개관한다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조(회계원칙)에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다. 「학교법인 서강학원 정관」 제41조(보수)에 따르면 교원의 보수는 자격과 경력 및 직무의 곤란성과 책임의 정도에 따라 이사회 의결을 거쳐 따로 규정으로 정할 수 있고, 「서영대학교 교원 및 직원 보수규정」 제23조(보직 및 직책수당)에 따르면 교원 및 직원 중 보직을 부여받은 자에게는 그에 상응하는 보직 및 직책수당을 지급하며, 그 지급액은 매년 예산의 범위 내에서 총장이 정하도록 되어 있다.

따라서 파주 문화예술관은 수집한 자료를 갖추어 보관하고, 평시에 개관하여 전시기능을 수행하여야 한다. 아울러, 이러한 기능이 충실히 수행되는지 여부와 직무의 난이도 및 필요성을 판단하여 보직이 부여되고 그에 따른 수당이 지급되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 2023. 12. 31. AE ☐☐장 퇴임한 후 2024. 4. 감사일 현재까지 문화예술관이 개관되지 않은 사실이 있으며, 문화예술관 관련 대리업무자도 지정되지 않은 사실¹⁾이 있다.(문화예술관을 '24. 4. 5. 09:20, 11:00 방문한 당시 불이 꺼져있고 문이 닫혀있었음을 확인함) 아울러, 파주에 위치한 문화예술관은 면적이 22.5m²(6.8평)에 불과하고 구조 또한 광주캠퍼스에 소재한 면적 334.8m²(101.4평)의 박물관과 유사한 형태의 문화예술관과 달리 일반적인 교수 연구실과 동일한 구조²⁾로 되어있다. 규정에 따른 학교 역사자료인 비전자문서와 영상자료가 일체 전시되지 않고 있으며(전자자료를 실질적으로 열람할 수 있는 방법이 안내되고 있지 않음), 규정에 따라 파주 문화예술관이 개관되었다면, 작성되었을 관람객 명부, 개관 일지 등의 자료 또한 보존되지 않고 있는바, 문화예술관이 실질적으로 자료전시 및 보존관리 기능을 수행하지 않아온 것으로 보이며, 서영대학교 측은 자료 수집과 보존 외의 전시 업무와 관련하여서는 증빙자료를 제출하지 못하고 있다.



아울러, 【별표 1】 과 같이 보존하고 있는 비전자 문서자료는 매년 개정되는 대학

1) 교육부 감사관과 파주 ♥♥ 직원이 현장을 확인하고 ♥♥ 직원이 진술로 확인함

2) 前 ☆☆장 U 교수 퇴임 전에는 해당 호실이 ♣♣과 U 교수 개인연구실을 겸하여 사용되었다고 ♥♥ 직원이 진술함

요람 인쇄물, 소식지 외에는, 다이어리 등 기념품, 모집 요강, 홍보물 등 외부에서도 접근 가능하거나 공개된 자료에 불과하고, 사료의 수도 매년 10여건에 불과한바, 광주에 소재한 문화예술관과 구별되는 사료 수집 기능을 실질적으로 수행하여왔는지도 불분명한 사실이 있다.(행사 사진 및 영상 등의 전자자료는 CD 등에 【별표 2】와 같이 별도로 보존하고 있으나, 이러한 자료 수집 등도 입학홍보과 등△△캠퍼스 내의 타 부서에서 공동 수행하여 온 것으로 보임) 이와 같이, 파주 문화예술관에서 업무가 실질적으로 수행되었다고 볼 증빙이 현저하게 부족한데도, 문화예술관장 및 부관장이 별도로 보직되었고, U(現 I의 배우자) 前 冊冊장의 수당으로 매월 ▲▲천원, AE 前 冊冊장의 수당으로 매월 〃천원이 【표】와 같이 지급되어온 사실이 있다.

【표】 2020~2023년 문화예술관 보직수당 지급 현황

※ 생 략

4. 관계기관 의견 및 검토 결과

① 관계기관 의견

학교법인 서강학원은 사실관계 및 법령 적용 전반에 이견이 없다고 밝혔다. 다만, 서영대학교 파주 문화예술관 부서발전계획서 또는 운영계획서, 운영결과 보고서, 서영 40년사 등을 참고자료로 제출하면서 파주 문화예술관의 주요 기능은 서강학원 및 대학 역사자료의 지속적인 수집, 전시, 보존관리이며, 매년 부서운영을 평가하고 개선하고 있다고 밝혔다. 그러면서 향후 조직 업무의 효율화를 위해 조직의 직무를 분석하여 조직의 규모와 타당성을 검토하고 효율적으로 조직의 편제를 유지·보완·개편하고 관리하겠다고 밝혔다.

② 검토 결과

서영대학교 측이 제시한 부서운영계획서 등의 자료 내에 있는 연간운영계획을 참조하면, “~~한 자료 수집, 수납자료 정리 및 목록화, 운영위원회 개최” 외에 전시와 관련된 업무내용은 전무하고, 같이 제출된 운영위원회 회의록 또한 자료 수집에 대한 내용만을 다루고 있다. 이에 파주 문화예술관에서 전시기능과 관련

된 업무 수행은 없었던 것으로 판단된다. 또한 부서 업무 내용과 난이도 등을 분석한 자료는 없는 것으로 보이며(요청하였음에도 미제출), △△캠퍼스 입학 홍보처에서 학교법인 및 역사 관련 수집활동을 지속적으로 중복 추진하여 왔고, 파주 문화예술관 설립 전에는 광주 문화예술관에서 파주 문화예술관의 업무를 대신 수행하였다고 한 점을 볼 때 광주 문화예술관과 구별되는 실질적인 업무수행이 있었는지도 확인하기 어렵다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

각 부서별 업무 내용과 범위를 명확화하고, 향후 관련 규정에 근거하여 조직 운영을 체계적·합리적으로 추진하시기 바랍니다. (통보)

【별표 1】

문화예술관 연도별 문서보관 목록

※ 생 략

【별표 2】

문화예술관(파주) 연도별 행사 사진(동영상) 목록

※ 생 략

교 육 부

경고·개선

제 목 신규교원 연봉 책정 부적정

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

학교법인 서강학원은 「사립학교법」 및 하위법령을 준수하여 교원을 임용토록 하고 있다. 또한 서영대학교 교무처 교무과(광주캠퍼스) 및 파주 교무처 교무과는 「학교법인 서강학원 정관」 제97조 제1항(하부조직) 및 「업무분장 및 위임전결규정」 제6조 제2항 제2호(교무처), 제9조의3 제2항 제2호(파주교무처)에 따라 교원임용관리(신규임용, 재임용, 승진임용 등)업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) 제3항에 따르면, 대학교육기관의 교원은 정관으로 정하는 바에 따라 근무기간·급여·근무조건, 업적 및 성과약정 등 계약조건을 정하여 임용할 수 있다. 「학교법인 서강학원 정관」 제41조(보수) 및 「교원 및 직원 보수규정」 제5조(계약제 교원의 연봉)에 따라 “계약제 교원에 대한 연봉은 봉급과 제수당을 합산한 금액으로 교원인사위원회의 심의를 거쳐 총장이 정한 산정 기준에 의하여 산정하며 계약에 의해 지급한다.”고 되어있다. 아울러, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조(회계원칙)에 따르면, “회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야”함을 규정하고 있다.

따라서, 신규교원의 연봉계약은 당해연도 예산이 수반됨은 물론, 향후 지속적인

예산 지출의 시작 내지는 기준점이 되는바, 객관적인 기준에 근거하여야 하고 명확한 증거에 의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

서영대학교 교무처는 내부결재를 거쳐 운영 중인 “계약제 교원 연봉 기준(안) 지침”¹⁾에 따라 신규임용 예정인 교원의 연봉액을 산정하고, 급여를 포함하여 교원 임용계약을 체결하고 있다. 해당 지침에 따르면 공무원 보수규정 및 경력환산표를 활용하여 기본급을 정량적으로 산정하고, 인센티브와 연봉 총액은 실적과 전공을 고려하되 임용대상자와의 상호 협의 하에 계약금액을 탄력적으로 결정한다고 규정하고 있다.

[참고] 서영대학교 계약제 교원 연봉 기준안 지침(교무처 제출)

☐ 계약제 교원 연봉 산출

- 연봉 산정 기본 구성

계약금액	기본급	인센티브	총계
	교육경력 및 산업체경력 반영	신규임용 교원의 추가수당	-

1. 기본급은 교육경력 및 산업체 경력을 반영하여 공무원 보수규정 [별표12] 국립대학 교원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)의 80% 적용
2. 인센티브는 전직기관의 활동실적 및 대학·학과의 특화된 활동계획(전공분야) 등을 고려하여 적용 가능
3. 위 각 호 기준 및 대학의 예산 상황 등을 감안하여, 해당 교원과 상호 협의 하에 계약금액을 결정

※ 교육경력 및 연구실적 환산표(교원인사규정)

<이하 표 생략>

그리고, 인센티브의 책정과 제안과 관련하여 서영대학교 교무처는 교원 신규임용 시, 기본급을 정량적으로 산출하고 인센티브를 상황과 여건에 따라 결정하여 연봉총액을 교원에게 제안하고 상호 협의를 통해 급여를 포함한 임용계약을 체결하고 있다

그러나, 서영대학교 계약제 교원 연봉 기준안 지침에는 인센티브(연봉총액)의 조정과 관련한 최소한의 기준이나, 조정액의 상한과 하한, 대학 예산을 고려하기 위한 인건비 총액관리 등 최소한의 판단 기준이 규정되어 있지 않다. 이에 따라,

1) 가장 최근의 내부 결재일은 2018.12.28.(「계약제 교원 연봉 기준(안) 지침 시행」, 교무처-52)로 확인되나, 그 이전부터 해당기준을 운영하여 왔다고 진술함(서영대학교 교무처)

[표] “신규교원 연봉책정 현황”과 같이, 사과 AF 조교수(現 I의 딸)에게는 인센티브를 포함한 협의금액을 2백만원으로 책정하여 계약하면서도 ○○학과 ○○○ 교수에게는 인센티브를 포함한 협의금액을 1백만원 감액 책정하여 계약하는 등 객관적인 증거 없이 연봉계약 금액에 편차를 두어 신규교원의 연봉액을 책정하고 임용계약을 체결한 사실이 있고, 신규교원 임용계약별 인센티브 금액 및 연봉총액 책정 과정을 상세히 확인할 수 있는 자료 및 객관적인 증거 또한 존재하지 않고 있는 사실이 있다. 또한 사과 AF 조교수 대상 임용계약 체결 시에도 이전 직위의 연봉액을 기준으로 하여 연봉을 책정 및 협의하여 계약하였다고 주장하는 것 외에, 신규교원의 연봉책정 및 계약과 관련하여 그 의사결정 과정 및 책정 근거에 대하여 어떠한 증빙도 제출하지 못하고 있다.

[표] 신규교원 연봉책정현황(2019~감사일 현재, 발췌)

※ 생략

4. 관계기관 의견 및 검토 결과

① 관계기관 의견

학교법인 서강학원은 사립학교 교원의 교원 임용계약은 사립학교법이 정한 절차에 따라 이루어지는 것이지만 법적 성질은 사법상의 고용계약에 불과하므로 누구를 교원으로 임용할 것인지, 어떠한 기준과 방법으로 보수를 지급할 것인지 여부는 원칙적으로 학교법인의 자유의사 내지는 판단에 달려있다는 판례(대법 2008다 42997)와 연봉계약은 대학의 재량권으로 「헌법」 제31조 제4항(대학의 자율성)에 해당한다는 판례(대법 2018다262653)를 언급하면서 교원 신규임용 시 기본급을 정량적으로

2) 신규임용교원(2019~) 기준으로, 협의금액 최대액에 해당함

산출하고, 인센티브를 포함한 연봉 총액을 교원과 상호협의하여 체결한 것은 정당한 행위임을 강조하고 있다. 아울러, 산업체 경력, 전공분야, 학위, 연구실적 등을 종합적으로 고려하여 연봉계약을 체결하는바, AF 조교수의 연봉 또한 직전에 근무하였던 서영대학교 << 부센터장의 연봉을 고려하여 책정되었다고 밝혔다.

아울러, 「교육공무원임용령」 제4조의4(심사위원의 제척·기피·회피) 규정 신설(2023.4.) 이전 사안임에도 AF 조교수의 임용 심사에서 친족 관계에 있는 I을 심사위원에서 배제하는 등 공정한 심사를 진행하였다는 사실도 부가하여 의견을 제출하였다.

② 검토 결과

서강학원 측이 제시한 의견과 같이 교원 임용 및 계약은 원칙적으로 법인과 대학의 자율이지만 판례가 부연하듯 그 자율은 무제한적인 것이 아니라 법령의 범주 내에서 합당하게 행사되어야 하는 것이다. 특히, 대학 교원의 인건비는 등록금을 재원으로 하는 교비회계에서 지출되므로 관련 법령 및 규정을 더욱 엄격하게 준수하여야 한다. 그러나, 대학의 자율을 행사하였다는 주장 외에 협의금액을 오히려 12,000천원 감액하여 정량적 환산금액보다 최종 연봉액을 적게 지급한 사례, I의 특수관계인에게는 협의금액을 15,500천원 증액하여 지급한 사례에 대하여 각각의 책정근거를 명확히 (비교)설명하지 못하고 있으며, 그 근거도 제시하지 못한 채, 자율적인 권한을 행사하였을 뿐이라는 주장만 반복하고 있다.(아울러, AF 교수의 채용과정에서 친족관계인 I을 심사위원에서 배제하였다는 주장은 연봉책정 과정의 공정성과는 별개의 이야기로 사료되는바, 검토 대상이 아닌 것으로 판단된다.)

즉, 서영대학교의 주장을 종합하면 AF 교수의 협의금액(자율적으로 조정가능한 금액)이 다른 교원과 비교하였을 때 2위 교원과도 큰 차이로 최대액이 된 것은 이전 연봉(前 서영대학교 << 부센터장)을 맞춰주기 위한 과정에서 발생한 우연적 사정이고, 그 과정에서 I은 최종적인 확인 보고만 받은 것에 불과하다는 결론에 도달한다. 이러한 결론을 입증할 연봉책정 근거자료와 비교자료는 일체 확인이 불가능한바, 이는 회계처리에 있어 객관적인 자료와 증거를 기본으로 해야 한다는 회계원칙을 심각하게 위반한 것이다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

- ① 교원 신규임용 시 연봉계약 업무를 추진한, 전·현직 ▲▲장 V, AG, AH 및 ▼▼장 AI 등 4명에 대하여 '경고' 조치 하시고, (경고)
- ② 향후 관계규정에 근거하여 최소한의 합리성과 객관성을 확보하여 교원 연봉이 책정되어 지급될 수 있도록 관련 규정 등을 정비하기 바랍니다. (개선)

교 육 부

통보·경고·주의

제 목 계약직(임시직) 보직 부여 등 부적정

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사립학교법」, 「학교법인 서강학원 정관」, 「서영대학교 직원인사규정」에 따라 계약직(임시직)을 채용(재임용 포함)하고, 「서영대학교 직제규정」에 따라 교직원에게 보직을 부여하며, 「서영대학교 교원 및 직원 보수규정」에 따라 교직원의 급여를 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제70조의2에 따르면 학교법인은 그의 사무와 그가 설치·경영하는 학교의 사무를 처리하기 위하여 필요한 사무기구를 두되, 그 설치·운영과 사무직원의 임용·보수 등에 관하여 정관으로 정하고, 「학교법인 서강학원 정관」 제58조 제2항에 따르면 일반직원의 신규임용 절차 등에 관하여는 따로 학교 인사규정으로 정하며, 「서영대학교 직원인사규정」 제4조에 따르면 직원은 일반직, 기능직으로 구분하며 필요에 따라 각 직종별로 계약직(임시직)을 둘 수 있다고 되어 있다.

그리고 「서영대학교 직제규정」 제5조, 제14조 제1항, 제18조 제1항에 따르면 직원의 직종은 일반직으로 하고, 문화예술관 부관장은 조교수 이상의 교원 또는 6급 이상의 직원, 사무처장은 5급 이상의 직원 또는 부교수 이상의 교원으로 보하며, 「서영대학교 교원 및 직원 보수규정」 제10조에 따르면 계약직 등 비정규직 직원에 대한 보수는 계약서에 의거 지급하며, 그 지급액은 매년 예산의 범위 내에서 최저임금 등을 고려하여 직원인사위원회의 심의를 거쳐 총장이 정하도록

되어 있다.

또한 「서영대학교 직원업적평가규정」 제2조에 따르면 평가대상은 계약직(임시직) 직원 등이고, 「서영대학교 직원인사규정」 제9조 제3항에 따르면 계약직(임시직)의 재임용계약 시 현재의 재직기간 중 직원업적평가 세부기준에 의한 인정 점수가 60점 이상이어야 한다.

따라서 서영대학교는 사무직원 중 일반직을 보직자로 보하여야 하고, 직원인사위원회 심의를 거쳐 계약직(임시직)의 급여를 정하여야 하며, 직원업적평가 결과 60점 이상인 계약직(임시직)을 대상으로 재임용계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약직(임시직) 보직 부여 및 급여 책정 부적정

그럼에도 서영대학교는 계약직(임시직) AJ(계약기간 : 2019. 3. 1. ~ 2021. 2. 28.)와 O(계약기간 : 2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)을 각각 2019. 3. 1. □□캠퍼스 ♀♀ 부관장과 2023. 1. 1. □□캠퍼스 ■■■장으로 보하였고, 급여 책정 시 직원인사위원회 심의를 거치지 않은 사실이 있다.

나. 직원업적평가 미 실시 재임용계약 체결 부적정

그리고 서영대학교는 2019년과 2020년에 계약직(임시직) AJ에 대해 직원업적평가를 실시하지 않았음에도 2021. 3. 1. AJ와 재임용계약(재계약기간 : 2021. 3. 1. ~ 2022. 2. 28.)을 체결하였다.

4. 관계기관 의견 및 검토결과

① 관계기관 의견

서영대학교는 ♀♀ 부관장과 ■■■장은 일반직으로 보하는 것이 원칙이지만 캠퍼스 간 관련업무의 안정적인 조정 및 인계를 위하여 「서영대학교 직제규정」 제4조1)에 따라 3년 이내의 범위에서 한시적으로 보직을 부여했고, 해당 직원의 장기근속 경력을 감안하여 상호협의 하에 계약금액을 결정했으며, 직원업적평가

1) 총장은 긴급히 발생하는 행정수요에 대처하기 위하여 한시적 직제를 설치하여 운영할 수 있다.

대상에서 제외했다고 답했다.

그리고, 사립학교 직원의 임용 또한 법적 성질은 사법상 고용계약에 지나지 않기에 누구를 직원으로 임용하고 어떠한 기준과 방법으로 보수를 지급할 것인지는 원칙적으로 학교법인의 자유의사 또는 판단에 달려있다(대법 2018다262653)는 의견을 제시하였다.

② 검토결과

서영대학교는 「서영대학교 직제규정」 제4조를 근거로 임시직에게 한시적으로 보직을 부여했다고 주장하나, ♀♀ 부관장과 ■■■장의 경우 상시 존재하는 직제로서 긴급히 발생하는 행정수요에 대한 대처로 보기 어렵고, 한시적 직제로 보기도 어렵다.

그리고 서영대학교는 직원의 임용과 보수도 사립학교 교원과 마찬가지로 학교법인의 자유의사에 달려있다고 주장한다. 직원의 임용 및 보수 등에 관하여 학교법인의 자율성이 존중되어야 함은 명백하나, 서영대학교에서 제출한 의견에서도 ‘사립학교법 등 교원의 인사나 보수에 관한 법령 또는 근로기준법이 정한 강행규정을 위반하거나 객관성과 합리성을 잃어 학교법인의 권리를 남용한 것으로 평가되는 등의 특별한 사정이 없는 한’ 가급적 존중되어야 한다고 명시하였듯이 학교법인의 자유의사는 관계법령을 준수하는 범위 내에서 이루어져야 한다.

하지만 서영대학교는 「사립학교법」과 「학교법인 서강학원 정관」의 위임을 받은 자체규정을 위반하고도 학교법인의 자유의사 또는 판단이라고 주장하는바 이와 같은 주장은 인정하기 어렵다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

① 정관 및 규정을 위반하여 계약직(임시직)에게 보직을 부여한 사례를 통보하니, 관련 규정에 따라 적의 조치하시기 바랍니다. (통보)

② 계약직(임시직) 보직 부여 등 관련업무를 부적정하게 처리한 ■■■장 O, ■■■장 T 등 2명에게 ‘경고’ 조치하고, 직원업적평가 대상에서 계약직(임시직)을 제외한 ■■■장AA, ▲▲장 AR 등 2명에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (경고·주의)

교 육 부

경고·통보

제 목 보직 및 직책수당 중복 지급 부적정

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」, 「사학기관 재무·회계에 대한 특례 규칙」에 따라 재무와 회계를 운영하고, 「서영대학교 교원 및 직원 보수규정」에 따라 교원 및 직원 중 보직을 부여받은 자에게 매월 그에 상응하는 보직 및 직책수당을 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다.

그리고 「서영대학교 교원 및 직원 보수규정」 제3조 제2호, 제23조에 따르면 “수당”이라 함은 직무여건 및 생활여건에 따라 지급되는 부가급여를 말하며, 교원 및 직원 중 보직을 부여받은 자에게는 그에 상응하는 보직 및 직책수당을 지급하며, 그 지급액은 매년 예산의 범위 내에서 총장이 정하도록 되어 있다.

한편, 「서영대학교 업무분장 및 위임전결규정」 제9조, [별표2]에 따르면 ‘교원 및 직원 급여 및 제수당 관리 업무’의 결재권자는 총장이고, 「서영대학교 문서관리 규정」 제6조에 따르면 모든 문서는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 당해 문서의 결재권자가 결재함으로써 성립한다.

따라서 현행 법령 및 규정들에 의하면 서영대학교는 소속 교직원의 직무·생활 여건 및 학교의 예산상황 등을 고려하여 보직 및 직책수당 지급기준을 마련하고, 이에 따라 보직 및 직책수당을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 보직 및 직책수당 중복 지급 부적정

그럼에도 서영대학교는 2020년 3월부터 2023년 12월까지 【별표】 “보직 및 직책수당 중복 지급 현황”과 같이 2개 이상의 보직을 겸임하는 교직원 36명에게 실제 직무·생활여건 등을 고려하지 않고 보직 및 직책수당 총 1,860,300천원을 전액 지급한 사실이 있다.

특히, 일반직5급 R의 경우, □□캠퍼스 출장내역이 4건만 존재하고, □□캠퍼스 ☆☆장으로서 결재한 문서가 하나도 없으며, 2021~2022년 □□캠퍼스 ●●교직원 명단¹⁾에 포함되어 있지 않음에도, 서영대학교는 R에게 2020년 8월부터 2022년 2월까지 매월 □□캠퍼스 ☆☆장 보직수당 1,000천원, 직책수당 500천원, 합계 28,500천원을 지급하였다.²⁾

나. 보직 및 직책수당 임의지급 부적정

한편 서영대학교 사무처는 매년 예산의 범위 내에서 정하도록 되어 있는 보직 및 직책수당 지급기준을 별도로 마련하지 않고, 내부 참고자료인 [표 1] “보직 및 직책수당 지급근거 및 집행기준(이하 “집행기준”)”을 근거로 매월 교직원에게 보직 및 직책수당을 지급하였다.

[표 1] 보직 및 직책수당 지급근거 및 집행기준(‘24. 4. 감사일 기준)

(단위 : 원)

직책	보직수당	직책수당	비고
총 장	3,000,000	3,000,000	
부총장	1,600,000	1,000,000	
대학원장	1,500,000	500,000	
처장 급	1,200,000	500,000	

1) ‘2021~2022년 □□캠퍼스 ●● 부서발전 및 운영계획(●●-42(2021.02.22.), ●●-43(2022.02.24.))

2) 서영대학교는 R이 거의△△캠퍼스에서 근무한 것은 맞지만, □□캠퍼스 ●●와△△캠퍼스 ♥♥의 업무가 유사하고, □□캠퍼스 AK 이 매주△△캠퍼스로 가서 R과 업무협의를 하였기 때문에 □□캠퍼스 ●●의 업무를 전혀 수행하지 않은 것으로 보기 어렵다고 주장

직책	보직수당	직책수당	비고
부처장 급	1,000,000	500,000	
센터장 급	700,000	200,000	
과장 급	650,000	200,000	
과장대우 급	500,000	200,000	
팀장 급	500,000	-	
팀장대우 급	200,000	-	

그 결과, [표 2] “보직 및 직책수당 임의지급 직책 현황”과 같이 □□캠퍼스 ♀♀장, △△캠퍼스 ♀♀장, □□캠퍼스 ♂♂장 등 3개 직책은 보직수당과 직책수당의 지급기준을 다르게 적용(보직수당은 부처장 급 100만원, 직책수당은 센터장 급 20만원) 하였고, △△캠퍼스 ♂♂ 부관장, ●●감 등 2개 직책은 집행기준에 없는 보직수당을 지급하는 등 서영대학교는 집행기준에 대입이 어려운 위 5개 직책의 보직 및 직책수당을 임의로 지급하였다.

[표 2] 보직 및 직책수당 임의지급 직책 현황

(단위 : 원)

순	직책	보직수당	직책수당	합계
1	□□캠퍼스 ♀♀장,	1,000,000 (부처장급)	200,000 (센터장급)	1,200,000
2	△△캠퍼스 ♀♀장	1,000,000 (부처장급)	200,000 (센터장 급)	1,200,000
3	□□캠퍼스 ♂♂장	1,000,000 (부처장급)	200,000 (센터장급)	1,200,000
4	△△캠퍼스 ♂♂ 부관장	550,000 (집행기준에 없음)	200,000 (센터장급)	750,000
5	●●감	550,000 (집행기준에 없음)	200,000 (센터장급)	750,000

4. 관계기관 의견 및 검토결과

① 관계기관 의견

서영대학교는 보직자의 보직수당 등 지급과 관련하여 어떠한 기준과 방법으로 사립학교 교원의 보수를 지급할 것인지 여부는 원칙적으로 학교법인의 자유의사 내지 판단에 달려 있기에(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008다42997 판결 등 참조), 그 자유의사 내지 판단이 실정법을 위반하는 등 위법하거나 불합리하지 않다면 존중 받아야 하고, 직무분석자료는 존재하지 않지만, 보직자 선정 시 직무요건과 인적요건을 고려하며, 신규 충원보다 일부 교직원에게 2개 이상의 보직을 부여하는 것이 예산 절감 효과가 있다는 의견을 제시하였다.

한편 □□캠퍼스 ●●와 △△캠퍼스 ♡♡는 사실상 동일한 업무를 공동으로 수행하는 실제 운영상 하나의 부서로, R이 광주와 파주에 각각 상주하며 관련 업무를 상시 공유한다고 답하였다.

그리고 “집행기준”에 따라 보직 및 직책수당을 지급하는 것은 맞지만, 수시로 발생하는 교직원의 인사발령 사항을 반영하고, 해당 교직원이 맡은 업무와 직책 등을 고려하고 있으며, 매월 I 결재를 통해 보직 및 직책수당을 지급하고 있지만, 현재의 산정기준을 보다 세부적으로 구분하겠다고 답했다.

② 검토결과

서영대학교는 교직원의 보수 지급에 관하여 학교의 자율성이 존중되어야 하고 해당 교직원의 업무와 직책 등을 고려하여 보직 및 직책수당을 지급하였다고 주장하나, 서영대학교는 직무분석 등을 실시하였다는 근거를 제출하지 못하였으며, 대부분의 업무를 △△캠퍼스에서 수행한 일반직5급 R에게 □□캠퍼스 ☆☆장 보직 및 직책수당을 전액 지급하는 등 2개 이상의 보직을 겸임하는 교직원의 직무·생활여건 등을 고려하여 보직 및 직책수당을 지급하였다고 보기 어렵다.

또한 서영대학교는 학교의 예산상황을 고려하지 않고 보직 및 직책수당을 지급하였다. 「서영대학교 교원 및 직원 보수규정」 제23조에 따르면 보직 및 직책수당 지급액은 매년 ‘예산의 범위 내에서’ 정하도록 되어 있다. 그런데 [표 3] “서영대학교 교비회계 적자운영 현황”과 같이 서영대학교는 2020회계연도부터 2022회계연도까지 매년 교비회계가 적자운영되고 있는데도,

표 3] 서영대학교 교비회계 적자 운영 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020회계연도	2021회계연도	2022회계연도	합 계
운영수익	45,472,183	44,685,387	44,723,580	134,881,150
운영비용	47,506,095	44,984,811	45,622,874	138,113,780
당기운영차액 ³⁾	-2,033,912	-299,424	-899,294	-3,232,630

[표 4] “2개 이상 보직 겸임 교직원 보직 및 직책수당 지급 현황”과 같이 2개 이상의 보직을 겸임하는 교직원에게 지급한 보직 및 직책수당은 오히려 증가

3) 운영수익(등록금수익, 강의료수익 등) - 운영비용(교직원급여 등) - 적립금(건축비, 장학금, 퇴직금 등), 당기운영차액이 음(-)인 경우, 손익계산서의 당기순손실과 유사한 의미

하였는바, 이는 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조, 「서영대학교헌장」 제19조 ‘재무와 회계의 건전한 운영’과는 맞지 않는 것으로 판단된다.

[표 4] 2개 이상 보직 겸임 교직원 보직 및 직책수당 지급 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020회계연도	2021회계연도	2022회계연도	합 계
3개 겸임	81,600	110,400	78,400	270,400
2개 겸임	272,400	323,600	383,600	979,600
계	354,000	434,000	462,000	1,250,000

한편 서영대학교의 주장 외에 일반직5급 R가 □□캠퍼스에서 근무하였다는 사실을 입증할 수 있는 자료는 존재하지 않지만, 거의 매주 △△캠퍼스에서 R과 업무 협의를 하였다는 □□캠퍼스 ●●장 AK의 △△캠퍼스 출장기록은 다수 존재하여 R가 □□캠퍼스 ☆☆장으로서 업무를 전혀 수행하지 않았다고 보기 어려운 점은 고려할 필요가 있다고 판단된다.

그리고 서영대학교는 매월 I 결재를 통해 보직 및 직책수당을 지급한다고 주장하나, 서영대학교 사무처에서 문서로서 효력이 없는 “집행기준” 외에 보직 및 직책수당 지급 관련 기준은 없다고 인정했으므로 봉급결의서 결재만으로 총장이 보직 및 직책수당 지급액을 정하였다고 보는 것은 다소 무리가 있다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

- ① 교직원의 직무·생활여건, 학교의 예산상황 등을 고려하지 않고 보직 및 직책수당을 지급한 ■■■ 처장 O, ■■■장 T, ■■■장 AA 등 3명에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)
- ② 학교의 예산상황 등을 고려하여 보직 및 직책수당 지급 관련 합리적인 기준을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 일반직5급 R의 복무내역, 근무실적 등을 점검하여 □□캠퍼스 ●●장으로서 근무하지 않았음에도 지급한 보직 및 직책수당을 자체적으로 정산 후 교비회계로 세입조치하시기 바랍니다. (통보)

【별표】

보직 및 직책수당 중복 지급 현황

※ 생 략

교 육 부

징계·문책·경고·통보

제 목 일반직원 정원 초과 임용(채용·승진) 부당

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사립학교법」 제70조의2, 「학교법인 서강학원 정관」 제107조, [별표2]에 따라 사무직원의 정원을 관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제70조의2 제1항에 따르면 학교법인은 그의 사무와 그가 설치·경영하는 학교의 사무를 처리하기 위하여 필요한 사무직원의 정원 등에 관하여 정관으로 정하고, 「학교법인 서강학원 정관」 제107조, [별표2]에 따르면 대학교에 두는 일반직원의 정원은 [표1] “서영대학교 일반직원 정·현원 현황”과 같다.

[표1] 서영대학교 일반직원 정·현원 현황('20.3.~'24.4.)

(단위 : 명)

직 급 (직 종)	20.3.		20.9.		21.3.		21.9.		22.3.		22.9.		23.3.		23.9.		24.4.	
	정	현	정	현	정	현	정	현	정	현	정	현	정	현	정	현	정	현
7급 (주 임)	8	2	8	2	8	2	8	3	8	3	8	3	8	11	8	11	8	13
8급 (직 원)	12	16	12	18	12	19	12	18	12	18	12	18	12	11	12	11	12	11
8급 (사무운영직원)	3	4	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	5	3	5	3	4

그리고 「서영대학교 직원승진내규」 제2조에 따르면 직원의 승진은 제반요건이 구비된 후보자 중 정관상 정원에 결원이 있을 때 시행하도록 정하고 있다.

따라서 서영대학교는 정관 및 규정에 따라 정관상 정원에 해당 직급에 결원이 있을 때 신규채용 또는 승진임용을 진행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 서영대학교 사무처는 [표2] “정원 초과 임용(승진·채용) 현황”과 같이 2023. 1. 1. 일반직7급 결원이 5명(정원 8명, 현원 3명)임에도 일반직8급 AL 등 8명을 일반직7급으로 승진임용하여 정원 대비 3명(정원 8명, 현원 11명)이 초과되었고, 이 상황에서 2024. 1. 1. 일반직7급 AM, AN 등 2명을 신규채용하여 정원 대비 현원이 5명 초과한 사실이 있다.

이외에도 2020. 8. 1. 일반직8급 정원 초과인원이 4명(정원 12명, 현원 16명)임에도 일반직8급 AD를 신규채용, 일반직9급 AO를 일반직8급으로 승진임용하였고, 2023. 1. 1. 사무운영8급 결원이 1명(정원 3명, 현원 2명)임에도 사무운영9급 AP 등 3명을 사무운영8급으로 승진임용하는 등 「학교법인 서강학원 정관」에서 정한 정원을 초과하여 인력을 부적정하게 운용하고 있다.

[표2] 정원 초과 임용(채용·승진) 현황

임용 일자	직급별 정·현원 현황				임용현황				
	직급	정원 (A)	현원 (B)	결원 (C=A-B)	구분	대상자	임용인원 (D)	임용 후 현원 (E=B+D)	초과임용인원 (F=E-A)
'23.01.01.	일반직 7급	8명	3명	5명	승진	-	8명	11명	3명
'24.01.01.	일반직 7급	8명	11명	-3명	채용	-	2명	13명	5명
'20.08.01.	일반직 8급	12명	16명	-4명	채용	-	1명	18명	6명
					승진	-	1명		
'24.01.01.	사무운영 8급	3명	2명	1명	승진	-	3명	5명	2명
합계									16명

4. 관계기관 의견 및 검토결과

① 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과를 수용하면서 「학교법인 서강학원 정관」 제58조 제1항에 따른 임용 시 직급별 현원 및 퇴직 예정인원 등에 따른 인원 변동 추이를 지속적으로 관리하나 업무상 단순 착오에 따른 직급별 인원 확인 오류로 일부 직급의 인원이 정원을 초과하였는바, 향후 정관을 개정하고 직급별 정원 내에서 인력을 운용하도록 각별히 유념하겠다고 답하였다.

② 검토결과

서영대학교는 임용 시 직급별 인원 변동 추이를 지속적으로 관리한다고 주장하였으나, 이를 객관적으로 입증할 수 있는 증빙자료를 제출하지 못하였기 때문에 위 의견은 인정하기 어렵다.

5. 징계요구 양정

「사립학교법」 제70조의5 제3항에 따르면 관할청은 사무직원이 직무를 수행함에 있어 사립학교법이나 교육관계 법령 또는 해당 정관이나 규칙을 위반한 때에는 임용권자에게 해당 사무직원의 징계의결을 요구할 수 있고, 직급별 정원을 초과하여 채용·승진 임용을 진행한 서영대학교 사무처의 행위는 「학교법인 서강학원 정관」 제107조를 위반한 것으로 「서영대학교 직원인사규정」 제16조 제1호(정관 위반)에 따른 징계처분의 대상이 된다.

그리고 해당 비위는 「서영대학교 교원 징계위원회 규정」 제12조의2, [별표1]을 참조하면 ‘마. 신규채용, 특별채용, 승진, 전직, 전보 등 인사와 관련한 비위’에 해당하고, 해당 비위는 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우에 해당하여 ‘경징계’를 요구하는 것이 적정할 것으로 판단된다.

6. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장은

「학교법인 서강학원 정관」의 일반직원 직급별 정원을 초과하여 임용(채용·승진)한 I에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

서영대학교 총장은

① 「학교법인 서강학원 정관」의 일반직원 직급별 정원을 초과하여 임용(채용·승진)한 ■■장 O에 대해 ‘문책(경징계)’, ■■장 T, ■■장 AA, ▲▲장 AR 등 3명에 대해 ‘경징계’ 조치하시기 바랍니다. (문책·징계)

② 향후 정관 및 관련규정의 직급별 정원을 고려하여 일반직원을 임용(채용·승진)하시기 바랍니다. (통보)

1) 「서영대학교 직원인사규정」, 「서영대학교 직원징계위원회 규정」 등 자체규정에서 서영대학교 사무직원에게 요구할 수 있는 징계의 종류만 명시하고, 별도의 세부기준은 두고 있지 않아 가장 유사한 규정을 참조

교 육 부

통보(시정완료)

제 목 전임교원 공개채용 지원자격 심사위원 구성 부적정

소 관 기 관 서영대학교

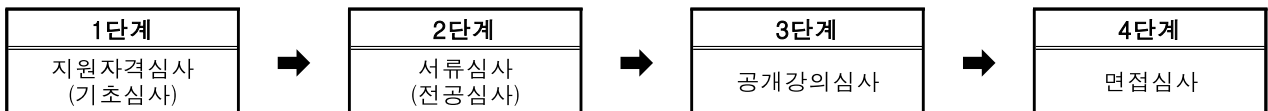
조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「교육공무원임용령」 제4조의3, 「학교법인 서강학원 정관」 제35조의3, 「서영대학교 교원인사규정」 제22조에 따라 [표] “전임교원 신규채용 절차”와 같이 전임교원의 신규채용을 진행하고 있다.

[표] 전임교원 신규채용 절차



2. 관계법령 및 판단기준

「교육공무원임용령」 제4조의3, 「학교법인 서강학원 정관」 제35조의3에 따르면 대학교원의 신규채용은 기초심사¹⁾, 전공심사²⁾, 공개강의 및 면접심사³⁾의 단계를 거쳐 실시하되, 대학의 장은 필요한 경우에는 각 심사단계를 통합하여 실시할 수 있으며, 그 시행에 필요한 구체적인 사항을 정할 수 있고, 채용심사를 위한 심사위원은 모집대상 전공분야와 관련이 있는 당해 대학 소속의 교원이나 학식과 경험이 풍부한 관련전문가 중에서 대학의 장이 임명 또는 위촉하며, 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치여부 및 채용후보자의 전공에 대한 학문적 우수성을 심사하는 때에는 심사위원 중 3분의 1 이상은 당해 대학 소속의 교직원이 아닌 자로 하도록 정하고 있다.

1) 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치여부, 채용후보자의 경력·학력과 제출서류와의 일치 여부 등의 심사

2) 기초심사를 통과한 채용후보자의 전공에 대한 교육능력 등의 심사

3) 전공심사를 통과한 채용후보자에 대한 공개강의 및 인성 등의 심사(교육공무원임용령의 면접심사)

또한 「서영대학교 교원인사규정」 제22조에 따르면 총장은 공개채용심사를 위해 채용분야별로 3인 이상의 채용심사위원과 5인 이상의 면접심사위원을 위촉하여 구성하되, 채용심사위원 중 3분의 1 이상은 본 대학 소속의 교원 및 직원이 아닌 자로서 교원인사위원회에서 정한 자로 하고, 공개채용 심사는 기초심사, 전공심사, 공개강의 및 면접심사의 단계를 통합하여 지원자격심사(정관 ‘기초심사’와 동일), 서류심사(정관 ‘전공심사’와 동일), 공개강의 및 면접심사 단계로 실시하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 서영대학교는 【별표】 “전임교원 공개채용 지원자격심사 외부위원 미참여 현황”과 같이 □□캠퍼스는 2019. 1. 23. 2019년 1학기 1차 채용부터 2020. 5. 7. 2020년 2학기 1차 채용까지, △△캠퍼스는 2019. 1. 23. 2019년 1학기 1차 채용부터 2023. 9. 1. 2023학년도 2학기 3차 채용까지 총 64개 모집분야의 전임 교원을 공개채용하면서 지원자격심사 위원을 전원 내부위원으로 위촉한 사실이 있다.

4. 관계기관 의견 및 검토결과

① 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과를 수용하면서 법령해석의 착오로 심사위원 2명이 지원 자격심사를 진행한 사실이 있으며, 이를 인지하고 2024. 1. 1. 「서영대학교 교원 인사규정」 개정 이후 규정대로 시행 중이라고 답했다.

② 검토결과

감사자료 확인 결과, 지원자격심사 위원 중 3분의 1 이상 외부위원을 포함 하도록 2024. 1. 1. 「서영대학교 교원인사규정」이 개정되었고, □□캠퍼스는 2020년 2학기 2차 채용부터, △△캠퍼스는 2024년 1학기 1차 채용부터 지원자격심사위원 3명 중 1명은 외부위원으로 위촉하여 시정이 완료되었다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

위 감사결과 지적내용은 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

【별표】

전임교원 공개채용 지원자격심사 외부위원 미참여 현황

※ 생 략

교 육 부

주의

제 목 강사 임용 전 성범죄 경력 미조회

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조에 따라 강사를 임용하려는 경우, 성범죄 경력을 확인하여야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「고등교육법」 제14조의2 제2항에 따라 사립학교 강사의 임용·신분보장 등에 관하여 준용하는 「국가공무원법」 제33조에 따르면 [표] “강사 임용 결격사유”와 같이 6의3과 6의4 중 어느 하나에 해당하는 자는 강사로 임용될 수 없다.

[표] 강사 임용 결격사유(「국가공무원법」 제33조 제6의3, 제6의4)

조항	내용
6의3	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄 다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스톱킹범죄
6의4	6의4. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다) 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 제5항에 따르면 전문대학 등의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자에 대하여 성범죄의 경력을 확인하여야 하며, 이 경우 본인의 동의를 받아 관계기관의 장에게 성범죄의 경력 조회를 요청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 서영대학교는 【별표】 “강사 임용 전 성범죄 경력조회 미실시 현황”과 같이 2020. 3.부터 2024. 3.까지 총 56명의 강사를 임용하면서 성범죄 경력을 관계 기관에 조회하지 않은 사실이 있다.

4. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과를 수용하면서 학생의 학습권 보장을 위해 매 학기 개시 최소 2주 전까지 모든 강사를 배정하고자 노력하지만, 강사의 개인사유로 학기 개시 직전까지 임용에 많은 변동이 발생하여 일부 강사의 성범죄 경력조회가 학기 개시 전후로 지연·누락되었다고 답하였다.

그리고 【별표】 대상자는 재직여부와 관계없이 경찰서에 성범죄 경력 조회를 요청한 결과 전원 “해당없음”으로 회신받았고, 향후 강사 임용 대상자를 체계적으로 관리하여 지연·누락없이 성범죄 경력을 검증하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

관련업무를 부적정하게 처리한 ■■■ 처장 O, ■■■장 T, ■■■장 AA, ▲▲장 AR 등 4명에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

【별표】

강사 임용 전 성범죄 경력 조회 미실시 현황

※ 생 략

교 육 부

징계·통보·<별도조치>통보

제 목 I 자녀 교원 신규채용 부당

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교(△△캠퍼스)는 2019학년도 2학기에 산업체 경력을 갖춘 우수한 전임 교원을 초빙하여 교육지표 관리 및 대학(학과) 경쟁력을 강화하고 수준 높은 교육 서비스를 제공하기 위해 교원 초빙 공고('19.7.4.~7.18.), 지원자격심사('19.7.22.), 서류심사('19.7.23.), 공개강의평가 및 면접심사('19.8.2.)를 거쳐 2019. 9. 1. 사과 AF(I의 딸)을 포함하여 교원 3명¹⁾을 신규 채용하였다.

【표 1】 2019학년도 2학기 교원 채용 업무 처리 절차

채용 공고 (2019.7.4. ~ 7.18)	지원자격심사 (2019.7.22.)	서류심사 (2019.7.23.)	공개강의평가 및 면접심사 (2019.8.2.)	임용 (2019.9.1.)
- 공고 - 원서접수	- 대학 교원 자격 및 - 초빙분야별 세부 지원자격에 대한 충족 여부 판단 ☞ Pass / Fail	- 채용 후보자의 교육적 기초 능력, 전문능력, 인성능력, 잠재적 능력 등 심사	- 공개강의평가 : 지원 학과 강의 및 실무 능력 평가 - 면접심사 : 교수 자질, 대학발전 및 학과 특성화 기여 가능성, 산학협력 활동을 통한 대학발전 기여 가능성 등	- 임용
사과 지원자 : 19명	사과 통과자 : 3명	사과 대상자 : 3명	사과 대상자 : 2명	사과 : 1명(AF)

1) △△캠퍼스(3명) : ㄱ과(ㄱ학 AS), ㅇ과(ㅇ AT), ㄴ과(ㄴ학 AF)

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제2조(정의) 제1호에 따르면 “사립학교”란 학교법인, 공공단체 외의 법인 또는 그 밖의 사인이 설치하는 「유아교육법」 제2조 제2호, 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교를 말한다고 되어 있다.

「사립학교법」 제53조의5(학교의 장이 아닌 대학교육기관 교원의 신규채용 등)에 따라 준용되는 「교육공무원법」 제11조의3(대학 교원의 신규채용 등) 및 「교육공무원 임용령」 제4조의3(대학교원의 신규채용) 제3항에 따르면 대학의 교원을 신규채용할 때에는 심사위원을 임명하거나 위촉하여 객관적이고 공정한 심사를 거쳐야 하고, 각 호의 단계(기초심사, 전공심사, 면접심사)를 거쳐 실시하되, 대학의 장은 필요한 경우에는 각 심사단계를 통합하여 실시할 수 있으며, 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정(대통령령, 2019.6.11.)」 제2조(교원 및 조교의 자격) 및 [별표(교원 및 조교의 자격기준)], 「서영대학교 교원인사규정(2019. 1.28.)」 제3조(교원의 자격) 및 [별표1(교원의 자격기준)]에 따르면 조교수의 ‘지원자격’은 대학 졸업자·동등자격자로 연구실적 연수 2년, 교육경력 연수 2년, 합계 4년 이상으로 하도록 되어 있다.

그리고, 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정(대통령령, 2019.6.11.)」 제3조(연구실적 및 교육경력의 범위), 제4조(연구실적의 환산율), 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정 제4조에 따른 연구기관 등의 지정에 관한 고시(교육부 고시, 2019.7.26.)」 제4조(교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체2), 「서영대학교 교원인사규정(2019.1.28.)」 제13조(교육경력 및 연구실적의 범위), 제14조(연구실적의 환산) 및 [별표5(교육경력 및 연구실적 환산표)]에 따라 교원 신규채용 시 담당과목이 대학에서의 전공과 일치한 자 또는 대학원에서의 전공과 일치한 자 및 교육경력 또는 채용분야와 관련된 연구실적(산업체 경력 포함)을 가진 자를 임용할 수 있고, 교육경력 및 연구실적(산업체 경력 포함)은 대학, 전문대학 또는 이와 동등정도의 학교를 졸업한 후의 실적 또는 경력

2) ‘교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체에서 전공학과 및 그에 관련되는 학과의 학문분야에 해당하는 직무에 종사한 경력’에 대해 제1호 부터 제18호 까지 명시하고 있는 바, 주요 산업체 경력으로는 ① 대학에서 담당할 전공 분야를 **국가기관(시설 및 군경력 포함)**에서 전임으로 종사한 경력, ② 대학에서 담당할 전공분야를 **국가기관에 준하는 기관(국영기업체 또는 공공단체)**에서 전임으로 종사한 경력, ③ **민간 산업체**에서 대학에서 담당할 전공 분야와 관련된 직무에 전임으로 종사한 경력 등이 있다.

으로 위 관련 규정 등에서 정하는 기준에 의하여 인정되며, 교육경력 연수(2년)와 연구실적 연수(2년)는 서로 대체할 수 있도록 되어 있다.

또한, 「서영대학교 교원인사규정(2019.1.28.)」 제21조(지원자격)에 따르면 신규임용의 지원자는 임용예정일을 기준으로 제3조(교원의 자격)의 교원의 자격기준인 ‘교육경력, 연구실적(산업체 경력 포함) 등 4년 이상’을 갖추어야 하며, 총장이 필요한 경우 교원인사위원회의 심의를 거쳐 채용분야별 지원자격을 추가로 정할 수 있도록 되어 있는바, 서영대학교는 이를 근거로 “2019학년도 2학기 교원 초빙(△△캠퍼스)” 시에 ㄱ과의 추가 지원자격에 대하여 초빙분야는 ‘ㄱ학’, 자격 기준은 ‘석사학위 이상 소지자, 교육경력 또는 전공 관련 산업체 경력 2년 이상인 자³⁾’로 정하여 추진하였다.

한편, 교육부에서 산업체 경력자의 산학협력중점교수 채용 확대를 위해 산학협력중점교수에 대한 구체적인 인정기준을 마련한 「산학협력중점교수 인정기준(2012.6.)」에 따르면 산업체 경력이란 민간 산업체, 국가기관, 국가기관에 준하는 기관 등에서 대학에서 담당할 전공분야와 관련된 직무에 종사한 경력을 의미하고, “「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」 제4조(연구실적의 환산율)에 따른 연구기관 등의 지정에 관한 고시”의 산업체 경력 관련 조항을 준용한다고 되어 있으며, 특히 산학협력중점교수의 산업체 경력 인정범위 중 ‘국가기관에 준하는 기관(국영기업체 또는 공공단체)’의 구체적인 범위는 ‘행정안전부 예규 제377호(2011.9.21.) 공무원 보수 등의 업무지침’ 중 ‘호봉확정시 인정되는 공공법인의 범위⁴⁾’를 준용한다고 되어 있고, 또한 “초중고등학교 및 대학에서 교원 또는 직원으로 근무한 경력은 산업체 경력에 포함되지 않는다”고 부연하고 있다.

따라서, 서영대학교는 교원을 채용할 경우 지원자에 대한 자격심사는 교원의 자격 기준 충족 여부와 대학에서 추가로 정한 초빙분야 및 자격 기준 충족 여부를 관련 법률·규정 등에서 정한 기준에 따라 심사하여야 한다.

3) 교원 자격 자격기준인 ‘교육경력, 연구실적(산업체 경력 포함) 등 4년 이상’이 충족되면 ㄱ와의 추가 지원자격 중 ‘교육경력 또는 전공 관련 산업체 경력 2년 이상’도 충족됨

4) 공무원보수 등의 업무지침 중 ‘호봉확정시 인정되는 공공법인의 범위 : ① 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공기업 ② 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 준정부기관 ③ 지방공기업법에 의한 지방공사 및 지방공단 ④ 개별법(상법·민법 제외)에 의하여 설립된 공공법인 중 인사혁신처장이 인정하는 법인

3. 감사결과 확인된 문제점

서영대학교는 2019학년도 2학기 교원 초빙 관련 사과⁵⁾ 지원자 19명에 대한 지원자격심사를 실시(2019.7.22.) 하면서 심사위원회는 「교육공무원 임용령」 제4조의3(대학교원의 신규채용)에 따라 3분의 1이상은 외부 위원으로 하도록 되어 있음에도, 교내 심사위원⁶⁾으로만 구성(사과 학과장 AU, 초과 교수 AV) 하였으며, 동 심사위원들은 사과 지원자 AF(I의 딸)이 제출한 서영대학교 << 행정직원 경력(3년 11월 12일)을 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정 제4조에 따른 연구기관 등의 지정에 관한 고시(교육부 고시, 2019.7.26.)」 제4조(교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체) 중 제3호의 ‘대학에서 담당할 전공분야를 국가기관에 준하는 기관(공공단체)에서 전임으로 종사한 경력’으로 인정하는 등 【표 2】 “AF의 지원 자격 심사 현황”과 같이 교육경력(1년 4월 15일), 산업체 경력(3년 11월 12일), 총 경력(5년 3월 27일)을 인정함으로써, 지원자 AF(I의 딸)은 사과 지원자격심사를 통과하게 되었다.

【표 2】 AF의 지원 자격 심사 현황

구분		경 력				환산율	환산 경력
		내 용	시작일	종료일	인정기간		
교육 경력	OO대 조교		'14.03.01.	'14.06.30.	4월	50%	2월
	서영대 시간강사	'15.03.02.	'15.06.19.	3월 18일	50%	1월 24일	
		'15.08.31.	'15.12.18.	3월 18일		1월 24일	
		'16.08.29.	'16.12.16.	3월 18일		1월 24일	
		'17.03.02.	'17.06.21.	3월 20일		1월 25일	
		'17.08.28.	'17.12.15.	3월 18일		1월 24일	
		'18.03.02.	'18.06.22.	3월 21일		1월 25일	
		'18.08.27.	'18.12.14.	3월 18일		1월 24일	
		'19.03.01.	'19.06.21.	3월 21일		1월 25일	
소 계(A)						1년 4월 15일	
연구 실적	산업체 경력	서영대 행정직원	'15.08.01.	'19.07.12.	3년 11월 12일	100%	3년 11월 12일
소 계(B)						3년 11월 12일	
합계(A+B) [산업체 포함]						5년 3월 27일	

5) 명칭 변경 : 바과 신설(2012.6.26.) → 사과(2018.2.20.) → 쓰과(2023.6.1.)

6) 「교육공무원임용령」 제4조의3(대학교원의 신규채용) 제4항에는 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치여부를 심사하는 때에는 심사위원 중 3분의 1이상은 당해 대학 소속의 교직원이 아닌 자로 하도록 되어 있으나, 서영대는 「교원인사규정(2019.1.28.)」 제22조(공개채용 심사) 제4항에 지원자격심사는 교원 자격기준과 대학에서 추가로 정한 자격기준을 관련 심사기준에 의하여 실시하고, 심사는 본교 소속 위원이 심사하도록 정하였음. 동 규정에 따라, 사과와 는 지원자 19명에 대한 지원자격심사를 교내위원 2명이 실시하여 3명(AF, BM, BN)을 적격 처리하여 통과시켰음

그러나, 서영대학교는 지원자격심사에서 AF의 서영대학교 << 행정직원 경력(3년 11월 12일)을 사과에서 담당할 전공분야인 ‘공학’과 관련되는 직무에 전임으로 종사한 경력으로 객관적인 기준과 근거 없이 인정하였고, 사립학교인 서영대학교는 ‘국가기관에 준하는 기관인 공공단체’에 포함되지 않으므로 서영대학교 << 행정직원 경력(3년 11월 12일)은 산업체 경력으로 미인정하고 교육경력(1년 4월 15일)만 인정하여야 함에도, AF의 동 센터 행정직원 경력을 산업체 경력으로 인정함에 따라 지원자격심사(2019.7.22.)를 통과하고 서류심사⁸⁾(2019.7.23.), 공개강의⁹⁾ 및 면접심사¹⁰⁾(2019.8.2.)를 거쳐 2019. 9. 1.에 조교수로 신규 채용되는 부당한 결과가 초래되었다.

4. 관계기관 의견 및 검토결과

가. 직무에 전임으로 종사한 경력

① 관계기관 의견

서영대학교는 I의 딸 AF이 서영대학교 <<에서 행정직원으로 근무한 경력(3년 11월 12일)에 대하여 사과에서 담당할 전공분야인 ‘공학’과 관련되는 직무에 전임으로 종사한 경력으로 인정한 사유로 서영대학교 <<는 글로벌 지성과 학감각을 갖춘 인재 양성을 위한 외국어 교육 환경 제공을 목표로 외국어 강좌 개설 및 해외연수 등을 추진하며, 지원자 AF이 <<에 소속되어 관련 업무를 수행하였으며, 사과와 초빙분야인 ‘공학’과 지원자별 경력 간 직무 관련성 여부는 전공분야의 전문 영역으로 심사위원들의 학문적 견지에서 판단하였다고 답변하였다.

7) 서영대 교무처(과주)의 ‘2019학년도 2학기 신규교원 초빙 관련 학과별 수요 조사’ 시 사과(학과장 AU)에서 초빙분야로 ‘공학’을 요청함. 관광 계열은 보통 ‘코, 티, 프’ 전공자’를 선발하나, 이례적으로 ‘공학’ 전공자를 선발하였음. 이에, 지원자격심사에서 지원자 19명 중 ‘공학’ 관련 전공자 3명만 적격 처리하고, ‘코, 티학 등’ 전공자는 부적격 처리하여 탈락시켰음. ☞ AF은 ‘▲▲대학교(학사)’에서 ‘공관계학’을 전공하였음

8) 서류심사 평가 결과 : 심사위원은 3명으로 내부 2명(AU, AV), 외부 1명이 심사하였으며, 심사위원 3명이 AF에게 부여한 점수는 71.3점으로 동일한 점수이었음

9) 사과 공개강의평가 심사위원(내부 7명) : ☞장(□□/△△), ▲▲장(□□/△△), ■■■장, ☎실장, 해당 학과장(AU)

10) 사과 면접 심사위원(내부 6명) : ☞장(□□/△△), ▲▲장(□□/△△), ■■■장, ☎실장

그리고, AF이 2015. 8. 부터 2019. 7. 까지 수행한 업무실적 제출 요청에 대하여 '2017년~2019년 미국 자매대학 해외연수 3건, 2018학년도 2학기 특성화 전문대학 육성사업 어학강좌 개설 1건'으로 총 4건¹¹⁾을 제출하였다.

② 검토결과

AF의 << 행정직원 근무기간(3년 11월 12일) 동안 ㄱ과 1학년 학생 10명에 대한 미국 자매대학 해외연수를 2회 인솔(2017년 4주 연수 중 10일, 2018년 4주 연수 중 11일, 2019년은 결재만 하고 인솔은 하지 않았음)한 사실을 ㄱ과에서 담당할 전공분야인 'ㄷ학'과 관련되는 직무에 전임으로 종사한 경력으로 보는 것은 근거가 부족하다는 점, 서영대학교는 ㄱ와 지원자격심사 위원으로 서영대학교 ㄱ과 학과장 AU와 ㄷ과 교수 AV(퇴직)을 위촉하였는바, AU는 2015. 2월 당시 ㄴ과 학과장으로서 AF이 시간강사로서의 자격이 되지 않음에도 '미국에서 ㄷ학을 전공하여 영어회화 교과목 중 토익과목의 책임교육이 가능'하다는 사유로 AF이 2015. 3.부터 2019. 6.까지 시간강사를 할 수 있도록 추천한 자이며, 2019학년도 2학기 신규교원 초빙 관련 학과별 수요 조사 시에 ㄱ과 학과장으로서 ☎☎계열에서는 보통 'ㄱ, ㄷ, ㄹ 등' 전공자를 채용함에도 이례적으로 AF이 전공한 'ㄷ학' 전공자를 선발하도록 요청한 자로서, 지원자격심사의 공정성이 결여되었다고 사료되는 점 등을 종합하여 볼 때, AF의 << 근무 경력이 ㄱ과에서 담당할 전공분야인 'ㄷ학'과 관련되는 전임으로 종사한 경력으로 인정하는 것은 적절하지 않다고 사료된다.

나. 산업체 경력

① 관계기관 의견

서영대학교는 사립대학이 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정 제4조에 따른 연구기관 등의 지정에 관한 고시(교육부 고시, 2019.7.26.)」 제4조(교육부장관이 정하는

11) 서영대학교 답변서 제17호(I 자녀 교원 자격기준 충족에 관한 사항) 9페이지~21페이지

☞ ① 2017년도 미국 자매대학 글로벌 해외연수에 관한 건(9~13페이지) : ㄱ와 1학년 10명, 4주, AF 인솔(10일) ② 2018년도 미국 자매대학 글로벌 해외연수에 관한 건(14~16페이지) : ㄱ와 1학년 10명, 4주, AF 인솔(11일) ③ 2019년도 미국 자매대학 글로벌 해외연수에 관한 건(17~19페이지) : ㄱ와 1학년 10명, 4주, AF 인솔(없음) ④ 2018학년도 2학기 특성화 전문대학 육성사업 어학강좌 개설에 관한 건(20~21페이지)

기준에 적합한 산업체) 제3호 '대학에서 담당할 전공분야를 국가기관에 준하는 기관(공공단체)'에 해당된다고 답변하였다. 그 근거로 교육과학기술부 「산학협력중점교수 인정기준(2012. 6.)」에 따르면 산학협력중점교수의 산업체 경력 인정범위 중 '국가기관에 준하는 기관(국영기업체 또는 공공단체)'의 구체적 범위는 '행정안전부 예규 제377호(2011.9.21.) 공무원보수 등의 업무지침' 중 '호봉확정시 인정되는 공공법인의 범위'를 준용한다고 되어 있는바, 동 공공법인의 범위에서 '기타 개별법에 의하여 설립된 공공법인 중 행정안전부장관과 개별적으로 협의하여 인정되는 법인' 중 「사립학교법」에 의한 학교법인'이 사립대학에 해당된다고 의견을 제시하였다.

그리고, 서영대학교는 부가적으로 사립학교의 공공성을 강조하는 판례 3건을 제출하였는바, 공공기관은 국가기관에 한정되는 것이 아니라 지방자치단체, 공공기관, 그 밖의 공동체 전체적인 이익에 중요한 역할이나 기능을 수행하는 기관도 포함되는 것으로 해석되기에 공공기관의 하나로 사립대학교도 해당하고(정보공개 거부처분취소, 대법원 2004두2783, 2006. 8. 24.), 학교 교육이 개인·사회·국가에 지대한 영향을 미친다는 점에서 사립학교도 국·공립학교와 본질적으로 다를 바 없으며(사립학교법 제28조 제1항 본문 위헌소원, 99헌바63, 2001. 1. 18.), 헌법의 위임에 따라 교육기본법 등의 교육 관련 법률들도 학교, 교원, 학생선발, 교육내용 등 학교 및 교육의 거의 모든 영역에 걸쳐 사립학교를 공립학교와 동일하게 규율하고 있으므로 법제상 우리나라 사립학교는 공교육제도의 체계에 철저히 편입되어 있어 태생적으로 그 공공성이 강조되는 양상이 뚜렷할 수밖에 없다(사립학교법 제14조 제3항 등 위헌확인, 2007헌마1189, 2013. 11. 28.)는 의견을 제시하였다.

② 검토결과

「사립학교법」 제2조(정의)는 사립학교를 '학교법인, 공공단체 외의 법인 또는 그 밖의 사인이 설치하는 학교'로 정의하고 있어, 사립학교, 학교법인, 공공단체를 명백히 구분하고 있다.

그리고, 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정 제4조에 따른 연구기관 등의 지정에

관한 고시」 제4조(교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체)에 명시한 산업체 경력에 대해 검토해 본 결과, ‘사립대학 경력’은 산업체 경력에 포함되지 않는다고 판단된다.

또한, ‘공공단체’의 사전적 의미는 ‘국가로부터 사무를 위임받아 국가의 감독 아래 공공의 행정을 맡아보는 기관 또는 법령의 규정에 의하여 존립 목적을 부여하고 그 목적 달성을 위한 공권력을 인정하는 것으로 지방자치 단체, 공공 조합, 영조물 법인 따위’로 사립학교는 포함되지 않는다.

아울러, 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정(舊 교수자격기준 등에 관한 규정)」 제·개정 이유서 등에서 알 수 있듯이, 관련분야 산업체 종사경력을 교원자격으로 인정하고 그 인정률을 상향조정하는 등의 입법 취지는 “산업체 경험이 풍부한 우수인력이 대학교원으로 채용될 수 있는 기회를 확대”하기 위한 것(2007.3. 개정 이유서)이고 이러한 취지에 따라 교육과학기술부 「산학협력중점교수 인정기준 (2012.6.)」 등은 대학교원자격규정에 따른 산업체 경력에는 ‘초·중·고등학교 및 대학에서 교원 또는 직원으로 근무한 경력은 포함되지 않다’고 기술하고 있다. 이에, 서영대학교는 사립학교가 ‘국가기관에 준하는 기관인 공공단체’에 해당되지 않음에도 규정을 편의적으로 해석하여 자교 직원 업무경력을 산업체 경력으로 인정한 것이다.

더불어, 서영대학교는 사립학교가 「공무원보수 등의 업무지침」의 「[별표 5] 호봉확정시 인정되는 공공법인의 범위」의 ‘기타 개별법에 의하여 설립된 공공법인 중 행정안전부장관과 개별적으로 협의하여 인정되는 법인’ 중 ‘사립학교법에 의한 학교법인’에 포함되어 자신들의 행위가 정당하다는 취지로 주장하고 있으나, 사립학교의 설치 및 경영을 목적으로 설립된 학교법인과 그러한 학교법인의 영조물에 불과한 사립학교는 명백히 구별되는 개념(사립학교법 제2조 제2호 및 제3호 참조)으로 앞서 살펴본 바와 같고, 또한 「공무원보수 등의 업무지침」은 ‘호봉확정 시 적용되는 인정대상기관’을 정하면서 사립학교를 ‘[별표 5] 호봉확정시 인정되는 공공법인의 범위’에 포함시키지 않고 직종별 특성에 따라 별도로 구분하여 적용하고 있음을 알 수 있다.

그리고, 서영대학교에서 제시한 ‘정보공개거부처분취소(대법원 2004두2783, 2006. 8. 24.)’, ‘사립학교법 제28조 제1항 본문 위헌소원(99헌바63, 2001. 1. 18.)’, ‘사립학교법 제14조 제3항 등 위헌확인(2007헌마1189, 2013. 11. 28.)’ 판례들은 사립학교에 일정 부분 인정되는 공공성을 강조하고 이로 인해 예외적으로 일부 개별법에서 사립학교를 공공기관에 준하여 취급한다는 것에 불과하다.

또한, 「사립학교법」 제3조(학교법인이 아니면 설립할 수 없는 사립학교 등) 및 제10조(설립허가), 「고등교육법」 제23조(학점의 인정 등), 「산업교육진흥 및 산학연속진에 관한 법률」 제2조(정의) 제6호, 「기술대학설립·운영규정」 제2조(산업체의 범위), 제3조(대학등의 설립·경영자의 기술대학법인에의 참여등), 제9조(교원) 등을 살펴보면, 대학과 산업체는 엄격히 구분하고 있음을 알 수 있다.

위와 같은 이유로 사립학교인 서영대학교가 ‘국가기관에 준하는 기관인 공공단체’에 해당된다는 서영대학교의 근거 없는 주장은 받아들일 수 없다.

5. 징계요구 양정

스과(現 쓰과) 부교수 AU와 츠과 교수 AV(퇴직)은 지원자격 요건이 미충족된 지원자 AF(I의 딸)을 심사에 통과시킴으로써 조교수로 신규 채용되게 하는 부당한 결과를 초래한 행위는 「사립학교법」 제55조에 따라 준용되는 「국가공무원법」 제56조를 위반한 것으로 「사립학교법」 제61조 제1항의 징계사유에 해당하므로, 「사립학교 교원 징계규칙」 제2조에 따라 준용되는 「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 [별표] “징계기준(제2조 제1항 관련)”에 따라 **경징계** 처분하는 것이 타당하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

서영대학교총장은

- ① 교원 채용 지원자격심사를 부적정하게 처리한 스과(現 쓰과) 부교수 AU, 츠

과 교수 AV(퇴직) 등 2명은 「사립학교법」 제64조에 따라 ‘경징계’ 하시고, (징계, AU는 징계시효도과로 경고, AV은 퇴직으로 불문)

② 지원 자격 요건을 충족하지 못했음에도 조교수로 채용된 AF에 대한 임용을 취소하시기 바라며, (통보)

③ 향후 교원 채용 시 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정 등에 근거하여 업무를 처리하시기 바랍니다. (통보)

<별도조치>

(교육부 관련부서 통보)

교 육 부

통보

제 목 명예퇴직 대상자 선정 부적정

소 관 기 관 서영대학교

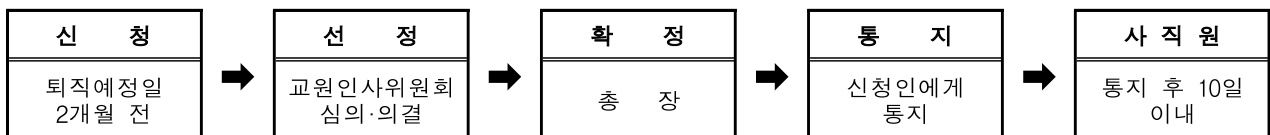
조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사립학교법」에 따라 명예퇴직수당 지급대상 범위, 지급 절차 등을 「정관」 및 「교원 및 직원 명예퇴직 규정」으로 정하고 있고, 【표 1】 “명예퇴직 대상자 선정 절차”에 따라 명예퇴직 대상자를 선정하고 있다.

【표 1】 명예퇴직 대상자 선정 절차



2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제60조의3(명예퇴직)에 따르면 사립학교 교원으로서 20년 이상 근속한 사람이 정년 전에 스스로 퇴직하는 경우에는 예산의 범위에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있고, 명예퇴직수당의 지급대상 범위, 지급액, 지급 절차, 그 밖에 필요한 사항은 정관으로 정한다고 되어 있다.

또한, 「학교법인 서강학원 정관」 제42조의2(명예퇴직수당) 제4항에 따르면 대학교원의 명예퇴직수당 지급대상범위·지급액·지급절차 및 기타 필요한 사항은 따로 규정으로 정한다고 되어 있고, 「서영대학교 교원 및 직원 명예퇴직 규정」 제7조(심사 및 결정) 제1항에 따르면 명예퇴직 대상자 선정은 교원의 경우 교원인사위원회에서 심사하여 결정한 후, 심사결과에 의하여 총장이 확정한다고 되어 있다.

따라서, 서영대학교에서 명예퇴직 대상자를 선정할 때에는 교원의 경우 교원인사위원회에서 심사·결정하고, 총장은 그 결과에 따라 대상자를 확정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 서영대학교는 2019. 7.부터 2022. 12.까지 【표 2】 “교원인사위원회 미심사 명예퇴직 대상자 선정 현황”과 같이 총 5차례에 걸쳐 교원인사위원회 심사 없이 르과 교수 BI 등 13명을 명예퇴직 대상자로 확정하였다.

【표 2】 교원 인사위원회 미심사 명예퇴직 대상자 선정 현황

연번	대 상 자			퇴직일	대상자 결정일	교원인사위원회 심사여부	비고
	소 속	직	성 명				
1	-	교 수	-	2019.08.31.	2019.07.25.	X	
	-	부교수	-				
	-	부교수	-				
2	-	교 수	-	2020.02.28.	2020.01.20.	X	
	-	부교수	-				
	-	교 수	-				
3	-	교 수	-	2022.02.28.	2022.01.21.	X	
4	-	부교수	-	2022.08.31.	2022.06.29.	X	
	-	부교수	-				
5	-	교 수	-	2023.02.28.	2022.12.22.	X	
	-	교 수	-				
	-	교 수	-				
	-	교 수	-				

그 결과, 서영대학교는 자체 규정으로 정한 절차를 위배하여 명예퇴직대상자를 선정하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, 명예퇴직 신청자의 의견을 존중하여 결격사유가 없으면 전원 명예퇴직 대상자로 선정한다는 원칙적인 동의가 있었던바, 업무상 과오로 교원인사위원회 심의 안전에 누락하였으나, 앞으로 명예 퇴직 절차 진행 시 업무상 과오가 발생하지 않도록 담당자에게 주의 조치하였으며,

규정 숙지 및 업무수행에 각별히 유념하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

앞으로 「교원 및 직원 명예퇴직 규정」을 준수하여 명예퇴직 대상자를 선정하시기 바라고, 교원인사위원회 심사 없이 명예퇴직 대상자를 선정한 ▲▲장 V 등 4명에 대해 신분상 조치 등 관련 규정에 따라 적의조치 하시기 바랍니다. (통보)

교 육 부

기관경고·징계·경고·회수·통보·개선

제 목 대학 재정 운영 부당

소 관 기 관 ①학교법인 서강학원, ②서영대학교

조 치 기 관 ①학교법인 서강학원, ②서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」 등에 따라 학교의 재무와 회계를 운영 하고, 서영대학교 총장은 학교의 재무와 회계가 건전하게 운영될 수 있도록 적정한 내부통제에 따라 예산을 집행하여야 한다. 그런데, 서영대학교 예·결산서를 분석한 결과 **【표 1】 “서영대학교 교비회계 재정 운영 현황”**과 같이 2020회계연도부터 2022회계연도 까지 누적 3,232,630천원의 적자운영을 하고 있다.

【표 1】 서영대학교 교비회계 재정 운영 현황¹⁾

(단위 : 천원)

구 분	2020회계연도	2021회계연도	2022회계연도	합 계
운영수익	45,472,183	44,685,387	44,723,580	134,881,150
운영비용	47,506,095	44,984,811	45,622,874	138,113,780
당기운영차액*	-2,033,912	-299,424	-899,294	-3,232,630

* 운영수익(등록금수익, 강의료수익 등)에서 운영비용(교직원급여 등)을 차감하고 적립금(건축비, 장학금, 퇴직금 등)으로 적립할 금액을 제외한 뒤의 잔액

2. 관계법령 및 판단기준

「고등교육법」 제15조(교직원의 임무) 제1항에 따르면 총장은 교무를 총괄하고, 소속 교직원을 감독한다고 되어 있으며, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙) 및 제10조(세입 세출의 정의)에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 1회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고 모든 지출을 세출로 한다고 되어 있다.

1) 서영대학교 예·결산서를 근거로 재구성하였고, 2023회계연도의 경우 '24.3.감사일 현재 결산이 확정되지 않아 분석하지 않음.

따라서, 서영대학교는 학교의 재정이 낭비되지 않도록 건전하게 운영하여야 하고, 당해회계연도에 지출할 경비는 당해회계연도에 집행하여야 한다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제11조(예산집행의 내부통제) 및 제15조(회계원칙) 제2호에 따르면 학교의 장은 적정한 내부통제에 따라 예산을 집행하여야 하고, 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있으며, 「서영대학교 교원 및 직원보수규정」 제22조(특별상여금) 제3항에 따르면 본교 발전에 기여한 업무실적이 있어 이사회에서 특별상여금 지급을 의결한 자에 대해 매년 예산 1% 범위 내에서 특별상여금을 지급할 수 있다고 되어 있고, 「서영대학교 문서관리규정」 제6조 제1항에 따르면 모든 문서는 다른 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 당해 문서의 결재권자가 결재함으로써 성립한다고 되어 있다.

따라서, 서영대학교는 특별상여금을 지급할 경우 적정한 내부통제 절차를 마련하여 객관적인 자료를 통해 공정한 기준으로 대상자를 선정·지급하여야 하고, 정당한 결재권자가 결재한 문서를 근거로 예산을 집행하여야 한다.

그리고, 교육부는 “업무추진비 등 부당집행 사례 통보”(사학감사담당관-885, 2013.11.20.)를 통해 업무추진비 등을 유흥업소에서 집행한 사례를 안내하며, 클린카드 사용 등을 통해 유흥업소 등에서 업무추진비 등이 부당하게 사용되는 것을 사전에 차단하고, 예산이 건전하게 집행될 수 있도록 노력할 것을 전체 사립대학교에 통보하였고, “사립대학(법인) 회계관리 안내서”(사립대학제도과, 2017.1.~)를 통해 ‘업무추진비 등 기타비용 집행 시 유의사항’으로 업무와 관련 없는 사적 용도로의 집행은 불가하며 지출사실을 객관적으로 입증할 수 있는 관련서류가 없는 경우에는 지출을 금지하고, 지출은 내부품의 금액 범위 내에서 이루어져야 하며, 선 현금 지급 후 사후정산 방식을 지양하는 등 내부통제 절차를 개선하도록 안내하였다.

나아가, 서영대학교는 2022. 12. 1. 「업무처리비용 집행 규정」을 제정하였는데, 동 규정 제4조(방법), 제5조(관리 및 책임), 제6조(사용제한) 및 제8조(관리실태 점검)에 따르면 업무처리비용의 집행은 총장 승인과 함께 개인신용카드 영수증 및 법인카드 영수증 등을 첨부하는 방법을 말하고, 부서의 부서장은 관리책임자로서 해당부서에 업무처리비용의 사용실태를 파악하는 책임을 가지며, 사용의 투명성 확보를 위해 유흥 업종(유흥주점 등) 및 레저 업종(골프장 등) 등 제한업종에는 사용할 수 없고,

총괄부서 및 부서의 부서장은 업무처리비용의 내역 및 지출증빙 등을 지속적으로 모니터링 하여 투명성 강화를 위해 노력하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 서영대학교는 학교의 재무와 회계가 건전하게 운영될 수 있도록 비용 집행 시 지출에 대한 업무 관련성 여부 및 지출 사실을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 서류를 확인하여 집행해야 하고, 유흥업종에서 관련 비용을 사용하는 것을 사전에 차단하며, 지출 금액 범위를 정한 내부품의 절차를 준수*하는 등 적정한 내부통제 절차를 마련했어야 하고, 2022. 12. 1. 내부통제 절차를 마련한 후에는 해당 절차에 따라 유흥업종 사용 여부 등에 대해 철저히 관리하여야 한다.

* (집행절차) 집행 품의 및 결재 → 지출원인행위 → 지급명령 → 지급

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 대학 운영경비 부적정 집행

그런데, 서영대학교는 2020회계연도부터 2024회계연도까지 【표 2】 “당해회계연도 공과금 등 차기회계연도 납부 현황”과 같이 전기·수도요금 등 당해회계연도 미납액 합계 1,395,157천원을 당해연도 운영예산이 부족하다는 사유로 차기회계연도 운영비에서 납부하였다.

【표 2】 당해회계연도 공과금 등 차기회계연도 납부 현황2)

(단위 : 천원)

구 분	2020.03.02	2021.03.02	2022.03.02	2023.03.02	2024.03.04	합 계
전기·수도요금	218,394	63,140	32,776	260,936	233,066	808,312
통 신 비	21,275	6,772	0	19,326	18,236	65,609
제세공과금(도시가스)	215	502	0	0	0	717
제세공과금(도시가스외)	183	265	0	0	0	448
일반용역비	50,767	14,611	5,297	28,090	37,350	136,115
시설용역비	0	46,685	0	43,482	1,863	92,030
장비관리비	9,077	11,882	0	7,785	15,211	43,955
홍 보 비	55,334	95,734	0	33,285	63,619	247,972
합 계	355,245	239,591	38,073	392,904	369,345	1,395,158

특히, 2020회계연도부터 2023회계연도까지 【표 3】 “각종 공과금 미납에 따른 연체료 발생 현황”과 같이 전기요금 등 공과금을 납부기한 내 납부하지 못하여

2) 서영대학교 지출증빙자료 등을 근거로 월 납입액이 정해져 있는 과목만 집계하였음.

합계 12,974,441원의 연체료가 발생하였다.

【표 3】 각종 공과금 미납에 따른 연체료 발생 현황

(단위 : 원)

구 분	2020회계연도	2021회계연도	2022회계연도	2023회계연도	합 계
전기요금	2,650,991	2,650,539	3,506,203	2,894,438	11,702,171
상하수도	512,590	-	383,970	52,300	948,860
통신비	94,707	-	102,656	126,047	323,410
합 계	3,258,288	2,650,539	3,992,829	3,072,785	12,974,441

※ 서영대학교 제출자료 재구성

그 결과, 서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」 제10조를 위반하여 당해회계 연도에 집행하여야 할 경비를 차기회계연도에 집행 및 납부하지 않아도 될 연체료를 교비회계에서 납부하는 등 재정을 합리적·효율적으로 운영하지 아니하여 회계 건전성을 저해하는 결과를 초래하였다.

나. 특별상여금 부담 지급

또한, 서영대학교는 위와 같이 적자운영으로, 매년 운영예산이 부족한 상황임에도 학교 발전에 기여한 업무실적에 따른 특별상여금 지급 대상자 선정 방법, 개인별 지급 한도액 등 구체적인 기준 없이, 2020.부터 2023.까지 【표 4】 “구체적 기준 미비 특별상여금 지급 현황”과 같이 일반 교·직원들은 제외하고 I 등 주요보직자 15명에게만 특별상여금 합계 1,098,000,000원을 지급하는 것으로 결정·지급하였으며, 그 중 I에게는 특별상여금 총 지급액의 55.7%~59.1%까지 지급하였다.

특히, 2021.부터 2023.까지는 I 등 15명에게 이사회에서 결정한 금액보다 합계 22,000,000원을 초과하여 특별상여금을 지급³⁾하였다.

【표 4】 구체적 기준 미비 특별상여금 지급 현황

(단위 : 원)

년도	의결일	이사회 결의액	지급일	대상자	지급액	초과 금액	비고 (총장 지급액 및 지급률)
2020	2020.01.15.	300,000,000 이내	2020.03.17.	총장 등 14명	296,000,000	-	175,000,000(59.1%)
2021 ⁴⁾	2021.01.28.	240,000,000 이내	2021.03.17.	총장 등 15명	251,200,000	11,200,000	140,000,000(55.7%)
2022	2022.01.20.	240,000,000 이내	2022.03.17.	총장 등 14명	244,800,000	4,800,000	140,000,000(57.2%)
2023	2023.01.19.	300,000,000 수준	2023.03.17.	총장 등 14명	306,000,000	6,000,000	175,000,000(57.2%)
합 계					1,098,000,000	22,000,000	630,000,000(57.4%)

※ 서영대학교 제출자료 재구성. 세부내역 【별표 1】

3) 초과 지급액을 포함하더라도 「서영대학교 교원 및 직원보수규정」에 따른 예산의 1%는 초과되지 않음.

4) 특히, 2021. 1. 28.개최되었다는 이사회는 허위로 개최된 것으로 확인되었음.

나아가, 2022. 1. 20. 개최된 이사회에서, I에 대한 특별상여금 지급은 C에게 위임하는것으로 의결하였음에도, “특별상여금 지급(I)”(학교법인 서강학원 - 제00호, 0000.00.00.) 내부기안 공문에는 결재권자인 C의 도장이 아닌 I의 도장을 날인한 채 I에게 140,000,000원의 특별상여금을 지급하였다.

그 결과, 서영대학교는 특별상여금 지급에 대한 교비회계 처리의 공정성·형평성을 저해하였고, 특히, 2022. 3. I에게 지급한 특별상여금 140,000,000원은 정당한 결재권자가 아닌 자의 결재로 이루어진 행위로, 회계처리의 객관성·신뢰성을 매우 심각하게 훼손하는 결과를 초래하였다.

다. 유흥주점에서 회의비 등 집행 부적정

그리고, 서영대학교는 2013. 11. 20. 교육부의 “업무추진비 등 부당집행 사례 통보” 공문 안내 이후부터 2022. 12. 1. 「서영대학교 업무처리비용 집행 규정」 제정 전까지 유흥업소 등에서 업무처리비용 사용을 차단하는 등 적정한 내부통제 기준을 마련하지 않았고, 2020. 2.부터 2022. 9.까지 【표 5】 “유흥주점에서 회의비 등 부적정 집행 현황(규정 제정 전)”과 같이 총 12차례에 걸쳐 유흥주점으로 분류되어 있는 업체에서 교직원 개인카드로 결제한 합계 4,152,000원을 그대로 인정하여 집행하였다.

【표 5】 유흥주점에서 회의비 등 부적정 집행 현황(규정 제정 전)5)

(단위 : 원)

연번	적요	사 부 서	비 목	사 용 일 (시 간)	업 체 명	업 종	사용금액	비 고
1	대학 업무관련 회의비	-	회의비	2020.02.20. (01:19)	-	유흥주점	430,000	개인카드
2	대학 업무관련 회의비	-	회의비	2020.06.25. (00:45)	-	유흥주점	500,000	개인카드
3	대학 업무관련 회의비	-	회의비	2020.06.25. (02:18)	-	유흥주점	220,000	개인카드
4	입학홍보처 운영비	-	기 타 운영비	2020.10.14. (22:24)	-	유흥주점	340,000	개인카드
5	입학홍보처 운영비	-	기 타 운영비	2020.10.15. (00:52)	-	유흥주점	117,000	개인카드
6	학사행정 운영 지원 등 관련 운영비	-	기 타 운영비	2021.04.07. (21:14)	-	유흥주점	146,000	개인카드
7	대학 업무관련 회의비	-	회의비	2021.10.06. (22:02)	-	유흥주점	205,000	개인카드
8	대학 업무관련 회의비	-	회의비	2022.05.06. (23:55)	-	유흥주점	448,000	개인카드
9	대학 업무관련 회의비	-	회의비	2022.05.07. (00:42)	-	유흥주점	30,000	개인카드
10	2022. 1학기 통합기획회의(광주,파주) 실시 관련 경비	-	기 타 운영비	2022.06.16. (22:36)	-	유흥주점	379,000	개인카드

5) 서영대학교는 ‘23.1.부터 법인카드를 사용하고 있고, (‘22.12.까지 개인카드 사용 후 정산) ‘24. 4. 감사일 현재까지 법인카드와 개인카드를 병행하여 사용중임에 따라 개인카드 사용 내역에 대해서는 사용 업체명만으로 유흥주점 등 제한업종 여부 확인에 한계가 있었음.

연번	적요	사 부 서	비 목	사 용 일 (시 간)	업 체 명	업 종	사용금액	비고
11	대학 업무관련 회의비	-	회의비	2022.07.08. (01:43)	-	유흥주점	347,000	개인카드
12	대학 기관평가인증 갱신심사 관련 회의비	-	회의비	2022.09.01. (00:51)	-	유흥주점	990,000	개인카드
합 계							4,152,000	

또한, 2022. 12. 1.에서야 비로소 유흥주점 등 제한업종에서 업무처리비용을 사용할 수 없다는 내용을 포함한 「서영대학교 업무처리비용 집행 규정」을 제정하고도, 법인카드를 클린카드로 등록하지 않았고, 2023. 1.부터 2023. 9.까지 【표 6】 “유흥주점에서 회의비 등 부적정 집행 현황(규정 제정 후)”과 같이 총 5차례에 걸쳐 유흥주점으로 분류되어 있는 업체에서 법인카드 및 개인카드로 결제한 합계 2,452,000원을 그대로 인정하여 집행하였다.

【표 6】 유흥주점에서 회의비 등 부적정 집행 현황(규정 제정 후)

(단위 : 원)

연번	적요	사 부 서	비 목	사 용 일 (시 간)	업 체 명	업 종	사용금액	비고
1	보건계열 및 사회복지학과 학과 혁신을 위한 역량강화 워크숍	-	기 타 운영비	2023.01.13. (00:30)	-	유흥주점	880,000	법인카드 (참석)
2	대학 업무관련 회의	-	회의비	2023.03.16. (23:27)	-	유흥주점	135,000	법인카드
3	대학 업무관련 회의	-	회의비	2023.06.30. (00:51)	-	유흥주점	480,000	법인카드
4	2023학년도 2학기 교수회의 및 신입교원 워크숍	-	행사비	2023.08.25. (00:10)	-	유흥주점	337,000	법인카드 (참석)
5	대학 업무관련 회의	-	회의비	2023.09.14. (01:19)	-	유흥주점	620,000	개인카드
합 계							2,452,000	

※ 서영대학교 제출자료 재구성

그 결과, 서영대학교는 교육기관으로서 재정집행의 건전성을 저해하였고, 자체적으로 정한 규정도 위반하여 예산을 집행하는 등 회계의 객관성과 공정성을 저해하는 결과를 초래하였다.

위 유흥주점 사용 외, 국민권익위원회의 “법인(클린)카드 사용의 투명성 및 내부통제 강화 방안”(제2014-438호, 2014.10.27.)에 따르면 ‘노래방’을 클린카드 사용의 의무적 제한업종(레저업종)으로 권고하고 있으나, 서영대학교는 ‘노래방’을 제한업종으로 명시하지 않았고⁶⁾, 2020. 3.부터 2023. 10.까지 【참고 1】 “노래방 등 교비회계 집행 현황”과 같이 노래방 등에서 총 14차례에 걸쳐 합계 2,190,000원을 집행하였다.

6) 서영대학교 규정에 따르면 레저 업종을 골프장, 골프연습장, 당구장 등으로만 규정하고 있음.

【참고 1】 노래방 등 교비회계 집행 현황⁷⁾

(단위 : 원)

연번	적요	사 부 서	비 목	사 용 일 (시 간)	업 체 명	업 종	사용금액	비고
1	3주기 대학기본역량진단 T/F팀 통합사무실 관련 경비(2차)	-	기 타 운영비	2020.03.13. (22:07)	-	노래방	165,000	개인카드
2	간담회 및 내빈접대비	-	복 리 후생비	2020.05.29. (23:57)	-	PUB & BAR	270,000	개인카드
3	간담회 및 내빈접대비	-	복 리 후생비	2020.05.29. (23:58)	-	PUB & BAR	40,000	개인카드
4	간담회 및 내빈접대비	-	복 리 후생비	2020.07.16. (00:46)	-	노래주점	50,000	개인카드
5	간담회 및 내빈접대비	-	복 리 후생비	2020.07.23. (23:05)	-	노래주점	130,000	개인카드
6	간담회 및 내빈접대비	-	복 리 후생비	2020.10.13. (12:59)	-	노래주점	115,000	개인카드
7	간담회 및 내빈접대비	-	복 리 후생비	2020.10.17. (20:55)	-	노래주점	32,000	개인카드
8	학사행정 운영 지원 등 관련 운영비	-	기 타 운영비	2022.05.04. (21:54)	-	노래방	140,000	개인카드
9	학사행정 운영 지원 등 관련 운영비	-	기 타 운영비	2022.05.10. (20:00)	-	노래방	142,000	개인카드
10	2023. 신입교원 입시홍보워크숍 개최 관련 경비	-	기 타 운영비	2023.05.13. (24:10)	-	노래방	105,000	개인카드
11	대학 업무관련 회의비	-	회의비	2023.08.04. (21:41)	-	노래방	240,000	법인카드
12	학사행정 운영 지원 등 관련 운영비	-	기 타 운영비	2023.09.04. (23:14)	-	일반주점	107,000	법인카드
13	대학업무관련 회의	-	회의비	2023.09.08. (22:52)	-	노래방	434,000	법인카드
14	교육부 재무감사 실시에 따른 업무 추진 관련 경비	-	기 타 운영비	2023.10.27. (19:56)	-	노래방	220,000	법인카드
합 계							2,190,000	

라. 업무처리비용 부적정 집행

그리고, 서영대학교는 교육부에서 “사립대학(법인) 회계관리 안내서”(사립대학제도와, 2017.1.~)를 통해 ‘업무추진비 등 기타비용 집행 시 유의사항’으로 업무와 관련 없는 사적 용도로의 집행은 불가하며 지출사실을 객관적으로 입증할 수 있는 관련서류가 없는 경우에는 지출을 금지하고, 지출은 내부품의 금액 범위 내에서 이루어져야 하며, 선 현금 지급 후 사후정산 방식을 지양하는 등 내부통제 절차를 개선하도록 지속적으로 안내하고 있음에도, 2020. 3.부터 2024. 2.까지 【표 7】 “내부품의 없는 비용(업무추진비 등 기타 비용) 집행 현황”과 같이 지출 금액 범위를 정한 내부품의 및 업무관련성 여부에 대한 확인 없이 교·직원들이 결제한 개인카드 등의 영수증 내역 및 경비내역 리스트 등만을 근거⁸⁾로 합계 531,617,009원⁹⁾을 사후 정산하였다.

7) 유흥주점 및 노래방 등에서 결제한 내역은 대부분 1차 식사 후, 2차로 결제한 내역임.

8) 운영계획 등만을 근거로 경비내역 리스트조차 없이 정산한 사례, 사용 내용 기재 및 부서장 결재도 없이 ‘경비 청구서’(부서, 사용 금액만 기재) 등을 근거로 정산한 사례, 관련 운영비를 선 지급한 후 정산한 사례 등 다양함.

9) 지출경비 모두가 사후 정산됨에 따라 대학 감사 부담을 최소화 하기 위해 기타운영비, 회의비, 업무추진비 등 비목으로 2일 이상에 걸쳐 사용 후 정산한 내용 중, 1건당 300,000원 이상 결제한 내역이 포함된 건만 집계함.

【표 7】 내부품의 없는 비용(업무추진비 등 기타 비용) 집행 현황

(단위 : 원)

회계연도	집행건수	총 사용 금액	첨부된 영수증 갯수	비 고
2020	42	109,415,059	608	
2021	32	117,346,561	857	
2022	40	144,184,355	868	
2023	51	160,671,034	1,114	
합계	165	531,617,009	3,447	

※ 서영대학교 제출자료 재구성. 세부내역 【별표 2】

그 결과, 서영대학교는 위 정산내역들이 업무와 관련하여 사용한 내역인지, 개인적으로 사용한 내역인지 여부를 확인하지 못하는 결과를 초래하였다.

또한, 서영대학교는 2022. 12. 1. 「서영대학교 업무처리비용 집행 규정」으로 업무처리비용을 집행하고자 할 경우에는 사용내역·일시·장소·참석자 등을 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 하며(제4조 방법), 부서의 부서장은 사용내역을 확인하여 결제일 이전에 관련 증빙서류와 목적, 일시 및 장소, 주요 내용, 기대 성과, 참석 대상자의 부서·성명 등을 기재한 ‘업무처리비용 정산 요구서’를 총괄부서에 제출함으로써 이용대금이 결제되도록 하여야 하고, 미제출시 지급이 제한될 수 있다고(제7조 정산 및 결제) 정하고도, 2022. 12.부터 2024. 2.까지 【표 8】 “업무처리비용 정산 요구서 제출 현황”과 같이 총 164차례에 걸쳐 교직원들이 사용업체에서 결제한 합계 94,412,640원¹⁰⁾에 대해 정산요구서 없이 개인카드 및 법인카드 영수증만을 제출하였음에도 지급 제한 등 조치 없이 그대로 집행하였다.

【표 8】 업무처리비용 정산요구서 제출 현황

(단위 : 원)

사용 기간	총 확인내역		정산요구서 제출		정산요구서 미제출		비 고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
2022. 12. ~ 2024. 02.	237	181,174,840	73 (30.8%)	86,762,200 (47.9%)	164 (69.2%)	94,412,640 (52.1%)	

※ 서영대학교 제출자료 재구성. 세부내역 【별표 3】

나아가, 1인당 식비 집행 기준 등 적정한 내부통제 절차를 마련하지 않고 집행함에 따라 2022. 12.부터 2024. 1.까지 【표 9】 “1인당 100,000원¹¹⁾ 이상 식사비 등

10) 대학 감사 부담을 최소화 하기 위해 건당 300,000원 이상 결제한 내역만을 집계하였고, 집계한 내역 중 정산요구서를 제출한 건은 73건(30.8%)에 불과하였음(정산요구서를 제출한 경우에도 참석대상자들의 성명이 자세히 기재된 내역은 거의 없음)

11) 1인당 식비 한도에 대한 명확한 기준은 없으나, 「지방자치단체 교육비특별회계 세출예산 집행기준」에는 간담회 등 접대비 4만원, 「정탁금지법」의 음식물 제공 한도는 3만원, 「서영대학교 연구비관리규정 시행세칙」의 회의비는 3만원으로 되어 있음.

집행 현황”과 같이 식사비 등으로 1인당 100,000원 이상(계획서 또는 정산요구서 기준)을 집행한 내역도 총 5차례¹²⁾나 확인되었다.

【표 9】 1인당 100,000원 이상 식사비 등 집행 현황

(단위 : 원)

연번	목 적	대 상 인 원	사 용 부 서	일 자	업 체 명	사용금액	비 목	비 고
1	2023. 1학기(2차) 교원초빙 공개 강의 및 면접심사 평가 관련 경비	13명 (계획서)	-	2022.12.21.	-	1,700,000	기 타 운영비	130,760원/인
2	2023. 1학기(3차) 교원초빙 공개 강의 및 면접심사 평가 관련 경비	8명 (계획서)	-	2023.01.11.	-	3,300,000	기 타 운영비	412,500원/인
3	2023. 2학기 대학(원) 교원초빙 공개 강의 및 면접심사 평가 관련 경비	12명 (계획서)	-	2023.08.11.	-	1,211,000	기 타 운영비	100,910원/인
4	2023학년도 2학기 교수회의 및 신입교원 워크숍 관련 경비	총 30명 (정산요구서)	-	2023.08.24.	-	5,100,000	행사비	181,230원/인
				2023.08.25.	-	337,000		
5	대학 업무관련 회의비	18명 (정산요구서)	-	2024.01.25.	-	1,800,000	회의비	100,000원/인
합 계						13,448,000		

그 결과, 서영대학교는 교육기관으로서 재정집행의 건전성을 저해하였고, 자체적으로 정한 규정도 위반하여 예산을 집행하는 등 회계의 객관성과 공정성을 저해하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견 및 검토결과

가. 관계기관 의견

1) 대학운영경비 부적정 집행

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서도, 교육부로부터 허가 받은 사학진흥기금 기채에 기인한 예산 운영에 경직성이 있고, 예산회계의 특성상 잉여 또는 이월금의 처리 과정에서 수정예산이나 추경예산이 발생함에 따라 일부 비용 처리에 있어서 탄력적인 운영을 한 결과이며, 교육수요자에 대한 교육의 질 담보와 예산집행의 신축성 유지 등을 고려하여 예산을 최대한 합리적으로 운영하고 있는바, 향후 「사학기관 재무·회계 규칙」 등 관련 규정을 준수하여 보다 세밀한 예산총칙을 기반으로 건전하고 투명한 예산집행이 될 수 있도록 각별히 유념할 것이라는 의견을 제시하였다.

12) 대부분의 정산내역에 참석대상자가 명확히 기재되어 있지 않아, 계획서 또는 정산요구서 등을 통해 참석인원을 일부 특정할 수 있는 경우로 한정하였음.

2) 특별상여금 부당 지급

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서도, 특별상여금은 법인 이사회에서 대학 발전에 기여한 업무실적이 있다고 판단되는 대상자를 결정하고 심의·의결하는바, 매년 관련 보직자의 이동에 따라 해당 특별상여금의 지급 대상자가 일부 변동하여 이사회에서 논의한 지급 결의액에 다소 차이가 있을 뿐 규정이 정하는 총 예산금액의 1% 이내에서 책정하여 지급하였고, 대학 발전에 기여한 업무실적은 본 대학 비전 달성을 위한 전략과제 추진 등 성과 목표 달성, 신입생 충원·재학생 유지·졸업생 취업 등 부서 단위의 운영 달성도, 기타 각종 대내·외 사업, 대학·학과 단위 평가 등 업무 분야별 소관 관리자로서 직무수행 관련 자질·능력 등을 감안하여 판단하며, 경기도 파주에도 캠퍼스를 설립·운영하는바, 시·도경계를 넘은 원거리 캠퍼스 간 운영 시 유기적인 협력 및 직제상 업무별 관리자의 리더십과 유·무형의 노고가 필수이기에 주요 보직자를 특별상여금 지급 대상자로 선정하였고, 같은 이유로 I은 교무를 총괄하고 소속 교직원을 감독하며, 학생을 지도하는 임무를 수행함에 따라 대학 창학이념에 기반한 교육목표를 달성하고 인재양성을 위하여 원거리 간 캠퍼스를 운영하는바, 이러한 노고를 격려하고 경영성과를 감안하여 특별상여금을 책정하였고, 향후 본 대학 소속 교직원의 업무 노고를 격려하고, 교육 목표 달성 등 대학 발전과 연관한 동기부여를 위하여 특별상여금을 지급하는 과정을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, 내부기안 공문에 결재권자인 C의 도장이 아닌 I의 도장이 날인되어 특별상여금을 지급한 지적사항에 대해서, 결재 서류가 너무 많아 결재 기안 업무를 담당하는 담당자의 단순 실수에 원인이 있고, 문서의 책임과 권한을 부적절하게 관리하는 것으로 과장하여 보는 침소봉대의 여지가 있으며, 향후 공문 기안 및 결재 시 관련된 상위 법령과 내부 규정을 준수하고, 문서를 준비하는 담당자와 결재권자가 정확히 결재하도록 더욱 더 세심히 업무를 처리하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 유흥주점에서 회의비 등 집행 부적정

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서도, 업무관련 회의 등의 목적으로 방문한 호프, 노래방 등의 사업장이 유흥주점 등 제한업종에 해당되는지 여부를 사전에 파악하지 못하였고, 매출전표 등의 증빙자료를 통해 업종, 업태 여부를 판단하지 못해 관련 비용을 집행하였으며, 법인카드 운영 과정에서 업무처리비용 집행

기준에 일부 미흡한 집행 건을 인식하고, 향후 동일 사례 재발 방지를 위하여 현재 운영중인 모든 법인카드에 대하여 클린카드로 교체발급 신청을 완료하였으며, 클린카드 사용으로 부당사용을 사전 방지하고 업무처리 비용 집행에 있어 수시로 모니터링을 실시하여 재정관리 투명성을 확보하고자 한다는 의견을 제시하였다.

라. 업무처리비용 부적정 집행

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서도, 대학의 지출업무 추진방향은 ①무분별한 법인카드 사용 자제, ②긴급한 업무추진에 따른 개인카드 사용 허가, ③선 업무추진에 대한 사후정산(업무관련성이 없는 경우 반려)을 통한 교직원 개개인의 책임감을 부여하고 있고, 광주 및 파주에 30여 개 관련 부서와 40여 개 학과, 약 50여개의 위원회의 업무추진상 모든 지출에 법인카드 분출이 현실적으로 어렵기 때문에 긴급을 요하는 사항에 대한 선제적 대처를 위하여 부득이 개인카드 사용 후 정산 처리하였는바, 이러한 정산 처리는 구성원에게 관리·감독이라는 심리적 제약을 배제하고 개별적인 자율성을 보장하여 최대의 성과를 도출하려는 대학 경영철학의 과정이며, 이러한 자율적인 학사, 입시활동 보장을 통한 소기의 성과를 달성하였고, 업무처리비용 발생과정에서 부득이 최초 계획 대비 일시, 장소, 참석자의 변동이 발생하는 경우가 다수 있었으며, 추후 이를 확인하여 정산 요구서 제출을 요청 하여야 되는데, 업무담당자 및 해당 부서 등의 소통과정에서 누락된 부분은 개선 하고, 사립대학 회계 관리 안내서를 추후 준용하고 숙지하여 회계처리에 대한 투명성을 강화하고 개선될 수 있도록 업무수행에 각별히 유념하도록 조치할 예정 이라는 의견을 제시하였다.

또한, 회의, 간담회 등 진행 시 최초 참석대상에서 업무 관련 교직원의 추가 참석이 필요한 경우가 있으며, 이런 경우 부득이 명단에 기재되지 않았고, 대학은 수업형태가 주간 및 야간으로 운영되고 있는바, 야간강의 야간 업무 등 사유가 발생할 경우 예정시간 보다 늦게 참석하는 교직원에 따라 1차, 2차 등 식사비가 지출될 경우가 있으며, 1인당 식사비 3만원 이하는 현실적으로 많은 제약이 있는 점을 고려해달라는 의견도 제시하였다.

나. 검토결과

1) 대학운영경비 부적정 집행

서영대학교는 기채에 기인한 예산 운영의 경직성에 따라 일부 비용 처리에 있어서

탄력적인 운영을 하였고, 예산집행의 신축성 유지 등을 고려하여 예산을 최대한 합리적으로 운영하고 있다고 주장하나, 사립대학의 회계 집행은 관련 법령에서 정한 범위 안에서 이루어져야 하는바, 예산집행의 탄력성, 신축성, 합리성 등의 사유는 관련 법령을 위반하여 예산을 집행하여도 되는 정당한 사유가 되지 아니하므로 서영대학교의 주장을 그대로 받아들이기 어렵다.

2) 특별상여금 부당 지급

서영대학교는 관련 보직자의 이동으로 지급 대상자가 일부 변동하여 이사회에서 논의한 지급 결의액보다 초과하여 특별상여금을 지급하였다고 주장하나, 제출한 자료에 따르면 성과상여금 지급을 위한 내부 결재일은 각각 2021. 3. 11., 2022. 3. 11., 2023. 3. 14.로 개인별 성과상여금 지급 총액에 대해 충분히 검토할 기간이 있었다고 판단되고, 대상자 변동의 사유가 이사회에서 결의한 내용보다 우선될 수 있는 정당한 사유로 보기도 어려우며, 특히, 등록금 재원인 교비회계는 보다 엄격하고 공정하게 처리해야 함을 간과한 것으로 판단된다.

또한, 서영대학교는 대학 발전에 기여한 업무실적으로, 대학의 비전 달성을 위한 전략과제 추진 관련 성과 목표 달성 등 여러 사유를 고려하여 결정하였다고 주장하나, 해당 주장을 뒷받침할 만한 객관적 근거는 제출하지 아니하고 있고, I 또한 문답 과정에서 “특별상여금 지급을 위한 구체적 기준은 없지만 직책에 상응하는 만큼 결정하였다.”고 진술한 만큼 해당 주장을 받아들이기 어려우며, 대학의 성과 목표 등 달성을 위해서는 I 등 주요 보직자들뿐만 아니라 교직원 개개인의 노력 또한 중요한 만큼 특별상여금 지급 시 교직원들의 성과 달성 노력 또한 고려하는 것이 합리적이고 공정할 것으로 판단된다.

특히, 서영대학교는 I에 대한 특별상여금 지급 공문에 C이 아닌 I의 도장이 날인된 사유로, 결재 서류가 너무 많아 결재 기한 업무를 담당하는 담당자의 단순 실수가 원인이라고 주장하나, I에게 140,000,000원이라는 금액이 교비회계에서 지급되는 공문에 단순 실수로 도장을 날인하고 집행하였다는 주장은 교비회계 집행의 정당성을 훼손하는 부적정한 주장으로, 해당 주장을 인정할 수 없으며, 감사기간 중 C 결재건을 I 날인으로 처리한 경우가 5건, I의 결재건을 C 날인으로 처리한 경우가 2건, 법인공문에 I이 결재권자로 포함(최종결재 : C)되어 있고, C과 I의 날인을 뒤바꾸어 처리한 경우가 1건 등 총 9건 확인되는 만큼 단순 실수였다고 판단

하기도 어렵고, I은 문답과정에서 “관련 결재 시 해당 사실을 발견하여 이사장 결재를 다시 받으라고 지시하였다.”고 진술하나, 2024. 3. 감사일 현재까지 해당 공문 관련 별도 이행 내역은 확인된 바 없고, I의 도장이 그대로 날인되어 있으며, 해당 공문 결재 이후에도 유사사례가 5건이나 발견되고 있는 만큼 최종결재권자인 I으로서의 직무를 지속적이고 상습적으로 해태한 것으로 판단되고, 해당 공문을 근거로 교비회계에서 집행하는 1회성 금액으로는 적지 않은 140,000,000원을 지급한 사실은 변함이 없는바, 관련 업무를 매우 부당하게 처리한 것으로 인정된다.

【참고 2】 공문 및 회계서류 최종결재자 날인 부적정 현황

연번	구분	최종결재권자	결재일	내용	결재날인
1	대학 내부결재	I	2020.04.16.	서영대학교 관용 차량 구입	C
2	대학 내부결재	I	2020.04.27.	광주캠퍼스 업무용 차량 구입	C
3	법인 내부결재	C	2020.09.01.	초빙 교원 임용 (총장이 중간결재자로 포함)	I (C 중간결재)
4	법인 내부결재	C	2022.03.11.	특별상여금 지급	I
5	법인회계세입결의서	C	2022.04.21.	2022년 1~3월 임대료 수입(대인동)	I
6	법인회계세입결의서	C	2022.04.29.	서영대 공공기숙사 건립사업 국민주택기금 대여금 회수	I
7	법인회계지출결의서	C	2022.05.02.	서영대 공공기숙사 건립사업 국민주택기금 차입금 상환	I
8	법인회계지출결의서	C	2022.05.17.	2021회계연도 외부감사 용역 수수료	I
9	대학 내부결재	I	2023.04.17.	광주캠퍼스 건물동 장애학생 편의시설 보수작업 건	C

3) 유흥주점에서 회의비 등 집행 부적정

서영대학교는 업무관련 회의 등의 목적으로 방문한 호프, 노래방 등의 사업장이 유흥주점 등 제한업종에 해당되는지 여부를 사전에 파악하지 못하였고, 매출전표 등 증빙자료를 통해 업종, 업태 여부를 판단하지 못해 관련 비용을 집행하였다고 주장하나, 설령 유흥주점임을 사전에 파악하지 못하였다는 주장을 그대로 인정한다 하더라도, 교육기관에서 업무관련 회의 등 목적으로 심야시간(21:14~02:18)에 호프, 노래방 등을 방문하였다는 내용이 사회상규상 일반적으로 허용되는 내용이라고 인정하기 어렵고, 통상적으로 호프, 노래방 등을 방문하는 행위는 ‘음주·가무’로 표현하며, ‘업무관련 회의’로 표현하지는 않는다. 또한, 교육부는 2013. 관련 공문을 통해 클린카드 사용 등을 통해 해당 사례를 사전에 차단하도록 이미 안내하였고, 유사 감사 사례 또한 교육부 누리집을 통해 지속적으로 공개하고 있음에 따라, 클린카드를 사용하는 등 적정한 내부통제 절차를 마련하였다면 사전 예방이 가능할

것으로 판단되며, 특히, I은 2023. 1.13., 2023. 8. 25. 2차례에 걸쳐 1차 회식도 아닌 2차 장소로 해당 업체에 참석¹³⁾하고도 예산집행의 적정성 여부에 대한 검토도 없이 관련 비용이 집행되도록 결재하였는바, 관련 업무를 매우 부당하게 처리한 것으로 인정된다.

4) 업무처리비용 부적정 집행

서영대학교는 ①무분별한 법인카드 사용 자제, ②긴급한 업무추진에 따른 개인 카드 사용 허가, ③선 업무추진에 대한 사후정산(업무관련성이 없는 경우 반려)을 통한 교직원 개개인의 책임감을 부여하고 있고, 긴급을 요하는 사항에 대한 선제적 대처를 위하여 부득이 개인카드 사용 후 정산 처리하였는바, 구성원에게 관리·감독이라는 심리적 제약을 배제하고 개별적인 자율성을 보장하여 최대의 성과를 도출하려는 대학 경영철학의 과정이었다고 주장하나, 구성원 개개인의 책임감 및 자율성 또한 법령이나 규정에서 정한 범위 안에서 이루어져야 하는바, 적정한 내부통제 절차를 마련하여 법·규정 안에서의 책임감과 자율성을 도모해야 한다고 판단된다.

또한, 업무처리비용 발생과정에서 부득이 최초 계획 대비 일시, 장소, 참석자의 변동이 발생하는 경우가 다수 있었고, 회의 등 진행 시 최초 참석대상에서 업무 관련 교직원의 추가 참석이 필요한 경우가 있으며, 이런 경우 부득이 명단에 기재되지 않았다고 주장하나, 집행 내역 전부를 사후정산함에도 실제 참석자 명단을 기재하지 않았다는 주장은 인정할 수 없으며, 만약 사후정산 과정에서 참석자 명단을 기재하지 않았다면, 그 자체를 공정하고 객관적인 증빙자료로 인정할 수 없고, 자체 규정에 따라 참석자 명단을 기재한 집행내역도 거의 확인되지 않는다.

특히, 대학의 수업형태 등에 따라 야간 업무 등 사유가 발생할 경우 예정시간 보다 늦게 참석하는 교직원에 따라 1차, 2차 등 식사비가 지출될 경우가 있다고 주장하나, 2차의 경우 주로 유흥주점 또는 노래방 등에서 지출된 유흥성 경비임에 따라 식사비 명목이라는 주장 또한 받아들이기 어렵다.

나아가, 교육부는 “사립대학(법인) 회계관리 안내서”를 통해 지출은 내부품의 금액 범위 내에서 이루어져야 하며, 선 현금 지급 후 사후정산 방식을 지양하는 등 내부통제 절차를 개선하도록 지속적으로 안내하였음도, 적정한 내부통제 절차를 마련하지

13) 문답과정에서 I은 직원들의 제안을 거절할 수 없었기 때문에 분위기만 맞추어 주고 바로 나왔다고 진술함.

않았고, 서영대학교 교직원들이 자체 규정으로 정한 내용도 준수하지 않고 있음에도 별다른 조치 없이 방임 또는 방치¹⁴⁾하는 등 관련 업무를 매우 부당하게 처리한 것으로 인정된다.

5. 징계요구 양정

「고등교육법」 제15조(교직원의 임무) 제1항에 따르면 I은 교무를 총괄하고, 소속 교직원을 감독한다고 되어 있다. 서영대학교 I의 경우 “3. 감사결과 확인된 문제점” 중 “나. 특별상여금 부당 지급”, “다. 유홍주점에서 회의비 등 집행 부적정” 및 “라. 업무처리비용 부적정 집행” 내용과 관련하여 I의 특별상여금 지급 관련 공문에 정당한 결재권자가 아님에도 I이 직접 날인하여 140,000,000원을 수령한 점, 2013. 교육부에서 유홍주점 관련 내용을 안내하였음에도 2022. 12.까지 아무런 조치를 취하지 않았고, 내부 규정을 제정한 후에도 별다른 확인 절차를 마련하지 않았으며, I 또한 유홍주점에 참석하고도 이에 대한 집행 내역을 그대로 결재한 점, 교육부에서 “사립대학(법인) 회계관리 안내서”를 통해 내부통제 절차를 개선하도록 지속적으로 안내하였음에도, 2022. 12.까지 아무런 조치를 취하지 않았고, 내부 규정을 제정한 후 교직원들 대부분이 이를 준수하지 않고 있음에도 아무런 조치 없이 집행내역 전부에 대해 그대로 결재한 점 등을 종합적으로 고려하면 「사립학교법」 제55조에 따라 준용되는 「국가공무원법」 제56조를 위반한 것으로 「사립학교법」 제61조 제1항 제1호 및 제2호의 징계사유에 해당하므로, 「사립학교 교원 징계규칙」 제2조에 따라 준용되는 「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」의 “징계기준”¹⁵⁾에 따라 처분하는 것이 타당하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장은

① 앞으로 관련 규정에 따라 대학의 재정에 손실이 없도록 운영현황을 면밀히 검토하여 건전성을 확보하시기 바라며, 특히, 지급 대상자 선정 방법, 개인별 지급액 등 구체적 기준을 마련하여 특별상여금을 결정하시기 바랍니다. (기관경고)

② I의 특별상여금 지급 관련 공문에 I이 직접 날인하여 특별상여금을 수령하

14) 문답과정에서 I은 부서를 믿고 부서에서 필요해서 했을 것이라고 판단하여 결재를 하였고, 자세히 다 알지는 못하나, 부서장을 믿고 결재한 사항이며, 이런 일뿐만 아니라 거의 모든 사항을 부서장을 믿고 결재를 하고 있다고 답변함.

15) “성실의무 위반” 중 “다. 부작위 또는 직무태만, 소극행정 또는 회계질서 문란”

고, 교육부의 유흥주점 사용 금지 및 사전품의 등 내부통제 절차 개선 관련 내용 안내 이후에도 별다른 조치 없이 대학의 재정을 운영하였으며, 내부 규정 제정 후에도 교직원들이 이를 준수하지 않음에도 아무런 조치 없이 집행내역 전부를 그대로 결재한 I를 「사립학교법」 제61조 등 관련 규정에 따라 ‘경징계’하시기 바랍니다. (징계)

서영대학교 총장은

① 앞으로 당회회계연도 운영비를 차기회계연도에서 집행하는 사례와 연체금 등을 납부하는 사례가 발생하지 않도록 효율적으로 재정을 운영하시기 바랍니다. (기관경고)

② 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조를 위반하여 특별상여금 지급 관련 이사회 심의 금액을 초과하여 집행하고, 정당결재권자가 아닌 자가 날인한 공문을 근거로 예산을 집행한 ■■■장 O 등 2명에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

③ 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조를 위반하여 I에게 지급한 특별상여금 140,000,000원을 회수하여 관련회계로 세입조치하시기 바랍니다. (회수)

④ 2022. 12. 1. 「업무처리비용 집행 규정」 제정 이후에도 관련 비용을 유흥주점에서 집행한 부서장 V 및 이에 대한 모니터링(업무처리비용 내역 및 지출증빙 확인 등) 없이 집행한 총괄부서장 O 등 2명에 대해 신분상 조치 및 집행금액(2,452,000 원) 회수 등 자체 규정에 따라 적의조치하시기 바랍니다. (통보)

⑤ “업무처리비용 부적정 집행” 관련 사적 사용 여부에 대해 자체 정산한 후 관련 금원에 대한 교비회계 세입조치 및 관련자에 대한 신분상 처분 등 관련규정에 따라 조치하시기 바랍니다. (통보)

⑥ 앞으로 “사립대학 회계관리 안내서”를 준용하여 내부품의 후 관련 비용 지출 및 사후 정산 방식 지양 등 예산을 집행하고, 국민권익위원회의 권고사항을 참고하여 업무처리비용 사용 제한업종 지정 및 1인당 적정 집행기준을 마련하는 등 내부통제 절차를 개선하시기 바랍니다. (개선)

【별표1】

구체적 기준 미비 특별상여금 지급 현황

※ 생 략

【별표2】

내부품의 없는 비용 집행 현황

※ 생 략

【별표3】

업무처리비용 정산요구서 제출 현황

※ 생 략

교 육 부

경고·통보(시정완료)

제 목 사적 비용 교비회계 청구 부적정

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 학교의 재무와 회계를 운영하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」에 따라 지출 근거자료가 신뢰할 수 있는 자료인지 여부를 검토하여 회계를 처리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙) 및 제21조(예산의 목적외 사용금지)에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적외에 사용하지 못한다고 되어 있으며, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조(회계원칙) 제2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 서영대학교 교직원들은 정해진 목적 외로 예산을 사용할 수 없고, 신뢰할 수 있는 객관적인 자료와 증거를 근거로 회계를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 서영대학교 ■■■장 ○은 2020. 3. 16. 필라테스 업체(상호명 : 주식회사 ▶▶)에서 개인카드로 590,000원을 결제한 후, “학사제도 개선 방안 제언 및 공학계열 전략 협의”(참석자 : ■■■ 1인 외 관련 담당 등) 명목으로 해당 영수증을 첨부하여 관련 대금을 지급 받았다.

그 결과, 서영대학교는 개인적으로 사용한 금액을 교비회계로 집행하여 학교의 고유 업무가 아닌 목적 외로 집행하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, 업무추진 관련 회의 등에 소요되는 비용을 부서장 개인카드로 결제한 후 지출 결의 시 관련 증빙서류를 일괄 취합·청구하여 예산을 집행하였는데, 여러 건의 증빙서류를 한꺼번에 취합하고 청구하는 과정에서 ■■■장 개인적으로 사용한 영수증이 포함되었으나, 증빙오류를 발견하지 못하고 집행한 내역으로, 집행 오류 금액 590,000원은 2024. 5. 30. 회수조치하여 교비 여입처리 하였고¹⁾, 앞으로 업무추진비 집행을 포함한 모든 지출 건에 대한 관련 증빙서류 및 제출서류에 대한 철저한 검토를 통해 목적 외 예산 집행을 사전 방지하고, 집행서류에 대한 정기적인 자체 회계 점검을 통해 예산 집행의 정확성과 투명성을 제고하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

① 「사학기관 재무·회계 규칙」 제21조를 위반하여 사적 사용 금액을 청구·수령한 ■■■장 ○에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

② 위 감사결과 지적내용에 대하여 서영대학교는 2024. 5. 30. 해당 금액 590,000원을 전액 회수함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

1) 2024. 5. 30. ■■■장 ○이 교비회계로 590,000원을 입금한 증빙자료 확인됨.

교 육 부

기관주의·징계·주의·회수

제 목 하이패스카드(업무용 차량) 사적 사용 부당 등

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 학교의 재무와 회계를 운영하고, 【표 1】 “업무용 차량 관리 현황”과 같이 업무용차량을 관리·운영하고 있다.

【표 1】 업무용 차량 관리 현황

연번	차량번호	차 종	구 입 일	용 도	관리책임자	운행일지 작성여부	비 고
1	-	그랜드스타렉스	2011.03.14	업무용	-	○	광주캠퍼스
2	-	그랜저HG	2012.07.03	업무용	-	○	광주캠퍼스
3	-	그랜드스타렉스리무진	2019.07.15	업무용	-	○	광주캠퍼스
4	-	포터2	2020.06.12	작업용	-	○	광주캠퍼스
5	◀◀	GV80	2020.06.12	업무용(총장)	-	X	광주캠퍼스
6	-	그랜버드	2023.11.07	업무용(학생수송)	-	○	광주캠퍼스
7	-	뉴그랜버드	2009.07.22	업무용(학생수송)	-	○	파주캠퍼스
8	-	그랜드스타렉스	2013.03.18	업무용	-	○	파주캠퍼스
9	-	제네시스EQ900	2016.04.18	업무용	-	○	파주캠퍼스
10	-	봉고(1톤)	2016.07.25	작업용	-	○	파주캠퍼스
11	-	카니발하이리무진	2018.11.16	업무용	-	○	파주캠퍼스
12	▼▼	제네시스G90	2019.02.19	업무용(총장)	-	○	파주캠퍼스

※ 서영대학교 제출자료 재구성. 자동차과 실습용차량은 제외함.

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙) 및 제21조(예산의 목적외 사용 금지)에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적외에 사용하지 못한다고 되어 있으며, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제11조(예산집행의 내부통제) 및 제15조(회계원칙) 제2호에 따르면 학교의 장은 적정한 내부통제에 따라 예산을 집행하여야 하며, 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있다.

또한, 한국사학진흥재단에서는 “사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 해설서”(2019.~)를 통해 각 사립대학에 차량운행일지 등 차량유지비 증빙 미흡 관련 ‘실태 점검 지적 사례’를 안내하고 있다.

따라서, 서영대학교는 업무용 차량을 관리 할 때 차량 유지비 등을 목적 외로 사용하지 아니하고, 비용 집행은 객관적인 자료와 증거에 따라 집행하여야 하며, 차량 운행일지 작성 내용을 포함한 내부 규정 제정 등 차량 관리를 위한 적정한 내부 통제 절차를 마련하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 하이패스카드(업무용 차량) 사적 사용

그런데, 서영대학교 ♡♡(△△) 시설관리 7급 AW은 2020. 11.부터 2024. 2.까지 **【별표】** “하이패스카드(업무용 차량) 사적 사용 현황”과 같이 업무용 차량(▼▼)에 부착된 하이패스 카드를 탈착하여 개인차량에 부착·사용하는 방법으로 합계 1,749,310원을 사적 사용(부모님댁 방문, 자녀 대학교 방문 등)하였고, 서영대학교는 해당 차량의 운행일지와 실제 하이패스 사용내역을 비교·검증하지 않은 채, 위 AW의 요청에 따라 하이패스 카드를 전액 충전(500,000원 한도/회)하였다.

그 결과, 서영대학교는 개인적으로 사용한 금액을 교비회계로 집행하여 학교의 고유 업무가 아닌 목적 외로 집행하는 결과를 초래하였다.

나. 업무용 차량 부적정 관리

또한, 서영대학교는 2020. 6. 12.구입한 업무용 차량(◀◀)에 대해 구입일 이후부터 2024. 3. 감사일 현재까지 교비회계에서 부담하여야 할 관리·운영비를 정확히 하기 위한 차량운행 목적, 거리 및 사용자가 명시된 학교의 차량운행일지

를 구비하여 관리하지 아니하였고¹⁾,

위 업무용 차량 구입일 이후 2024. 3. 25. 감사일 현재까지 【표 2】 “업무용차량(◀◀) 유류비 집행 현황”과 같이 총 주행거리 22,145Km(평균연비 4.7Km/L)에 따른 총 주유량 20,010L, 유류비 합계 34,044,008원이 청구²⁾되었는데도, 주행거리, 차량 이상 유무 및 실제 주유 여부 확인 등 별다른 검토 없이 지정주유소에서 청구한(차량 운전자 AX이 서명한 주유의뢰권 첨부) 유류비를 그대로 집행하였다.

【표 2】 업무용차량(◀◀) 유류비 집행 현황

(단위 : L, 원)

연번	주유월	주유량	금액	연번	주유월	주유량	금액	연번	주유월	주유량	금액
1	2020.06.	165	226,985	17	2021.10.	536	957,974	33	2023.02.	483	801,297
2	2020.07.	435	612,295	18	2021.11.	421	761,209	34	2023.03.	600	1,003,080
3	2020.08.	381	536,829	19	2021.12.	446	766,674	35	2023.04.	530	903,950
4	2020.09.	334	470,606	20	2022.01.	518	889,502	36	2023.05.	525	889,055
5	2020.10.	352	488,618	21	2022.02.	418	748,982	37	2023.06.	582	962,638
6	2020.11.	374	515,746	22	2022.03.	460	908,380	38	2023.07.	523	858,167
7	2020.12.	365	524,755	23	2022.04.	477	967,833	39	2023.08.	519	914,831
8	2021.01.	325	487,175	24	2022.05.	422	859,988	40	2023.09.	570	1,031,070
9	2021.02.	270	410,700	25	2022.06.	498	1,063,892	41	2023.10.	491	898,289
10	2021.03.	323	510,037	26	2022.07.	590	1,238,230	42	2023.11.	456	801,024
11	2021.04.	310	492,590	27	2022.08.	544	1,011,926	43	2023.12.	499.53	715,080
12	2021.05.	265	425,435	28	2022.09.	620	1,099,640	44	2024.01.	341	530,015
13	2021.06.	364	602,836	29	2022.10.	574	976,726	45	2024.02.	397	637,845
14	2021.07.	317	538,053	30	2022.11.	582	986,818	총 합계		20,010	34,044,008
15	2021.08.	319	551,551	31	2022.12.	524	850,606				
16	2021.09.	409	707,161	32	2023.01.	555	907,915	평균단가			1,701.39

※ 서영대학교 제출자료 재구성

그 결과, 서영대학교는 차량 유지비를 객관적 근거자료에 대한 확인 없이 집행하여 회계의 건전성을 저해하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

가. 관계기관 의견

1) 하이패스카드(업무용 차량) 사적 사용

- 1) 차량 관리, 운행 등 관련 별도 규정은 없으나, 위 ◀◀ 외 다른 업무용차량들은 차량운행일지 작성·보관 중임.
- 2) 공회전 등을 고려 평균연비를 보수적으로 4Km/L로 계산하였을 때 약 5,536L(22,145Km ÷ 4.0Km/L)의 주유량이 적정하고, 해당 차량 주유 시 평균단가인 1,701.35원으로 계산하였을 때 940만원 상당의 유류비 집행이 적정하다고 판단됨.

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, 차량운행일지만 작성하고, 하이패스 관리 및 사용내역을 별도로 확인하지 못하여 이러한 상황이 발생하였는바, 시설관리 7급 AW은 2024. 2. 20.부터 별도의 하이패스카드(◆◆)를 발급받아 511,000원을 자비로 충전하여 업무용으로 사용 중³⁾이고, 개인용도로 사용한 하이패스 금액을 담당기사로부터 회수조치 하겠으며, 앞으로 유사사례가 발생하지 않도록 하이패스 사용내역을 철저히 관리 감독하여 차량 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였고, 당사자 AW 또한 개인용도로 사용한 사실을 인정하며 깊이 반성하고 있다는 의견을 제시하였다.

2) 업무용 차량 부적정 관리

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, I 관용차량(◀◀)은 차량 주행 일정 대부분이 □□캠퍼스 출·퇴근용으로만 사용하고, □□캠퍼스의 주차관제시스템으로 차량 진·출입을 기록·관리하고 있어, 차량운행일지를 기록·관리하지 않아도 확인이 가능하다는 판단으로 차량운행일지를 작성하지 아니하였으나, 차량 연료소모량의 과다함을 종합감사 중 인지하여 차량 서비스센터에서 차량을 점검·확인한 결과 차량 이상을 확인하여 관련 부품을 교체하였고, 앞으로 업무용 차량을 사전에 철저하게 정비·점검 및 관리하여 주유비가 과다하게 사용되어 학교예산이 낭비되는 것을 철저히 방지·예방하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 징계요구 양정

「서영대학교 직원 복무규정」 제3조(의무)에 따르면 직원은 관계법령과 제규정을 준수하고 성실히 직무를 수행하여야 한다고 되어있고, 「서영대학교 직원 인사규정」 제16조(징계제청) 제2항에 따르면 고의 또는 과실로 학교에 재산상의 손실을 끼쳤을 때 총장이 이사장에게 징계처분을 제청한다고 되어 있다. 사실 시설관리 7급 AW이 학교업무를 위해 사용하여야 할 하이패스카드를 개인용무로 사용한 것은 「사학기관 재무·회계규칙」 제21조 및 「서영대학교 직원 복무규정」 제3조를 위반한 것으로 「서영대학교 직원 인사규정」 제16조 제2항의 징계사유에 해당하므로, 「서영대학교 직원 징계위원회 규정」에 따라 처분하는 것이 타당하다고 판단된다.

3) 감사기간 중 위 AW이 자비로 충전한 하이패스카드를 업무용으로 사용하고 있는 것을 확인하였고, 기존 카드() 2024.02.16. 현재 교비로 충전된 잔액은 47,400원은 개인용도로 사용 중인 것을 확인하였음.

6. 조치할 사항

서영대학교 총장은

- ① 앞으로 업무용 차량 관리를 위한 규정(차량운행일지 및 차량 유류비 집행 기준 등 포함)을 제정하고, 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)
- ② 업무용 차량 하이패스카드를 사적 사용한 시설관리 7급 AW을 「서영대학교 직원 인사규정」 등 관련 규정에 따라 '경징계'하시기 바랍니다. (징계)
- ③ 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조를 위반하여 객관적 근거 없이 하이패스카드 비용을 집행한 ▲▲장 AO에게 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의)
- ④ 시설관리 7급 AW이 사적 사용한 비용 관련 합계 1,285,710원⁴⁾을 회수하여 관련회계로 세입조치하시기 바랍니다. (회수)

4) 2024.02.16.까지 개인용무로 사용한 금액 합계 1,749,310원에 기존 교비회계로 충전한 금액의 잔액 47,400원을 포함한 후, AW 개인 사비로 충전한 511,000원을 정산한 금액임(1,749,310원 + 47,400원 - 511,000원 = 1,285,710원)

【별표】

하이패스카드(업무용 차량) 사적 사용 현황

※ 생 략

교 육 부

통보

제 목 계약제 교원 명절휴가비 지급 부적정

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 학교의 재무와 회계를 운영하고, 「학교법인 서강학원 정관」 및 「서영대학교 교원 및 직원 보수규정」을 근거로 교직원에 대한 보수를 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 한다고 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조(회계원칙) 제2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「학교법인 서강학원 정관」 제41조(보수)에 따르면 교원의 보수는 자격과 경력 및 직무의 곤란성과 책임의 정도에 따라 이사회 의결을 거쳐 따로 규정으로 정할 수 있다고 되어 있고, 「서영대학교 교원 및 직원 보수규정」 제3조(용어의 정의), 제5조(계약제 교원의 연봉) 및 제18조(명절휴가비)에 따르면 “봉급”이라 함은 교원 및 직원에게 직급별 호봉별로 지급되는 기본급여를 말하며, “수당”이라 함은 직무여건 및 생활 여건에 따라 지급되는 부가급여를 말하고, 계약제 교원에 대한 연봉은 봉급과 제수당을 합산한 금액으로 교원인사위원회의 심의를 거쳐 총장이 정한 산정 기준에 산정하며 계약에 의해 지급하고, 교원 및 직원에게는 설날과 추석날 현재 재직여부에 따라 「공무원수당규정」의 지급 기준에 의거 명절휴가비를 지급한다고 되어 있다.

그리고, 「공무원수당 등에 관한 규정」 제19조(수당등의 지급방법) 제11항에 따르면 「공무원보수규정」 제33조에 따른 고정급적연봉제 적용대상 공무원에게는 정근수당·관리업무수당 및 명절휴가비를, 성과급적연봉제 및 직무성과급적연봉제 적용대상 공무원에게는 정근수당·관리업무수당·성과상여금 및 명절휴가비를 별도로 지급하지 않는다고 되어 있고, “공무원보수 등의 업무지침”에 따르면 기본연봉에는 봉급·정근수당(가산금 포함)·관리업무수당·명절휴가비의 연액을 포함하여 구성된다고 되어 있다.

따라서, 서영대학교는 연봉계약을 체결한 계약제 교원에 대해서는 명절휴가비를 별도로 지급하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 서영대학교는 2020. 9.부터 2024. 10.까지 【표】 “명절휴가비 미대상자 지급 현황”과 같이 명절휴가비 지급 대상이 아닌 계약제 교원 111명에게 명절휴가비 합계 164,361,290원(총 548건)을 지급하였다.

【표】 명절휴가비 미대상자 지급 현황

(단위 : 원)

지급연도	설명절		추석명절		계	
	인원	지급액	인원	지급액	인원	지급액
2020	-	-	81	24,300,000	81	24,300,000
2021	81	24,300,000	75	22,500,000	156	46,800,000
2022	75	22,500,000	74	22,200,000	149	44,700,000
2023	74	22,161,290	88	26,400,000	162	48,561,290
총합계	230	68,961,290	318	95,400,000	548	164,361,290

※ 서영대학교 제출자료 재구성. 세부내역 【별표】

그 결과, 서영대학교는 지급하지 않아도 될 명절휴가비 합계 164,361,290원을 계약제 교원들에게 지급하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, 소속 교원의 교육활동을 격려하고 복리후생을 위하여 명절휴가비 지급 대상에 고정급연봉제 및 성과급적연봉제 교원을 포함하였으나, 지급 기준을 재검토하여 향후 업무 수행에 각별히 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

① 명절휴가비 지급 대상이 아닌 계약제 교원들에게 명절휴가비를 지급한 ■■
장 T 등 3명에 대한 신분상 조치 및 기 지급된 명절휴가비(164,361,290원) 회수 등
관련규정에 따라 적의조치 하시기 바랍니다. (통보)

【별표】

명절휴가비 미대상자 지급 현황

※ 생 략

교 육 부

통보

제 목 회계연도 개시 전 기숙사 선수금 집행 부적정

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 학교의 재무와 회계를 운영하고, 재학생의 주거비 부담 경감 등 학생 복지지원에 위하여 기숙사를 운영하고 있으며, 기숙사는 【표 1】 “서영대학교 기숙사 수입·지출 현황”과 같이 매년 적자운영을 하고 있다.

【표 1】 서영대학교 기숙사 수입·지출 현황

(단위 : 천원)

구분	회계연도	2020.	2021.	2022.	2023.
수 입		308,858	677,041	694,908	681,026
운영비	인건비	284,563	299,435	308,975	337,821
	위탁관리비	155,369	293,433	302,890	298,411
	공공요금	65,806	64,432	46,225	95,889
	수선비	88,332	69,035	22,265	61,719
	감가상각비	149,150	149,150	149,150	149,150
	일반수용비	12,491	8,586	16,904	19,021
	학생경비	3,000	3,000	3,000	4,000
	기타비용	93,300	82,441	76,476	64,920
	계	852,011	969,512	925,885	1,030,931
운영차액		-543,153	-292,471	-230,977	-349,905

※ 서영대학교 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제6조(수입의 직접 사용금지),

제10조(세입 세출의 정의) 및 제20조(성립전 예산의 집행금지)에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 학교의 모든 수입은 각각 세입세출예산에 편입하여야 하며, 1회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고 모든 지출을 세출로 하고, 이 규칙에 의한 절차에 따라 성립한 예산이 아니면 이를 집행하지 못한다고 되어 있다.

또한, 「서영대학교 재무회계규정」 제15조(예산집행)에 따르면 예산은 원칙적으로 예산 물량과 예산금액내에서 집행하여야 한다고 되어 있고, “사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 해설서”(한국사학진흥재단, 2019.~)에 따르면 ‘사학기관 재무회계 규칙의 주요 내용’으로 등록금선수금 등과 같이 아직 예산이 편성되기 전의 수입은 예산 편성 전 회계 연도에는 집행 할 수 없다고 되어 있다.

따라서, 서영대학교는 예산이 편성되기 전에는 이를 집행하지 못하고, 다음 회계연도 예산으로 편성되는 기숙사 선수금은 당해회계연도 예산으로 집행하여서는 아니된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 서영대학교는 2020회계연도부터 2023회계연도까지 【표 2】 “회계연도 개시 전 기숙사 선수금 집행 현황”과 같이 차기회계연도 기숙사 선수금 합계 670,000천원을 차기회계연도 개시(3월) 전 비등록금회계로 전출하여 당해회계연도 급여 등 경비로 집행하였다.

【표 2】 회계연도 개시 전 기숙사 선수금 집행 현황

(단위 : 원)

연번	회계연도	전출일	집행일자	집행 내역	집행 금액	비고
1	2020	2021.02.09.	2021.02.10.	2021.2월분 교직원본봉 및 제수당 등	300,000,000	
소계					300,000,000	
2	2022	2023.02.13.	2023.02.13.	(파주)11월전기사용요금	24,451,080	
3	2022	2023.02.17.	2023.02.17.	2023.2월 교원본봉 등	75,548,920	
소계					100,000,000	
4	2023	2024.02.16.	2024.02.16.	2024.2월 교직원본봉 및 제수당 등	270,000,000	
소계					270,000,000	
합 계					670,000,000	

※ 서영대학교 제출자료 재구성

그 결과, 서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」을 위반하여 재정 운영의 건전성을 저해하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, 매년 물가상승에 따른 인건비 등 운영비 증가에도 불구하고, 이용 학생의 경비 부담 최소화를 위한 기숙사비 동결, △△캠퍼스 행복기숙사 관리운영비 손실분 보전 등에 따라 매년 적자 운영되고 있어, 기숙사생의 입사 시기인 1~2월에 기숙사 수입 일부를 전년 회계연도에 계상하여 집행하였으나, 향후 관련 규정에 따라 이를 개선하여 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

앞으로 관련 규정을 위반하여 차기회계연도 예산을 당해회계연도에 집행하는 일이 없도록 조치하기 바랍니다. (통보)

교 육 부

기관경고

제 목 예산집행 계정과목 미준수

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 학교의 재무와 회계를 운영하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」으로 규정된 “자금계산서 계정과목 명세표”의 수입·지출 관련 계정과목에 따라 예산을 편성·집행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 한다고 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조(회계원칙) 제2호 및 제17조(계정과목) 제1항에 따르면 회계처리신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 하며, 학교 회계의 계정과목 및 그 내용은 [별표1]의 “자금계산서 계정과목 명세표” 등으로 한다고 되어 있고, 제17조 관련 [별표1] “자금계산서 계정과목 명세표”에 따르면 ‘실험실습비’는 실험·실습교육에 지출하는 각종 비용(실험실습 기자재 구입비는 기계·기구 매입비에 계상한다)이며, ‘소모품비’는 일반소모품 등의 구입비용(복사용지·프린트용지·간행물구독료 등 각종 사무용품비)이라고 되어 있다.

따라서, 서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」에 규정된 각 계정과목의 목적으로 예산을 편성·집행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 서영대학교는 2020. 3.부터 2023. 9.까지 【표】 “실험실습비 및 소모품비 목적 외 집행 현황”과 같이 총 10차례에 걸쳐 회의비 및 기계·기구매입비 등 계정과목으로 집행하여야 할 경비 합계 46,136,910원에 대해 실험실습비 계정과목을 적용하여 집행하였고, 총 33차례에 걸쳐 복리후생비 및 업무추진비 등 계정과목으로 집행하여야 할 경비 합계 120,619,000원에 대해 소모품비 계정과목을 적용하여 집행하였다.(【별표】 “실험실습비 및 소모품비 목적 외 집행 현황” 참조)

【표】 실험실습비 및 소모품비 목적 외 집행 현황

(단위 : 원)

실험실습비		소모품비		합 계	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
10	46,136,910	33	120,619,000	43	166,755,910

※ 서영대학교 제출자료 재구성. 세부내역 【별표】

그 결과, 서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제17조 관련 [별표1]에 따른 ‘실험실습비’ 및 ‘소모품비’를 계정과목의 목적에 맞지 않게 사용함으로써 회계처리의 신뢰성을 저해하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, 지출항목별 계정과목 적용 시 예산과목의 목적 및 적용범위를 잘못 이해하는 등 업무상 착오로 해당 지출항목으로 집행하였고, 앞으로 회계담당자 교육을 통해 예산을 철저히 검토·확인하여 동일 사례가 재발하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

앞으로 예산 집행 시 관련 규정에 따라 객관적인 자료와 증거에 의하여 처리하고, 계정과목의 목적에 맞지 않게 집행되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관경고)

【별표】

실험실습비 및 소모품비 목적 외 집행 현황

※ 생 략

교 육 부

기관경고·통보

제 목 추가경정예산 편성 전 예산집행 부적정

소 관 기 관 서영대학교

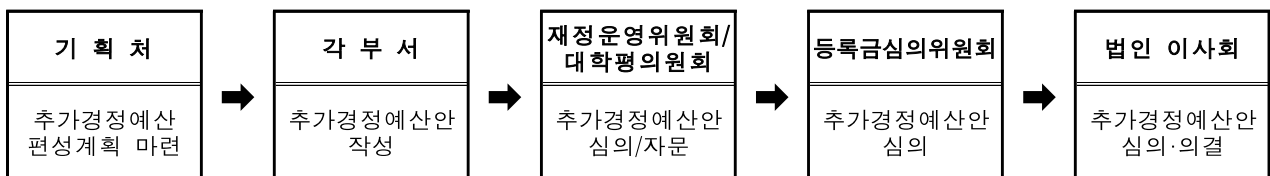
조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 학교의 재무와 회계를 운영하고, 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있는 때에는 【표 1】 “추가경정예산 편성 절차”에 따라 추가경정예산을 편성하고 있다.

【표 1】 추가경정예산 편성 절차



2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제16조(예산편성절차), 제18조(추가경정예산) 및 제20조(성립전 예산의 집행금지)에 따르면 학교에 속하는 회계의 예산은 당해학교의 장이 편성하여 매회계연도 개시 1월전까지 당해학교법인의 이사장에게 제출하여야 하고, 학교의 장은 예산확정 후 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있는 때에는 제16조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성할 수 있으며, 이 규칙에 의한 절차에 따라 성립된 예산이 아니면 이를 집행하지 못하고, 추가경정예산의 절차를 밟지 아니하고는 기정 예산을 초과하여 집행하지 못한다고 되어 있다.

그리고, 「서영대학교 재무회계규정」 제7조(예산요구서 제출), 제8조(예산안의 편성) 및 제11조(추가경정예산)에 따르면 각 부서의 장은 예산편성지침에 따라 그 소관에 속하는 익년도의 예산요구서를 작성하여 지정된 기일까지 기획처장에게 제출하여야 하고, 기획처장은 각 부서의 예산요구서를 종합 심사·조정하여 예산안을 편성하며, 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립되거나 추가 또는 경정할 필요가 있을 때에는 추가경정요구서를 제7조 규정에 준하여 기획처장에게 제출할 수 있고, 기획처장은 예산요구서가 제출되었을 때에 제7조 내지 제8조의 규정에 준하여 처리하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 서영대학교는 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있는 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있으나, 추가경정예산의 편성 전에는 기정 예산을 초과하여 집행하지 못한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 서영대학교는 2020회계연도부터 2023회계연도까지 【표 2】 “교비회계 추가경정예산 편성 전 예산 초과 집행 현황”과 같이 추가경정예산 편성 전 기정 예산을 초과하여 함께 10,902,797천원을 집행하였다.

【표 2】 교비회계 추가경정예산 편성 전 예산 초과 집행 현황

(단위 : 천원)

회계연도	세출예산과목	기정 예산액	추경 편성 전 집행액	초과 집행액
2020	교원 퇴직금 등 40개	31,770,574	36,013,552	4,242,978
2021	조경 관리비 등 30개	48,544,832	51,009,591	2,464,759
2022	교원 퇴직금 등 23개	46,431,617	48,792,876	2,361,259
2023	교원 상여금 등 27개	10,057,800	11,891,601	1,833,801
합 계		136,804,823	147,707,620	10,902,797

※ 서영대학교 제출자료 재구성. 세부내역 【별표】

그 결과, 서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」 제18조 및 제20조를 위반함으로써 회계처리의 건전성과 신뢰성을 저해하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, 기정 예산 집행에 대한 통제시스템이 부재하여, 자금 집행에 대한 통제가 원활하게 이뤄지지 않다보니

기정 예산을 초과하여 자금이 집행되었고, 앞으로 「사학기관 재무·회계규칙」 등 관련 규정에 따라 객관적인 자료와 증거를 바탕으로 건전하게 회계를 처리하며, 기정 예산을 초과하여 집행하지 않도록 예산 통제를 위한 시스템을 갖추어 운영하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

- ① 앞으로 추가경정예산 편성 전 기정 예산을 초과하여 집행하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(기관경고)**
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 예산·회계 시스템 운영 등 예산 통제 방안을 마련·시행하시기 바랍니다. **(통보)**

【별표】

교비회계 추가경정예산 편성 전 예산 초과 집행 현황

※ 생 략

교 육 부

기관경고·주의·통보(시정완료)

제 목 홍보비 집행 부적정

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 학교의 재무와 회계를 운영하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」으로 규정된 “자금계산서 계정과목 명세표”의 수입·지출 관련 계정과목에 따라 예산을 편성·집행하며, 입시·홍보 관련 학생 모집 등 성과창출을 위해 2020회계연도부터 2022회계연도까지 【표 1】 “회계연도별 홍보비 집행 현황”과 같이 교직원들에게 ‘홍보비’를 집행하였다.

【표 1】 회계연도별 홍보비 집행 현황

(단위 :원)

구 분	2020회계연도	2021회계연도	2022회계연도	2023회계연도	계
홍 보 비	115,237,278	123,324,930	132,495,390	126,478,122	497,535,720

※ 서영대학교 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙) 및 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하도록 되어 있으며, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제12조(예산의 목적외 사용금지), 제15조(회계원칙) 제2호 및 제17조(계정과목)에 따르면 학교의 장은 자금예산이 정한 목적외에 이를 사용할 수 없고, 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 하며, 학교회계의 계정과목 및 그 내용은 [별표1]의 “자금계산서

계정과목 명세표” 등으로 한다고 되어 있고, 제17조 관련 [별표1] “자금계산서 계정과목 명세표”에 따르면 ‘홍보비’ 지출항목은 신문 광고, 홍보용 책자, 기념품 등의 홍보용품 제작 경비로 되어 있다.

따라서, 서영대학교는 “자금계산서 계정과목 명세표”에 따라 계정과목을 구분하고, 계정과목의 지출 목적에 맞게 예산을 집행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 서영대학교는 2020회계연도부터 2023회계연도까지 【표 2】 “홍보비 목적 외 집행 현황”과 같이★★과 AY 외 172명에게 집행한 홍보비 합계 497,535,720원 중 306,826,571원을 ‘홍보비’ 계정과목에 맞지 않게 식사비, 교통비 등(식사비(78,562,233원), 교통비(9,114,350원), 유류비(219,149,988원)) 목적 외로 집행하였다.

【표 2】 홍보비 목적 외 집행 현황

(단위 : 원)

출장자	회계연도	지출항목별			합계
		식사비	교통비	유류비	
- 외 172명	2020	18,506,679	2,546,400	48,935,619	69,988,698
	2021	18,115,335	2,138,380	58,636,430	78,890,145
	2022	20,611,713	1,927,560	60,590,156	83,129,429
	2023	21,328,506	2,502,010	50,987,783	74,818,299
	합 계	78,562,233	9,114,350	219,149,988	306,826,571

※ 서영대학교 제출자료 재구성.

또한, 서영대학교는 2020회계연도부터 2023회계연도까지 【표 3】 “회계연도별 홍보비 과지급 현황”과 같이 AZ 등 3명에게 홍보비 3,242,570원을 과다 지급¹⁾하였다.

【표 3】 회계연도별 홍보비 과지급 현황

(단위 : 원)

회계연도	연번	지급일	지급과목	적요 (출장지)	지급내역		정당지급액	과다지급액	비고
					대상자	지급액			
2020	1	'20.11.17	홍보비	2021학년도 입시홍보비(00여고)	-	357,520	35,750	321,770	
2021	2	'21.03.15	홍보비	2021학년도 입시홍보비(00고)	-	46,000	4,600	41,400	
2022	3	'22.09.30	홍보비	2023학년도 입시홍보비(000000고)	-	1,032,000	103,200	928,800	
2023	4	'23.07.18	홍보비	2024학년도 입시홍보비(00고)	-	1,434,000	143,400	1,290,600	
	5	'23.07.18	홍보비	2024학년도 입시홍보비(000단)		89,900	69,900	20,000	
	6	'23.07.18	홍보비	2024학년도 입시홍보비(0000000고)		713,600	73,600	640,000	
합 계						3,673,020	430,450	3,242,570	

※ 서영대학교 제출자료 재구성.

1) 담당자들은 지출 시 정당 지급액보다 숫자 '0'을 추가 기재하는 등 오기하였다고 진술함.

그 결과, 서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제17조 관련 [별표1]에 따라 ‘신문 광고, 홍보용 책자, 기념품 등의 홍보용품 제작 경비’라고 명시된 “홍보비”를 각 부서에서 교통비 및 식비 등의 경비로 대부분 계정과목의 목적에 맞지 않게 사용하였음에도 그대로 집행하였고, 관련 지출 시에도 정산 금액을 오지급 하는 등 회계처리의 신뢰성을 저해하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견 및 검토결과

가. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, 한국사학진흥재단이 수행한 ‘2020년 예결산 및 기본재산 실태점검’ 시 입시관련 홍보성 비용은 여비교통비가 아닌 입시경비 또는 홍보비 예산으로 집행할 수 있도록 개선하라는 현장시정 조치에 따라 해당 내용을 홍보비 계정과목으로 적용하여 집행하였고, 홍보비 정산 과정의 오류로 인하여 3,242,570원을 과지급하였으나, 2024. 3. 해당 교원들로부터 일괄 환수하여 교비회계에 여입²⁾하였으며, 앞으로 예산 중복 및 과집행의 재발방지를 위해 자체 점검 시스템을 보완하고 교직원 대상 회계처리절차에 대한 상시 교육을 실시하여 정확한 회계처리 체계 구축에 각별히 유념하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

나. 검토 결과

서영대학교는 2020. 한국사학진흥재단이 수행한 실태점검 결과에 따라 해당 내용을 홍보비 계정과목으로 적용하여 집행하였다며 관련 결과보고서를 제출하였고, 그 내용은 다음과 같다.

< “실태점검 결과 보고서” 내용 발췌 >

- “2020년 사학기관 실태점검 및 회계감리 결과보고서 송부”(한국사학진흥재단 회계조사부-500(2021.03.12.)
6. 지출목적에 부합하는계정과목의 사용(현장시정)
- 점검결과 발견사항 : 입시 관련 홍보성 비용을 여비교통비로 지급하고 있으나, 교원 및 직원 여비 규정에는 관련 규정이 없음
 - ※ 2019학년도 4차 입학 홍보출장비 집행('19. 3. 4.)시 홍보지원비(2,768천원)를 지원하는 등 다수
 - 개선방안 : 입시관련 홍보성 비용은 여비교통비가 아닌 입시경비 또는 홍보비 예산으로 집행할 수 있도록 개선이 필요함.

관련하여, 한국사학진흥재단은 서영대학교가 2020.까지 ‘홍보지원비’ 명목의 경비를 ‘여비교통비’로 지급함에 따라 관련 비용에 대해서 ‘입시경비’ 또는 ‘홍보비’ 예산으로 구분하여 집행하도록 개선하라는 지적으로 해석되고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 해설서(한국사학진흥재단, 2019.)에 따르면 ‘홍보비’는 대학의

2) 2024. 3. 27. 해당교원들로부터 3,242,570원을 회수한 증빙자료 확인됨.

전반적인 홍보를 위한 지출이라는 점에서 입시경비와 차이가 있고, 입시활동과 관련된 대학의 홍보비 역시 포괄적인 의미에서는 홍보비에 포함되나 특례규칙은 해당 금액을 입시경비로 처리하도록 하고 있다고 되어 있는바, 관련 법령을 근거로 적정한 계정과목에 맞도록 집행하여야 한다는 취지로 해석하는 것이 타당하며, 서영대학교에서 입시홍보를 위한 활동 시 필요한 '식사비', '교통비', '유류비' 등 대부분을 '홍보비'로 처리한 것은 한국사학진흥재단의 개선 요구 사항을 확대하여 해석한 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

① 앞으로 예산 집행 시 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」에 따라 객관적인 자료와 증거에 의하여 처리하고, 계정과목으로 정한 목적과 다른 내역을 집행하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관경고)

② 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조를 위반하여 객관적인 근거 자료와 달리 관련 경비를 과다지급한 ■■■장 T 등 3명에게 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의)

③ 위 감사결과 지적내용에 대하여 서영대학교는 2024. 3. 27. 해당 금액 3,242,570 원을 전액 회수함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

교 육 부

경고·시정

제 목 산학협력단 소관 경비 교비회계 집행 부적정

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교, ③ 서영대학교 산학협력단

조 치 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교, ③ 서영대학교 산학협력단

내 용

1. 업무개요

서영대학교 및 서영대학교 산학협력단은 「사립학교법」 및 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 등에 따라 각각의 회계를 구분, 재무와 회계를 운영하고, 서영대학교 산학협력단은 “△△시 ” 운영을 위해 2022. 12. 8. △△시와 “△△시  위·수탁계약”을 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제29조(회계의 구분 등) 제6항에 따르면 교비회계에 속하는 수입이나 재산은 다른 회계로 전출·대여하거나 목적 외로 부정하게 사용할 수 없다고 되어 있고, 「사립학교법 시행령」 제13조(교비회계와 부속병원회계의 세입세출) 제2항 제5호에 따르면 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비 등 학교교육에 직접 필요한 경비로 한다고 되어 있으며, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 따르면 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적외에 사용하지 못하며 교비회계에서는 다른 회계에 전출하지 못한다고 되어 있고, 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 시행령」 제24조(산학협력단의 회계 관리)에 따르면 산학협력단 소관의 모든 수입과 지출은 산학협력단의 회계에 계상하도록 되어 있다.

따라서, 서영대학교의 교비회계는 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비 등 학교 교육에 직접 필요한 경비로 집행하여야 하고, 목적 외로 사용하여서는 아니되며, 산학협력단 소관의 업무에 해당하는 경비는 산학협력단 회계로 집행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 서영대학교는 2023. 3. 2. 서영대학교 산학협력단이 △△시와 계약한 “△△시 위·수탁계약”(계약일 : ‘22. 12. 8., 계약기간 : ‘23. 1. 1. ~ ‘27. 12. 31.)에 따라 산학협력단이 부담해야 할¹⁾ 자기부담금 30,000천원을 교비회계로 집행하였다.

그 결과, 서영대학교는 「사립학교법」 제29조를 위반하여 교비회계에 속하는 수입을 다른 회계로 전출하였고, 해당 금액만큼을 학교교육에 직접 필요한 경비 등으로 사용하지 못하게 되는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견 및 검토결과

가. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, 산학협력단 회계의 예산은 명시이월금만을 남기고 교비회계로 전출하기 때문에 본 사업에 대응하는 부담금을 부담할 예산이 부족하여 교비회계에서 집행하였으나, 산단회계에서 전출한 금액으로 집행하였기에 부담금 출처는 동일하다고 판단되며, 앞으로 관련 법령을 준수하여 가족회사 및 공용장비 유료화, 창업보육센터 임대료 수입, 재정지원사업 간접비 등 산학협력단 자체 예산 확보를 통해 사업과 관련한 자부담을 집행할 예정이라는 의견을 제시하였다.

나. 검토결과

서영대학교는 산단회계에서 전출한 금액으로 집행하였기에 부담금 출처는 동일하다고 판단된다고 주장하나, 관련 법령 상 교비회계와 산학협력단 회계를 엄격하게 구분하고 있고, 헌법재판소 또한 “교비회계가 엄격히 관리되지 않는 경우, 학생들의 등록금이나 정부의 재정지원금 등이 부당하게 법인회계로 전용되어 사립학교가 학교법인의 치부 수단으로 전락하거나, 학교교육과 무관하게 발생한 학교 내 분쟁에 소요되는 비용을 교비회계에서 부당하게 지출하여 학교의 재정을 부실하게 만드는 사례가 발생할 수 있다. 따라서, 학교교육과 학교운영을 위해 필요한 ‘교비회계에 속하는 수입 및 재산’을 그 용도대로 사용하도록 하고 전용을 금지하며 그 위반 시 처벌하는 강력한 제재는, ‘교비회계의 독립적이고 건전한 운영’을 통해 사립학교의 재정건전성을 유지함으로써 사립학교의 발전을 이루기 위해 반드시 필요한 조치라 할 것이다.”라고 결정(헌법재판부 2021헌바180, 2023. 8. 31.) 하였다.

1) 관련 계약서 제4조(법인전입금)에 따르면 ◇◇은 복지관의 운영과 관련하여 사전 협의된 법인전입금 3,000만원을 매년 차질 없이 부담하여야 한다고도 되어 있음.

5. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장은

① 「사립학교법」 제29조를 위반하여 교비회계를 부적정하게 사용한 I에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

서영대학교 총장은

① 「사립학교법」 제29조를 위반하여 교비회계를 부적정하게 사용한 ■■■장 O 등 4명에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

서영대학교 산학협력단장은

① 산학협력단에서 부담하여야 할 “△△시 위·수탁계약” 관련 자기부담금 30,000,000원을 교비회계로 전출하시기 바랍니다. (시정)

교 육 부

경고·시정

제 목 전 이사장 추도식 경비 교비회계 집행 부적정

소 관 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

조 치 기 관 ① 학교법인 서강학원, ② 서영대학교

내 용

1. 업무개요

학교법인 서강학원 및 서영대학교는 「사립학교법」 등에 따라 각각의 회계를 구분, 재무와 회계를 운영하고, 학교법인 서강학원은 1976. 7. A 박사가 설립(초대 이사장)하여, 1978. 10. B 박사가 이사장으로 취임하였으며, 2006. 6. 제3대 C이사장 취임한 이후 2024. 3. 감사일 현재까지 직무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제29조(회계의 구분 등) 제2항에 따르면 학교법인의 회계는 그가 설치·경영하는 학교에 속하는 회계와 법인의 업무에 속하는 회계로 구분한다고 되어 있고, 「사립학교법 시행령」 제13조(교비회계와 부속병원회계의 세입세출) 제2항에 따르면 교비회계의 세출은 인건비, 교원의 연구비, 학생의 장학금 등 학교운영 및 학교교육에 직접 필요한 경비 등으로 한다고 되어 있으며, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙) 및 제21조(예산의 목적외 사용금지) 제2항에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적외에 사용하지 못하며 교비회계에서는 다른 회계에 전출하지 못한다고 되어 있다.

따라서, 서영대학교는 학교에 속하는 업무와 법인에 속하는 업무를 구분하고, 특히, 교비회계는 학교운영 및 학교교육에 직접 필요한 경비 등으로 사용 용도를 엄격히 제한하여 사용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 서영대학교는 2023. 1.부터 2023. 3.까지 【표】 “전 이사장 추도식 관련 경비 교비회계 집행 현황”과 같이 총 3회에 걸쳐 학교법인 서강학원 이사장(고 B, 설립자 고 A의 배우자) 추도식 관련 경비 합계 10,673,000원을 교비회계에서 집행하였다.

【표】 전 이사장 추도식 관련 경비 교비회계 집행 현황

(단위 : 원)

연번	날짜	적요	세부내역	지급처	집행액
1	2023-01-31	학원장 10주기 추도식 관련 경비	추도식 영상차량 대여	OO미디어	495,000
			추도식 현수막	OO컴	1,298,000
			행사용 의자 대여	OO렌탈	407,000
			안내석 보수 작업	OO산업	1,903,000
			소계	-	4,103,000
2	2023-02-28	학원장 10주기 추도식 영상 및 사진 기록물 제작	동영상 및 사진 촬영, 앨범제작	OO마케팅	3,260,000
3	2023-03-02	학원장 10주기 추도식 관련 경비	꽃다발, 꽃바구니	OO플라워	3,310,000
합계					10,673,000

그 결과, 서영대학교는 해당 금액만큼을 학교교육에 직접 필요한 경비 등으로 사용하지 못하게 되는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

가. 관계기관 의견

서영대학교는 해당 내용과 관련하여, 모든 대학은 대학의 창학정신, 이념 등을 구성원(교직원 및 재학생)에게 공유하고 미래성장의 발판으로 삼기 위하여 기념행사를 진행하고 있고, 서영대학교의 설립철학인 ‘힘을 기르자’와, ‘인성교육’, ‘신문화 창조교육’, ‘기술교육’의 창학이념(정신)을 공유, 가치관을 확립하기 위하여 기념행사를 계획하였으며, 해당 행사는 단순 이사장 추도식의 목적이 아니라 위에 언급한 서영대학교에 대한 창학정신을 되새기는 대학 전체 구성원의 교직원 회의 및 간담회 행사로, 감사 결과와 같이 단순 학교법인 이사장 추도식의 성격을 띠고 있지 않다고 판단된다는 의견과 함께, 「사립학교법 시행령」 제13조 제2항의 해석을 위해 전제되어야 하는 사실은 ① 「사립학교법」이 학교교육과 학교운영을 구별하고

있다는 점, 학교의 업무를 크게 나누면 교육과 행정으로 나눌 수 있다는 점, 기본적으로 학교는 교육기관이지만, 교원의 인사 및 인력관리, 각종 시설물의 관리, 기타 각종 행정사무가 있음에 따라, 학교운영은 학교교육과 학교행정(학사행정을 포함)을 포괄하는 상위개념임. ② 「사립학교법」은 필요성 요건을 규정하고 있는데, 학교교육에 필요한 경우와 학교운영에 필요한 경우를 나눌 수 있음. ③ 직접성 요건이 문제가 되는데, 직접성의 의미는 교비 사용이 학교교육이나 학교운영과의 관계에서 거리를 의미하는 것인바, 이 포섭범위에 들어가는 비용은 학교의 교비로 지출할 수 있으므로, 이에 협의 개념의 이사장 추도식으로 행사의 의미를 축소하여 가정하지 않고 광의적인 학교설립에 대한 창학정신, 이념 등을 공유하고 대학 발전 방향을 제시하는 전체 구성원 간담회로서 대학 발전을 위한 필수적인 행사였음에 따라 학교 교비 지출은 문제가 없다고 판단된다는 의견을 제시하였다.

나. 검토결과

서영대학교는 해당 행사가 광의적인 학교설립에 대한 창학정신, 이념 등을 공유하고 대학 발전 방향을 제시하는 전체 구성원 간담회로서 대학발전을 위한 필수적인 행사였음에 따라 학교 교비 지출은 문제가 없다고 판단된다고 주장하나, 교비회계는 학생의 입학금과 수업료를 재원으로 하기 때문에, 그 용도를 엄격하게 제한해야 하므로 가능한 협의의 의미로 해석해야 함이 타당하다고 판단되고, 창학정신, 이념 등을 공유하였다고 주장하면서도 직접 설립자가 아닌 이사장의 10주기 기일에 맞추어 관련 행사가 진행된 점, I을 포함 관련 교직원들 또한 '학원장 10주기 추도식 행사'로 인식¹⁾하고 있었다고 판단되는 점, 창학정신 등은 대학 누리집, 교표, 간행물 등을 통해 일상적으로 공유되고 있는바, 적지 않은 금액인 10,673,000원의 교비를 사용하면서까지 특별히 공유할 필요성이 있다고 판단되지 않는 점, 서강중·고등학교의 교훈 또한 설립철학인 '힘을 기르자'와 동일하고, 해당 행사에는 서영대학교 교직원 뿐만 아니라, 서강고등학교, 서강중학교, 서영유치원 등 주요 교직원이 참석하였으며, I은 추도사로 "서강학원이 혁신과 진화를 통해 성장할 수 있었던 힘은 학원장님의 숭고한 교육철학과 열정에 구성원들의 모든 힘을 더했기 때문이다."라고 발언²⁾한 점 등을 종합적으로 살펴보면 이는 학교운영을 위한 필수적인 행사라기 보다는 법인 행사의 성격으로 판단된다.

1) I 결제한 각 지출문서에는 "학원장 10주기 추도식 관련 경비" 등으로 표현되어 있음.

2) 무등일보 "서강학원, B 학원장 10주기 추도식 엄수"(2023.01.12.) 기사에서 발췌하였음.

나아가, 사법부 또한 관련 유사사례에서 “○○대 설립자 이자 전 이사장의 장례식 및 추도식 등은 고인에 대한 애도와 추모, 그의 업적과 공로에 대한 회상 등으로서, ○○대에서의 학문 연구, 지식 전수, 학습 등 교육에 직접 관련되는 것으로는 보기 어렵다.”고 판단(서울고등법원 2018누77380, 2021.06.25.) 하였음에 따라, 서영대학교의 주장은 받아들이기 어렵다.

5. 조치할 사항

학교법인 서강학원 이사장은

- ① 「사립학교법」 제29조를 위반하여 교비회계를 목적 외로 사용한 I에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)
- ② 법인회계에서 부담하여야 할 전 이사장 추도식 관련 경비 합계 10,673,000원을 교비회계로 전출하시기 바랍니다. (시정)

서영대학교 총장은

- ① 「사립학교법」 제29조를 위반하여 교비회계를 목적 외로 사용한 ■■■장 O 등 2명에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

교 육 부

주의·회수

제 목 육아휴직수당 지급 부적정

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 학교의 재무와 회계를 운영하고, 육아휴직한 교원에게 「사립학교법」 등 관련 법령으로 정한 육아휴직수당을 지급하고 있으며, 2020학년도부터 2024학년도까지 【표 1】 “2020학년도부터 2024학년도까지 육아휴직자 현황”과 같이 교직원 3명에게 육아휴직을 명하였다.

【표 1】 2020학년도부터 2024학년도까지 육아휴직자 현황

연번	소 속	직	성 명	휴직 기간(개월)
1	□과	조 교 수	BA	2022.09.01. ~ 2023.02.28.(6개월)
2	-	조 교 수	-	2023.03.01. ~ 2024.02.29.(12개월)
3	-	사무운영 7급	-	2023.11.01. ~ 2023.12.31.(2개월)

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 한다고 되어 있고, 「사립학교법」 제59조(휴직의 사유) 제3항 및 「사립학교법 시행령」 제24조의6(육아 등의 사유로 휴직하는 교원의 신분 및 처우)에 따라 준용되는 「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3(육아휴직수당) 제1항 및 제3항에 따르면 육아 등의 사유로 30일 이상 휴직한 공무원의 육아휴직수당은 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액의 80퍼센트에 해당하는 금액(해당 금액이 150만원을 넘는

경우에는 150만원, 해당 금액이 70만원보다 적은 경우에는 70만원)으로 하며, 첫째 자녀의 경우 1항에 따라 산정한 육아휴직수당의 85퍼센트에 해당하는 금액(해당 금액이 제1항 단서에 따른 최소지급액보다 적은 경우에는 최소지급액으로 한다)은 매월 지급하고, 그 나머지 금액은 육아휴직 종료 후 복직하여 6개월 이상 계속해서 근무한 경우에 합산하여 일시불로 지급한다고 되어 있다.

따라서, 서영대학교는 육아휴직한 교원에 대하여 「사립학교법」 등 관련 법령으로 정한 금액을 육아휴직수당으로 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 서영대학교는 2022. 9. 1.부터 2023. 2. 28.까지(6개월) 육아휴직(첫째 자녀)한 □과 교수 BA의 월봉급액이 3,066,870원으로 「공무원수당 등에 관한 규정」에 따라 매월 1,275,000원을 육아휴직수당으로 지급하여야 하는데도, 【표 2】 “육아휴직 교원(BA) 보수 지급 현황”과 같이 월봉급액을 전액 지급(명절휴가비 포함)하여 합계 11,351,220원을 초과 지급하였다.

【표 2】 육아휴직 교원(BA) 보수 지급 현황

(단위 : 원)

대상자	지급월	실 지급액	정당 지급액 (85%)	초과 지급액	사후 지급액 (복직합산금, 15%)	과다 지급액 ¹⁾
□과 BA	2022년 09월 (명절휴가비 포함)	3,366,870	1,275,000	2,091,870	225,000	1,866,870
	2022년 10월	3,066,870	1,275,000	1,791,870	225,000	1,566,870
	2022년 11월	3,066,870	1,275,000	1,791,870	225,000	1,566,870
	2022년 12월	3,066,870	1,275,000	1,791,870	225,000	1,566,870
	2023년 01월 (명절휴가비 포함)	3,366,870	1,275,000	2,091,870	225,000	1,866,870
	2023년 02월	3,066,870	1,275,000	1,791,870	225,000	1,566,870
합계		19,001,220	7,650,000	11,351,220	1,350,000	10,001,220

※ 서영대학교 제출자료 재구성

【참고】 「공무원 수당등에 관한 규정」에 따른 육아휴직수당(BA) 산출 내역

(단위 : 원)

월 봉급액	육아휴직수당		매월 지급액 (육아휴직수당액×85%)	복직합산금 (육아휴직수당액×15%) ※ 복직 후 6개월 후 지급
	월 봉급액의 80%	상·하한액 (150만원 ~ 70만원)		
3,066,870	2,453,496	1,500,000	1,275,000 (1,500,000원×85%)	1,350,000 (1,500,000원×15%×6월)

1) 과다지급액 : BA 육아휴직 종료 후 복직하여 6개월 이상 계속해서 근무하였기 때문에 ‘복직합산금’ 지급 대상자임. 따라서, 기 지급한 금액에서 해당 금액은 선 지급한 것으로 인정하여 산출하였음.

그 결과, 서영대학교는 「사립학교법」 및 「사학기관 재무·회계 규칙」을 위반하여 재정 운영의 건전성을 저해하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서, 급여시스템 입력 오류를 미처 발견하지 못하여 본봉 전액을 지급한 내용으로, 과다 지급한 육아휴직수당 중 5,000,610원은 2024. 5. 현재 환수(급여 감액) 완료²⁾하였고, 나머지 금액은 환수계획에 따라 환수할 예정이며, 앞으로 예산 집행에 있어 관련 규정 및 집행과정에 대한 오류 검증을 통해 정확한 회계처리 체계 구축·운영에 각별히 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

① 「사립학교법」 및 「공무원수당 등에 관한 규정」을 위반하여 육아휴직수당을 과다 지급한 전 ■■장 T 등 2명에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

② 과다 지급한 금액(10,001,220원) 중 기 회수금액을 제외한 합계 5,000,610원을 BA으로부터 회수하여 관련회계에 세입조치하기 바랍니다. (회수)

2) 제출된 근거자료를 통해 5,000,610원(10,001,220원 ÷ 6개월 X 3회)은 회수조치한 것으로 확인됨.(잔액 5,000,610원)

교 육 부

주의·회수

제 목 시설공사 법정경비 미정산

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교 사무처는 2020. 2. 17. (주)○○(대표 BB)과 “■□공사”의 계약(계약금액 69,950천원)을 체결하여 공사를 하도록 하고 2020. 3. 15. 준공 처리하는 등 광주 및 △△캠퍼스의 전체 15건의 공사에 대하여 2020. 3.부터 2022. 8.까지 준공 처리하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제1항 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)」 제8조(목적외 사용금액에 대한 감액 등)에 따르면 건설공사 발주자가 도급계약을 체결할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업안전보건관리비를 계상하여야 하고 발주자는 수급인이 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구하도록 되어 있다.

또한, 「건설기술진흥법」 제66조 제3항(건설공사의 환경관리) 및 「같은 법 시행규칙」 제61조(환경관리비의 산출 등)에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사를 체결할 때에는 건설공사의 환경관리비(환경 훼손 및 오염 방지 등)에 필요한 비용을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 하고, 그 사용실적에 따라 정산하도록 되어

있으며, 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침(국토교통부 고시)」 제4조(환경관리) 제1항에 따르면 시공자는 건설공사로 인한 환경피해를 최소화하기 위하여 환경훼손 및 오염의 방지 등 환경관리를 위한 조치를 취하여야 한다고 되어 있다.

그리고, 「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항, 「같은 법 시행령」 제25조(공사도급계약의 내용) 제1항 제9호 및 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제3항에 따르면 건설공사 도급계약의 당사자는 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 보험료(국민건강·국민연금·노인장기요양)와 산업안전보건관리비의 지급에 관한 사항을 도급금액 산출내역서에 분명하게 적어야 하며, 발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 서영대학교는 시설공사의 계약상대자가 공사를 완료하였을 때에는 건설사업자(수급인)가 사용한 법정경비(산업안전보건관리비·환경보전비·국민건강·국민연금·노인장기요양보험료)에 대한 사용실적을 확인하고 사용 여부가 확인되지 않는 경우에는 감액 조정하여 관련 대금을 지급하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그럼에도, 서영대학교는 2020. 3.부터 2022. 8.까지 【별표】 “시설공사 법정경비 미정산 현황”과 같이 “**□□공사**(계약금액 69,950천원, 공사기간 ‘20. 2. 17. ~ ‘20. 3. 15.)” 등 15건의 공사를 준공 처리하면서 공사금액에 계상된 법정경비(산업안전보건관리비, 환경보전비, 국민건강·국민연금·장기요양 보험료)에 대하여 다른 목적으로 사용하거나 납부내역이 확인되지 않은 법정경비를 감액·정산하지 않고 계약상대자(수급인)가 제출한 사용내역을 그대로 인정하여 준공금액을 확정하고 지급함으로써, 정당한 금액보다 8,379천원의 공사비를 과다 지급하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과 검토사항의 사실관계나 법령 적용 등에 대하여 동의하면서, 관련 규정에 따라 계약상대자가 제출한 법정경비 제출서류를 면밀히 검토

한 후 처리하지 않고 업무상 착오로 발생한 문제로, 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 관계 규정을 철저히 준수하고 미정산된 법정경비는 계약상대자에게 조속히 회수 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

① 관련 법률을 위반하여 시설공사 법정경비 정산업무를 부적정하게 처리한 업무담당자인 서영대학교 ■■■의 BC, BD 및 ♥♥의 AO 등 총 3명에게 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의)

② 또한, 대학에서 정산(감액)하지 않고 과다 지급한 법정경비 합계 8,379천원을 관련 업체(주식회사 ○○ 등 총 14개 업체)로부터 회수하여 관련 회계에 세입조치하시기 바랍니다. (회수)

【별표】

시설공사 법정경비 미정산 현황

※ 생 략

교 육 부

기관주의

제 목 시설사업 전자조달시스템(G2B) 미활용

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교 사무처는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 및 「사학기관 재무·회계규칙(교육부 고시)」 등에 따라 교비회계 및 국고지원 사업으로 추진되는 공사·용역·물품구매 계약 업무를 처리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「사학기관 재무회계규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 따르면, 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며, 「서영대학교 재무회계규정」 제35조(계약의 방법) 제1항에 따르면 「사학기관재무·회계규칙」을 준용한다고 되어 있고, 「사학기관재무·회계규칙」 제35조(계약의 원칙) 제3항에 따르면 「국가를 당사자로 하는 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 각호의 1에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있고, 「같은 법 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항 및 제2항에 따르면 계약담당공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하며, 수의계약 중 추정가격이 2천만원[제26조 제1항 제5호 가목 5) 가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원]을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템(G2B)을 이용하여 견적서를 제출하도록 해야 한다.

<「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」>

제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1.~4호 생략

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

1) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(2021. 7. 6. 일부 개정, 2022.1.1. 시행)

※ 2021.12.31. 이전, 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약

2) 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

3) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.

4) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

5) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업

나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업

다) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자

- <이하 생략> -

3. 감사 결과 확인된 문제점

그럼에도, 서영대학교 사무처는 【별표】 “시설사업 전자조달시스템(G2B) 견적 미활용 현황”과 같이 2020. 2월부터 2023. 5월까지 추정가격 2천만원을 초과하는 “공사(계약금액 69,950천원, 공사기간 '20. 2. 17. ~ '20. 3. 15.)” 등 7건(계약금액 합계 361,265천원)의 공사·물품·용역을 견적에 의한 수의계약 방식으로 추진하면서 전자조달시스템(G2B)을 활용하지 않고 입찰서를 서면으로 견적서를 받고 입찰참가자들이 참관하는 현장에서 직접 개찰하여 계약을 체결한 사실이 있다.

그 결과, 서영대학교는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조 (견적에 의한 가격결정 등) 제2항을 위반하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교 사무처는 감사결과를 수용하면서, 앞으로 공사·용역·물품 집행업무를 추진 시 「사학기관재무회계규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 관련 법령을 잘 숙지하여 계약 업무를 투명하게 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

앞으로 교비회계 및 국고지원금으로 추진되는 사업의 계약은 관련 규정을 준수하여 처리하시기 바랍니다. (기관주의)

【별표】

시설사업 전자조달시스템(G2B) 건적 미활용 현황

※ 생 략

교 육 부

경고·주의

제 목 시설공사 분할계약 부적정

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교는 2021. 1. 22. (주)◆◆(대표 BE)와 “△△공사”의 계약을 체결(계약금액 10,513 천원)하여 공사를 하고 2021. 2. 19. 준공 처리하는 등 전체 10건 공사(계약금액 합계 125,428 천원)에 대하여 2021. 1.부터 2022. 1.까지 시설공사를 계약체결하여 집행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「사학기관 재무회계규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 따르면, 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며, 「산학협력단회계 처리규칙」 제14조(국가 지원금의 집행)에 따르면 국가 또는 지방자치단체로부터 지원받은 출연·보조금의 집행은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「사학기관 재무회계규칙」 제35조(계약의 원칙)의 규정을 준용한다고 명시되어 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조(공사의 분할계약금지) 및 「정부입찰 계약집행기준」 제16조(분할계약의 금지)에 따르면 계약담당공무원은 기획재정부장관이 정하는 동일 구조물 공사 및 단일공사¹⁾로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없으며, 각 중앙관서의 장은

1) "단일공사"라 함은 해당년도 예산상 특정 단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사를 말하며, 면허나 자격요건 등으로 법령에 의하여 공사를 분할 발주하여야 하는 경우에는 그 분할 발주하는 공사로도 각각 단일 공사임.

공사의 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획 단계부터 분할·분리 계약의 가능 여부를 검토하여야 한다고 규정되어 있다.

또한, 「사회맞춤형 산학협력 선도 전문대학(LINC+) 육성사업 사업비 관리 운영 지침(한국연구재단)」에 따르면, 사업비 지출관리의 계약방법, 계약절차 등 세부 집행 절차는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령」을 따르도록 되어 있고, 「전문대학 혁신지원사업 예산편성 및 집행기준 정의서(한국연구재단)」에 따르면 예산편성 및 사업비 집행 시에는 법령²⁾ 및 지침, 학칙 등 학내규정을 준수하고 투명한 사업비 관리를 위한 장치를 마련하도록 명시되어 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그럼에도, 서영대학교는 산학협력단회계와 교비회계로 시설공사를 추진하면서 공사 시기가 중복되고 단일공사로서 전체 사업내용이 확정된 공사인 “△△공사(계약금액 10,513천원, 공사기간 2021. 2. 1. ~ 2021. 2. 19.)” 등 【별표】 “시설공사 분할 수의 계약 현황”과 같이 2021. 1.부터 2022. 1.까지 총 10건(계약금액 합계 125,428천원³⁾)에 대하여 건설업 면허(전기, 실내건축)가 동일한 공사임에도 사업의 계획단계부터 분할·분리 계약의 가능 여부를 검토하지 않고 공사량을 분할하여 수의로 계약을 체결한 사실이 있다.

그 결과, 서영대학교는 전적입찰 대상공사로 발주해야 함에도 분할 수의계약을 체결함으로써 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조(공사의 분할계약금지)를 위반하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교 사무처는 감사결과 검토사항의 사실관계나 법령 적용 등에 대하여 이견이 없으며, 시설공사 집행 시 관련 법령을 준수하고 위와 같은 시설공사 분할 수의계약하는 일이 없도록 업무추진에 각별히 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 「대학 재정지원사업 관리운영에 관한 규정」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률」, 「사학기관 재무·회계 규칙 및 특례규칙」 등

3) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조에 따르면 추정가격이 2천만원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템(G2B)를 이용하여 견적서를 제출해야 하는 대상임

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

관련 법률을 위반하여 시설공사 계약업무를 부적정하게 처리한 업무 담당자 및 관리자 총 3명 중 업무 담당자 ■■■의 BC를 “경고”조치 하시고, 관리자인 전 ◇◇장 V, ■■■장 O 등 2명을 “주의”조치 하시기 바랍니다. (경고·주의)

【별표】

시설공사 분할 수의계약 추진 현황

※ 생 략

교 육 부

경고·주의·회수

제 목 시설공사 감독 및 검사 업무 부적정

소 관 기 관 서영대학교

조 치 기 관 서영대학교

내 용

1. 업무개요

서영대학교 사무처 및 산학협력단은 캠퍼스 시설공사의 계약 및 실시 등에 관한 업무를 담당하며 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「(계약예규)공사계약 일반조건(기획재정부)」 등의 규정에 따라 2020. 3.부터 2022. 2.까지 (주)○○(대표 BG)과 “○○공사(계약금액 149,172천원)” 등 총 6건에 대하여 공사 감독 및 검사 업무를 처리하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙)에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독) 제1항에 따르면 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하고, 「같은 법 시행령」 제55조(검사) 제6항, 「공사계약일반조건」 제27조(검사) 제3항에 따르면 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반하거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하여야 하며, 「서영대학교 검수규정」 제4조(검수방법) 제2항 및 제5조(검수책임)에 따르면 시설공사의 검수자는 발주부서에서 송부한 서류와

납품한 현품 및 공사내용을 대조하여 관계 서류와의 일치여부와 공사 가격의 적정 여부 등을 검토하고 검수자는 검수를 마친 후 검수조서에 검수필 인에 날인하도록 되어 있고 검수자는 검수한 사항에 대하여 책임을 지며, 입회자의 입회 아래서 검수한 때에는 입회자와 검수자는 공동으로 책임을 진다고 규정되어 있다.

또한, 「공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제2항에 따르면 계약금액을 조정함에 있어서는 증감된 공사량의 단가는 산출내역서상의 단가(이하 “계약단가”라 한다)로 하고, 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 하며, 발주기관이 설계변경을 요구한 경우에는 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위 안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의하여 결정¹⁾하여야 한다.

따라서, 감독자는 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반하거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하고 설계변경 적용단가의 적정여부 등을 검토하여야 하며, 검수자는 관계 서류와의 일치여부 등을 확인한 후 준공검사를 하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

【시설공사 감독 및 검사업무 부적정】 ----- ①

그럼에도, 서영대학교는 2020. 11. 9. (주)○○(대표 BB)과 계약한 “●●공사(계약금액 91,100천원, 공사기간 2020. 11. 9. ~ 2020. 12. 6.)”에 대하여 설계도서 내용대로 기계설비공사를 시공하지 않았음에도 이에 필요한 시정 조치를 요구하지 않고 시공업체가 요구한 내역 물량을 그대로 인정하는 등 【별표1】 “시설공사 시공 부적정 현황”과 같이 2020. 5. 15. “●●공사(계약금액 124,580천원)” 등 총 5건(변경 계약금액 합계 661,289천원)에 대하여 설계도서 검토 및 공사내용을 대조하고 관계서류와의 일치여부 등을 검토하여 계약이행 내용의 일부가 계약을 위반하거나 미시공분에 대하여

1) 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

정산(총 5건, 18,879천원) 또는 시정조치를 요구하지 않고 준공 처리하였다.

【시설공사 설계변경 부적정】 ----- ②

또한, 서영대학교는 【별표2】 “시설공사 설계변경 부적정 현황”과 같이 2020. 2. 28. (주)○○(대표 BG)과 계약한 “●●공사(계약금액 149,172천원)”의 보도블록 철거 증가분의 단가를 계약단가(1,081원/㎡)보다 높게(19,000원/㎡) 적용하였음에도 정산 또는 시공보완 조치를 하지 않고 계약상대자가 요구한 공사 금액을 그대로 인정하여 준공검사 처리하였다.

이 결과, 2020. 3.부터 2022. 2.까지 “●●공사” 등 총 6건(계약금액 합계 810,461천원)에 대하여 설계변경 부적정(1건, 550천원) 및 설계도서대로 미시공(5건 18,879천원) 등 총 19,429천원(6건)을 정산 또는 시공보완 조치를 하지 않고 계약상대자가 요구한 공사 금액을 그대로 인정하여 검사처리하고 공사비를 과다 지급하였다.

4. 관계기관 의견

서영대학교는 감사결과를 수용하면서, 부적정 시공금액을 빠른 시일내에 계약상대자와 협의를 통해 회수 조치할 예정이며, 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 및 규정에 맞게 시설공사 감독 및 준공검사 업무 수행에 각별히 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

서영대학교 총장은

① 시설공사 감독 및 검사 업무를 부적정하게 처리한 업무 담당자 및 관리자 총 4명 중 업무담당자 ■■■의 BD에게는 ‘경고’ 조치하시고, ♥♥ AO과 관리자인 ■■■장 O, BC 등 총 3명에게는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (경고·주의)

② 또한, 시설공사 중 미시공, 설계변경 부적정분에 대하여 정산(감액)하지 않고 과다 지급한 19,429천원을 관련 업체((주)○○ 등 6개사)로부터 회수하여 관련 회계에 세입조치하시기 바랍니다. (회수)

【별표1】

시설공사 시공 부적정 현황

※ 생 략

【별표2】

시설공사 설계변경 부적정 현황

※ 생 략

□ 현지조치

지적 건명	지적 내용	조치할 사항
【조직·인사】		
1. 대학 직원 소관 외 업무부여 부적정	○ 2018년경부터 2023. 10.까지 학교법인 서강학원이 설치·경영하는 ㉠㉠ 예산부족을 이유로 대학 직원 2명에게 대학의 업무와 무관한 ㉠㉠ 통학버스기사 업무 부여 【「학교법인 서강학원 정관」 제3조, 제58조 제5항, 제96조, 제99조의2, 「서영대학교 업무분장 및 위임전결규정」 제9조 및 제22조】	【서영대학교】 ○ 통보 - 향후 대학 직원들에게 대학 업무와 무관한 업무를 부여하지 않도록 조치하기 바람
【입시·학사】		
2. 보직교원 초과 강의수당 지급 부적정	○ 2020학년도 초과강의수당을 지급하면서 보직교원 2명의 실제 강의 시간이 강의 계획 시간보다 적음에도 강의 계획 시간으로 초과강의수당을 지급하여 합계 2,700천원 과다 지급 【「고등교육법 시행령」 제6조, 「사학기관재무·회계규칙」 제4조, 「사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙」 제15조, 「서영대학교 교원의 책임시간 및 강의료 지급 규정」 제3조 제2항, 「서영대학교 교원 및 직원 보수규정」 제29조】	【서영대학교】 ○ 회수 - 과다 지급한 초과강의수당 합계 2,700천원을 관련자들로부터 회수하여 관련회계에 세입조치하기 바람
【예산·회계】		
3. 여비 중복 지급 등 부적정	○ 2020.부터 2022.까지 총 4차례에 걸쳐 교직원 4명에게 여비 합계 568,800원 중복 지급 ○ 2023.부터 2024.까지 총 7차례에 걸쳐 교직원 11명이 식비로 사용한 결제금액을 정산하지 않고 전액 집행하여 합계 1,368,200원 초과 집행 【「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호, 「서영대학교 교원 및 직원여비규정」 제5조, 제9조】	【서영대학교】 ○ 회수 - 중복 지급한 여비 및 초과 집행한 여비 합계 1,936,400원을 관련자들로부터 회수하여 관련회계로 세입조치하기 바람

지적 건명	지적 내용	조치할 사항
4. 대학기본역량진단 T/F팀 수당 지급 부적정	○ 2020. 3. 3. 대학기본역량진단 T/F팀에 포함되어 있지 않은 ㄷ 등 보직자 5명에게 각 500천원, 합계 2,500천원 추가 지급 【「사학기관 재무회계 규칙」 제4조 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조(회계원칙) 제2호 '3주기 대학기본역량진단 T/F팀 구성 및 통합사무실 운영계획'(교육혁신센터-8, 2020.02.27.)】	【서영대학교】 ○ 회수 - T/F팀에 포함되지 않은 보직자들에게 지급된 수당 합계 2,500천원을 관련자들로부터 회수하여 관련 회계로 세입조치하기 바람
5. ㉠ 센터 임대료 ◇◇ 세입처리 부적정	○ 2021. 2.부터 2022. 11.까지 ㉠ 센터 임대업체인 ▲▲ 등 10개 업체로부터 징수한 임대료 합계 57,816,000원을 ◇◇ 회계로 세입 처리 ※ 다만, ◇◇은 매년 ㉠ 센터 임대료 관련 수입 상당액 (20,000,000원)을 교비회계로 전출 중 【「사립학교법 시행령」 제13조 제1항, 「사학기관 재무·회계규칙」 제4조, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 시행령」 제21조, “2021 ~ 2023 회계연도 국·공·사립대학 산학협력단 예산 제출 안내 및 유의사항”(산학협력일자리정책과)】	【서영대학교】 ○ 통보 - 학교시설인 ㉠ 센터 입주업체로부터 징수한 임대료는 원칙적으로 교비회계에서 관리하도록 하고, ◇◇이 사용하고 있는 학교시설에 대하여 사용 협약 등을 체결하기 바람
【시설·물품】		
6. 물품 재물조사 부적정	○ 2012. 6. 재물조사를 실시한 이후 2022. 8. 재물조사 실시 이전까지 2년마다 정기적으로 재물조사를 실시하지 않았고, 2022년도 재물조사('22.08.10.~'23.01.31.)를 실시하면서는 1985. 4.부터 2022. 7.까지 구입한 물품 현황에 대해서만 존재여부를 파악하고, 감사기간 현재까지 총장에게 조사결과 미보고 【「사학기관 재무·회계 규칙」 제49조 및 제50조 제4항, 「서영대학교 재무회계규정」 제43조】	【서영대학교】 ○ 통보 - 재물조사를 관련 규정에 따라 정기적으로 실시하고 그 결과를 대차대조표 등 재무제표에 반영하시기 바람.